

Alexandre Teixeira

**CURSO DE
PRÁTICA TRABALHISTA
2ª FASE DA OAB**

**VOLUME III – CADERNO DE TESES
27ª Edição**



SISTEMA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ENSINO

2026

CURSO DE PRÁTICA TRABALHISTA 2ª FASE DA OAB

**VOLUME III – CADERNO DE TESES
27ª Edição**

SATE

SISTEMA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ENSINO

2026

Curso de Prática Trabalhista – 2ª Fase da OAB – Volume III – Caderno de Teses

Copyright© 2026 – TEIXEIRA, Alexandre.

Conselho editorial: Alexandre Teixeira / Aline Barbosa Mesquita / Andressa Portes / Carolina Gondim Rocha Alves

Central de atendimento: Whatsapp.: (85) 99681-5000

Fortaleza/CE

Revisão e organização: Alexandre Teixeira e Andressa Portes

Capa e Diagramação: Gilderley (Gil)

TEIXEIRA, Alexandre. Curso de Prática Trabalhista – 2ª Fase da OAB – Volume III – Caderno de Teses, Alexandre Teixeira – Fortaleza – Ceará: Eu Vou Passar na OAB, 2026. 194p., 27ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada.

SATE Editora/ 2026 – CNPJ: 21.802.828/0001-33

ISBN: 978-65-987215-1-0

1. Direito do Trabalho. 2. Ordem dos Advogados do Brasil - Exames, questão etc. 3. Teses I. Título.

II. Série.

25-271321 CDU-34:331

Todos os direitos reservados. Nenhum excerto desta obra pode ser reproduzido ou transmitido, por quaisquer formas ou meios, ou arquivado em sistema ou banco de dados, sem a autorização do autor.

NOTA DA EDITORA

As informações e opiniões apresentadas nesta obra são de inteira responsabilidade do(s) autor (es).

A SATE Editora se responsabiliza apenas pelos vícios do produto no que se refere à sua edição, considerando a impressão e apresentação. Vícios de atualização, opiniões, revisão, citações, referências ou textos compilados são de responsabilidade de seu(s) idealizador (es).

Impresso no Brasil

Impressão gráfica: SATE Editora

Índice

C.H.I.B.A.T.A. DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

Vínculo Empregatício (1)	07
Vínculo Empregatício (2)	08
Contrato de Trabalho (1)	10
Contrato de Trabalho (2)	11
Rescisão do Contrato de Trabalho.....	12
Alteração do Contrato de Trabalho.....	14
Nulidade da Dispensa com Justa Causa.....	15
Jornada do Trabalho.....	16
Remuneração e Salário.....	17
Estabilidade e Reintegração.....	19
Desconto Salarial.....	20
Indenização.....	22
Rescisão Indireta.....	25
Teses Extras de Reclamação Trabalhista.....	28

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

Vínculo Empregatício e Contrato.....	31
Remuneração e Salário.....	32
Horas Extras.....	33
Descontos.....	35
Dano e Indenização.....	36
Dispensa por Justa Causa.....	37
Reintegração.....	38
Falta Grave.....	39
Teses Extras de Defesa/Recurso.....	41

C.H.I.B.A.T.A. DE PRELIMINARES

Preliminares Nutella.....	44
Preliminares Raiz.....	47

C.H.I.B.A.T.A. DE PRESCRIÇÃO

Prescrição Quinquenal e Bienal.....	54
-------------------------------------	----

C.H.I.B.A.T.A. DE CERCEIO DE DEFESA	
Cerceio de Defesa Indo e Voltando.....	57
C.H.I.B.A.T.A. DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS	
Pressupostos Recursais.....	74
C.H.I.B.A.T.A. DE EXECUÇÃO	
Execução	80
Incompetência	83
C.H.I.B.A.T.A. ESPECIAL DE EXECUÇÃO	
Execução	86
C.H.I.B.A.T.A. DE ÔNUS DA PROVA	
Ônus da Prova.....	91
C.H.I.B.A.T.A. DE AÇÃO RESCISÓRIA	
Ação Rescisória.....	97
GABARITO DAS TESES.....	101
TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (1).....	143
TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (2).....	152
TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (3).....	157
TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (4).....	165
GABARITO IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS.....	169
ANATOMIA DAS TESES	
Reclamação Trabalhista e Recurso Ordinário (Empregado).....	179
Contestação e Recurso Ordinário (Empregador).....	184
Preliminares.....	190
Pressupostos Recursais.....	193

C.H.I.B.A.T.A. DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO (1)

1) Que ao passar no setor pessoal, foi informada que receberia apenas a remuneração dos 5 meses trabalhados, por ser mera prestadora de serviços, apesar de trabalhar todos os dias da semana das 08 às 12h e das 14 às 18h, obedecendo as diretrizes da empresa quanto as suas funções e com salário mínimo mensal;

A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS porque trabalhava de forma não eventual, pois prestava serviços todos os dias da semana, subordinado a horários (8h as 12h e 14h às 18h) e às diretrizes da empresa com salário-mínimo mensal, nos termos dos arts. 2º, 3º, 13 e 29, CLT.

2) Que trabalhava por 3 dias na semana em determinada residência com as funções de fazer a faxina em toda a casa, de acordo com as ordens da família, das 08 às 17h, com uma hora de intervalo, e com diárias que perfaziam, quando somadas, um salário mínimo por mês. Ao ser dispensada a família disse que, por ser diarista doméstica, não teria direito a quaisquer verbas trabalhistas;

3) Que trabalhava na função de vendedora externa e que seu salário era pago a base de comissões sobre as vendas realizadas numa média mensal de R\$ 1.200,00. Duas vezes por semana, viajava para cidades do interior e, nos outros dias da semana, executava as vendas na capital. No entanto, tanto no início do expediente, quanto no final ia até a empresaprestar contas das vendasrealizadas.Quando foi despedida, ao indagar seu empregador sobre suas verbastrabalhistas,este respondeu que ela não tinha vínculo empregatício porque era autônoma e externa;

4) Que fazia a segurança privada de um famoso curso preparatório para a OAB por dois dias na semana por 03 anos consecutivos, trabalhando 08 horas por dia com uma hora de intervalo de acordo com as instruções do tomador de serviços. Percebia mensalmente a quantia de R\$ 2.500,00. Após os 03 anos, o tomador não mais teve interesses na continuação dos serviços. Indagou quanto aos seus direitos trabalhistas que foram negados pelo empregador sob o argumento de que era Policial Militar e não poderia ser empregado por haver proibição expressa nas regras da corporação.

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO (2)

1) Que foi admitida como diarista em uma República Estudantil para a prestação de serviços de lavar, passar, cozinhar, limpar por três vezes na semana aos estudantes que ali residem e que dividem, entre si, o pagamento do valor das diárias no final de cada dia, das 08:00h às 18:00h, com duas horas de intervalo para repouso e alimentação; que ao ser demitida somente lhe foi paga a diária pactuada por ser, alegadamente, diarista;

A reclamante tem direito ao vínculo empregatício doméstico com anotação e baixa na CTPS porque é empregada doméstica, pois prestava serviços com CONTINUIDADE três dias na semana, subordinada à jornada de trabalho, obedecendo ordens dos estudantes, com salário a base de diárias ao final de cada dia, nos termos dos arts. 1º, LC 150/15 e 13 e 29, CLT.

2) Que é enfermeira pós-graduada e foi admitida como cuidadora de idoso em determinada residência familiar. Ao cuidar de Seu Domingo, aplicava-lhe injeções, ministrava-lhe remédios e cuidava de suas úlceras de pressão por três vezes na semana, com o pagamento do valor das diárias no final de cada dia, das 08:00h às 18:00h, com duas horas de intervalo para repouso e alimentação. Que ao ser demitida somente lhe foi paga a diária pactuada por ser, alegadamente, autônoma de nível superior;

3) Que foi admitido como garçom no restaurante CARNE DE GATO – ME para trabalhar somente duas vezes por semana, sábados e domingos, das 10:00 às 14:00 e das 16:00 às 20:00, mediante pagamento de diárias mais gorjetas. Sabe-se que o trabalhador atende às mesas de acordo com as diretrizes da empresa. Quando de sua saída, o restaurante somente lhe pagou as diárias dos dias trabalhados, alegando que era mero prestador de serviços por trabalhar apenas nos finais de semana quando o movimento no restaurante é mais intenso;

4) Que foi contratado em São Paulo, via whatsapp e mediante contrato escrito, para desenvolver e dar manutenção a site de propriedade do tomador de serviços situado em Fortaleza-CE. Sabe-se que a empresa fornece senha de acesso ao site pessoal e intransferível e que deve estar atento, entre 08:00 e 18:00h, às ocorrências de acesso ao site, upload de vídeos e outras. Não mais demonstrando interesse na continuidade dos serviços, a empresa rescindiu o contrato e pagou apenas o valor mensal ajustado, sob a alegativa de que não trabalhava nas dependências da empresa.

TESES DE CONTRATO DE TRABALHO (1)

1) Que foi admitida mediante contrato de experiência e, quando de sua demissão, o período de experiência já contava com 180 dias e que, por isso, seu empregador nem lhe deu aviso prévio e tampouco indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS.

A reclamante tem direito ao aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS porque o contrato transformou-se por prazo indeterminado, pois o contrato de experiência extrapolou 90 dias, já contava com 180 dias, nos termos do arts. 445, § único e 451 da CLT.

2) Que foi admitida mediante contrato de trabalho por prazo determinado de um ano o qual foi prorrogado por dois períodos de seis meses. Quando de sua saída, o empregador lhe negou o pagamento de aviso prévio e indenização de 40% sobre depósitos de FGTS porque seu contrato era por prazo determinado com duração máxima de dois anos.

3) Que foi admitida como empregada doméstica em determinada residência mediante contrato de experiência com início em 15/06/2015 e fim em 15/09/2015. Quando de sua saída, o empregador não lhe pagou nem aviso prévio e lhe negou a indenização devida sobre o FGTS porque o contrato tinha sido de três meses;

4) Que foi admitido mediante contrato de terceirização temporária por 180 dias para as funções de programador e dentro do quadro comum de funcionários da empresa. Ao final de 180 dias, foi demitido sem o pagamento de aviso prévio ou indenização sobre FGTS.

TESES DE CONTRATO DE TRABALHO (2)

1) Que ao ser demitida sem justa causa, foi informada que não receberia nem aviso prévio e nem indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, uma vez que seu contrato de experiência, iniciado em 22.06.2016 e findo em 01.10.2016, havia chegado a seu termo.

A reclamante tem direito ao pagamento do aviso prévio e da indenização de 40% sobre FGTS porque o contrato de experiência transformou-se em contrato indeterminado, pois o contrato de experiência ultrapassou noventa dias, nos termos do parágrafo único do arts. 445 e 451, CLT.

2) Que alegando necessidades setoriais de mercado, a empresa a enquadrou na função de auxiliar de conferência de cargas, mantendo o mesmo salário, mas sem a possibilidade de promoção profissional a cada cinco anos, com aumento salarial de 50%, prevista no plano de cargos e salários existente para a antiga função de caixa;

3) Que foi contratado para trabalhar na Cidade de Fortaleza-CE e após três anos de serviços o empregador, à sua revelia, o transferiu para a filial da empresa na cidade de Juazeiro do Norte-CE, sob o argumento que sua experiência seria necessária no novo local.

4) Que foi contratado para trabalhar na Cidade de Fortaleza-CE e, após três anos de serviços, o empregador, com a sua anuência, o transferiu definitivamente para a filial da empresa na cidade de Juazeiro do Norte-CE, sob o argumento que sua experiência seria necessária para gerenciar o novo estabelecimento. Sabe-se que o empregado arcou com todas as despesas da mudança como, por exemplo, passagens aéreas suas e de sua família, bem como a mudança de toda a mobília.

TESES DE RESCISÃO DO CONTRATO

1) Que a empregadora, DONA REDONDA, no ambiente de trabalho chamou a trabalhadora de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas de trabalho e de clientes da empresa. Apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, as acusações se intensificaram e empregada não quer simplesmente pedir demissão.

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, de assédio moral ao ser tratada com rigor excessivo, **pois** era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava suas funções, nos termos do art. 483, “b” e “e” da CLT.

E

A reclamante tem direito à indenização por danos morais no valor de R\$ **porque** sofreu abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, **pois** apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186, 927, CC.

2) Que foi demitida pela empresa em decorrência de factum principis, eximindo-se o empregador de pagar a indenização de 40% sobre FGTS, que ficaria a cargo da autoridade competente. A empregada era enfermeira em hospital particular interditado definitivamente pela autoridade pública competente devido à falta de

registro sanitário;

3) Que foi demitida pela empresa em decorrência de força maior, com o pagamento da indenização de 20% sobre FGTS. Em horário fora do expediente normal, a empresa foi soterrada e arrastada pelas fortes chuvas da região, não tendo mais o empregador condição de continuar a atividade empresarial em decorrência da extinção do estabelecimento. Sabe-se que a empresa foi construída em local declarado de risco pelas autoridades competentes;

4) Que após a morte do empregador constituído em empresa individual o empregado optou pela rescisão do contrato pelo que nem pôde levantar FGTS e nem recebeu indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, pois os sucessores do empregador falecido entenderam que o empregado havia pedido demissão.

TESES DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

1) Que a empresa, alegando necessidades setoriais de mercado, determinou que saísse do período diurno, das 12:00 às 16:00 e das 17:00 às 21:00 e passasse a trabalhar no período noturno das 22:00 às 05:00 horas da manhã do dia seguinte em decorrência das necessidades da empresa, apesar de que isso impossibilitaria a continuidade dos seus estudos para concurso das 08:00 às 12:00;

O reclamante tem direito a retornar ao trabalho diurno (12h-16h e 17h-21h) porque a alteração contratual para o período noturno foi nula, pois lhe trouxe prejuízos ao ficar impossibilitado de estudar para concurso, nos termos do art. 468, CLT.

2) Que foi contratada para a função de coordenadora acadêmica de um famoso curso preparatório para a OAB e passou a exercer, também, as funções de professora, sem receber qualquer diferença salarial;

3) Que foi transferida para outra cidade por três anos para exercer as funções de coordenadora de filial de um famoso curso preparatório para a OAB e que, passados esses três anos, poderia retornar a cidade de origem. Durante o período nunca recebeu qualquer valor a título de adicional de transferência, porque o empregador considerou a transferência definitiva.

4) Que foi transferida para outra cidade para exercer as funções de auxiliar de coordenação da filial de um famoso curso preparatório para a OAB, sem que tenha sido indagada sobre sua vontade. O empregador a transferiu alegando real necessidade de serviço.

TESES DE NULIDADE DA DISPENSA COM JUSTA CAUSA

1) Que quando de sua demissão estava grávida havia 2 meses e foi demitida por desídia pelo motivo de ter faltado o trabalho para realizar vários exames médicos; A reclamante tem direito a nulidade da dispensa com justa causa OU ao reconhecimento da dispensa sem justa causa **porque** não cometeu falta grave, desidia no desempenho das funções, **pois** tem direito de faltar ao trabalho para realizar, no mínimo, seis exames médicos durante a gestação, nos termos do art. 392, §4º, II, CLT, art. 482, e da CLT.

E

A reclamante tem direito de ser reintegrada e receber os salários do afastamento **porque** é estável, gestante, pois a época de sua dispensa sem justa causa estava grávida havia 2 meses, **pelo que requer** A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos da Súmula 244, II, TST, art. 10, II, b, ADCT e art. 300, § 2º do CPC.

2) Que foi demitida por justa causa por desídia do colégio no qual era professora, desidia no desempenho das funções, por ter faltado por nove dias consecutivos logo após o seu casamento;

3) Que, na função de tanatopraxista (maquiadora de cadáveres) foi despedida por justa causa, desídia no desempenho das funções, pois os clientes da funerária VOCE É O PRÓXIMO LTDA. Estavam reclamando que a tanatopraxia estava muito malfeita. Sabe-se que a empregada por diversas vezes informou ao empregador que os produtos fornecidos pela empresa estavam com os prazos de validade há muito vencidos;

4) Que é empregado do restaurante **SUVACO DE COBRA S.A.** e que seu sindicato de classe deflagrou greve de acordo com a lei. O empregado, além de aderir à greve, começou a colar cartazes nos flanelógrafos da empresa para que os demais trabalhadores soubessem da greve e pudessem a ela aderir.

O empregador, inconformado, entendeu que o empregado havia extrapolado os limites da divulgação, o demitiu por insubordinação.

TESES DE JORNADA DO TRABALHO

1) Que foi contratado na função de caixa de supermercado para trabalhar das 08:00 às 16:30 horas, com 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação.

O reclamante tem direito ao pagamento de 30 minutos com adicional de 50% porque o intervalo intrajornada mínimode 1h não foi respeitado, pois trabalhava das 8h às 16:30 com intervalo de 30 minutos, nos termos do art. 71 e seu § 4º, CLT

2) Que foi contratado na função de caixa de supermercado para trabalhar das 08:00 às 16:00 horas, sem qualquer intervalo para repouso e alimentação.

3) Que às terças e quintas-feiras sua saída da empresa se dá às 22:00hs e na quarta-feira pela manhã inicia suas atividades às 08:00hs.

4) Que a empresa o contratou para trabalhar no período noturno das 22:00 às 05:00 horas da manhã do dia seguinte, sem o pagamento de qualquer adicional;

TESES DE REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

1) Que na função de caixa, BETA ganhava R\$ 1.200,00, portanto, menos que uma colega, ALFA, admitida um ano e meio antes na função de caixa, cujo salário era R\$ 2.000,00. Ambas trabalhavam para a filial da empresa PUNTO LTDA. Sabe-se que ALFA foi admitida três anos antes de BETA e que, por isso, o empregador pagava salários diferentes;

A reclamante tem direito às diferenças salariais **porque** há equiparação salarial entre BETA e ALFA, **pois** trabalhavam para o mesmo empregador, empresa PUNTO Ltda., na mesma função de caixa, com tempo de serviço na função não superior a 2 anos, pois tinha diferença de apenas um ano e meio e com tempo de emprego não

superior a 4 anos, pois a diferença era de apenas 3 anos, nos termos do art. 461 e §§ 1º e 2º da CLT.

2) Que o empregador, durante todo o contrato de trabalho, além do salário fixo, forneceu cesta básica ao empregado. Quando de sua saída suas verbas rescisórias foram pagas em cima do salário fixo;

3) Que o empregador, durante todo o contrato de trabalho, além do salário fixo, cedeu ao empregado, para que ele lá morasse com a sua família, uma casa na Vila Ceará. Quando de sua saída suas verbas rescisórias foram pagas somente sobre o salário fixo;

4) Que o empregador o empregador não pagou qualquer adicional a empregado de posto de gasolina que trabalha diretamente com a bomba de abastecimento, três dias na semana, porque alegou que a sua exposição não era permanente;

TESES DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO

1) Que é trabalhador portador de deficiência em empresa com mais de cem empregados e que foi demitido sem justa causa. Ressalte-se que o empregador ainda não contratou substituto para o empregado demitido;

O reclamante tem direito de ser reintegrado e receber os salários do afastamento porque sua dispensa é nula, pois é portador de deficiência e o empregador não contratou substituto para o portador de deficiência, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos do art. 93, §1º, da Lei 8.213/91 e art. 300, § 2º do CPC.

2) Que foi admitido aos serviços da empresa **DOR DE CABEÇA LTDA.** para a função auxiliar de chatice. O empregado, a fim de dar mais dor de cabeça ainda ao empregador, era o último empregado a chegar na empresa, mas, em compensação, era o primeiro a sair. Não mais suportando a situação, demitiu sumariamente o empregado por justa causa. Sabe-se que o regulamento interno de empresa prevê a apuração de falta grave cometida por empregado mediante sindicância interna, o que, de fato, não aconteceu;

3) Que registrou sua candidatura ao cargo de direção sindical no dia 01.04.2019. Duas semanas depois, o empregador demitiu o empregado sem justa causa, começando a contar a partir daí o aviso prévio indenizado. Indignado, o empregado argumentou que ele havia registrado a candidatura e, portanto, seria estável. O empregador, por sua vez, deixou claro que não houve por parte do sindicato qualquer comunicação.

Três semanas após a sua demissão, recebe o empregador comunicação por e-mail do sindicato informando sobre o registro da candidatura do empregado. O empregador manteve a demissão do empregado;

4) Que foi admitida aos serviços da empresa **CHUPETA DE BALEIA LTDA.** na vendedora de shakes para emagrecimento rápido. Acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios a base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso de 30kgs. A empresa, vendo que a empregada não mais fazia o perfil para vender os shakes mágicos, a demitiu sem justa causa pagando-lhe todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias.

TESES DE DESCONTO SALARIAL

1) Que o empregador descontou as contribuições sindical, confederativa, assistencial e as mensalidades devidas ao sindicato do seu salário, apesar de não sindicalizado e não ter consentido os descontos;

O reclamante tem direito à devolução dos valores descontados porque o desconto é indevido, pois o empregado não é sindicalizado e nem consentiu de forma escrita e expressa, nos termos do art. 579, CLT, OJ 17 -SDC, TST, súmula 666, STF.

2) Que o empregador descontou a contribuição sindical do empregado equivalente a um dia de remuneração no mês de março sem qualquer anuência por parte do empregado;

3) Que o empregador descontou dos salários do empregado valores relativos a dano material causado por ele, empregado, à empresa, acusando-o de culposamente ter danificado veículo. Sabe-se que não há qualquer previsão no contrato para tal desconto;

4) Que é professor de um famoso curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e quando voltou de sua lua-de-mel de nove dias, viu que haviam sido descontados dos seus salários seis dias, em decorrência de faltas injustificadas;

5) Que é empregada de um supermercado e que quando recebeu seu salário viu que haviam sido descontados valores equivalentes a um dia de salário por ter faltado injustificadamente ao doar sangue e não comparecer ao trabalho neste dia.

6) Que é frentista de posto de gasolina e que teve descontado de seus salários cheque sem provisão de fundos de cliente do posto. Sabe-se que o empregado obedeceu rigorosamente às regras previstas em CCT para recebimento do cheque no valor de R\$ 300,00;

7) Que teve descontado à sua revelia, no mês de março, o valor equivalente à contribuição sindical sob o argumento de que o desconto é obrigatório e, portanto, autorizado por lei.

8) Que teve descontado dos seus salários valores relativos a dano por si causado quando trocou, acidentalmente, os produtos de limpeza e ao invés de tirar as manchas dos móveis, os encardiu. Sabe-se que o contrato de trabalho é silente sobre descontos salariais.

TESES DE INDENIZAÇÃO

1) Que a empregadora, **DONA REDONDA**, no ambiente de trabalho chamou a trabalhadora de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas de trabalho e de clientes da empresa. Apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, as acusações se intensificaram;

A reclamante tem direito à indenização por danos morais no valor de R\$ porque sofreu abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, pois foi vítima de assédio moral ao ser chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186, 927, CC.

E

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, de assédio moral ao ser tratada com rigor excessivo, **pois** era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava suas funções, nos termos do art. 483, “b” e “e” da CLT.

2) Que o empregador acessou o e-mail pessoal do empregado, sob o argumento de que ele estaria enviando fotos e vídeos de sexo explícito através deste meio para seus colegas durante o horário de trabalho;

3) Que foi admitida aos serviços da empresa CHUPETA DE BALEIA LTDA na função de vendedora de shakes para emagrecimento rápido. Acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios à base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso de 30kgs. A empresa, vendo que a empregada não mais fazia o perfil para vender os shakes mágicos, a demitiu sem justa causa pagando-lhe todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias.

4) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina o que lhe causou abalos emocionais;

5) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão;

6) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão e veio a gastar R\$ 2.500,00 com tratamento fisioterápico;

7) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão e ficou impossibilitado de digitar trabalhos de conclusão de curso, o que lhe rendia R\$ 500,00 por mês;

8) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina

causando-lhe a perda do movimento do restante da mão, com comprovada perda de 20% de sua capacidade para o trabalho;

9) Que foi comunicado de sua dispensa sem justa causa no mês de julho de 2019, com aviso prévio indenizado, após completar um ano e seis meses de trabalho. Sabe-se que a data base da categoria é setembro e, quando de sua saída, o empregador pagou somente as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias de praxe.

TESES DE RESCISÃO INDIRETA

1) FILET DE BRABULETA trabalha como recepcionista no escritório **GANHA TUDO LTDA**. Sabe-se que ultimamente tem se sentido extremamente cansada com o trabalho, pois o empregador frequentemente ordena que ela carregue empilhadeiras de livros antigos para do andar de baixo. Sabe-se que uma empilhadeira pesa 60 kg, e que a empregada é de pequeno porte, pesando apenas 45 kg.

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho porque o empregador cometeu falta grave, exigir serviços alheios às suas forças, pois o empregador exige que ela empregue força física superior a 20kgs, nos termos do art. 483, “a”, e art. 390, ambos da CLT.

2) DEFUNTINA COVAS é empregada no cemitério **VOCÊ É O PRÓXIMO LTDA.**, e exerce sua função de maquiadora de cadáveres com muito apreço e dedicação. Apesar disso, o empregador tem sido bastante exigente, frequentemente

pressionando a empregada para que produza mais, de forma que esta vem se sentindo cada vez mais abalada a situação.

3) MARIA CHURUMELA é empregada da empresa **CHURROS QUENTINHOS LTDA.** que possui uma alta demanda, e lá exerce função de cozinheira. Sabe-se que o empregador pede constantemente que a empregada vá até um caldeirão de óleo em alta temperatura e fumegante para assar os churros, **MARIA CHURUMELA** já se queimou diversas vezes, mesmo assim o empregador nunca a forneceu equipamentos de proteção.

4) CAÇULINHA labora como faxineira em um hotel, onde tem frequentemente contato com lixo. Sua admissão foi regularmente firmada, e alguns meses depois, a empregada percebeu que o empregador não mais estava recolhendo o seu FGTS e nem pagando salários.

5) A empresa **SUVACO DE COBRA LTDA.**, admitiu **MARIA LESADA DA SILVA** como sua empregada, para exercer a função de administradora de um setor. Após um mês de trabalho, o empregador começou a não mais ficar satisfeito com a prestação de serviços da empregada, ao que constantemente, sob gritos, a chamava de burra, lesada e desatenciosa. Sabe-se que a empregada se sentia muito humilhada.

6) O empregado **ZUZÉ** exerce a função de caixa de um supermercado, e certo dia, outro empregado, de extrema confiança do empregador e, sob as ordens deste, agrediu **ZUZÉ** sem motivação alguma. **ZUZÉ** foi para o hospital e precisou ficar internado em virtude das lesões.

7) A indústria **VEM CÁ, PORRA LTDA.**, admitiu **DEIDE COSTA** nos quadros de seus empregados, para prestar contas das mercadorias que entram e saem do estabelecimento. Sabe-se que o estabelecimento tem 5 saídas e que o empregador decide por qual saída as mercadorias vão passar. Sabe-se que a empregada recebia

um valor por cada prestação de contas. O empregador pegou abuso da **DEIDE COSTA**, e passou a não mais mandar mercadorias para o posto da empregada.

TESES EXTRAS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

DESENVOLVA DAS TESES DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ABAIXO DE ACORDO COM OS FATOS ESPECÍFICOS DE CADA CASO CONCRETO:

1) Chegou em seu escritório empregado afirmando que o empregador demitiu empregado eleito dirigente sindical que foi demitido por justa causa sem apuração mediante inquérito judicial;

O Reclamante tem direito de ser reingrado porque ele tem estabilidade de dirigente sindical, pois foi demitido por justa causa sem apuração mediante inquérito judicial, nos termos do art. 494, CLT e súmula 379, TST.

2) Chegou em seu escritório empregado afirmando que o empregador demitiu sem justa causa empregado eleito dirigente sindical;

3) Chegou em seu escritório empregado afirmando que o empregador demitiu candidato a dirigente sindical cuja comunicação do registro da candidatura foi feita fora do prazo previsto no § 5º do art. 543 da CLT;

4) Chegou em seu escritório empregado comerciário afirmando que o empregador não lhe pagou adicional de horas extras de 70% previstas em Convenção Coletiva de Trabalho de sua categoria;

5) Chegou em seu escritório empregado comerciário afirmando que o empregador não lhe pagou adicional de horas extras de 70% previstas em Convenção Coletiva de Trabalho de sua categoria, mas apenas os 50% previstos em lei;

6) Chegou em seu escritório empregado afirmando que o empregador não lhe apresentou com relógio de ouro após ter completado 25 anos de empresa, de acordo com o regulamento da empresa em que trabalha;

7) Chegou em seu escritório empregado afirmando que o empregador não lhe pagou adicional noturno por trabalhar das 22h às 5h da manhã do dia seguinte;

8) Chegou em seu escritório empregado afirmando que o empregador não lhe pagou adicional noturno das 05h às 07h, após ter iniciado as 22h e terminado às 07h, visto que após às 5h da manhã termina o horário noturno;

9) Chegou em seu escritório empregado afirmando que o empregador não lhe pagou adicional de horas extras além da oitava, pois trabalhava de 8h às 20h, com duas horas de intervalo;

10) Chegou em seu escritório empregado afirmando que o empregador não lhe pagou adicional de horas extras além da oitava, alegando que o acordo de compensação verbal não era válido, pois as horas estavam sendo compensadas no mês seguinte;

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CONTRATO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo vínculo de empregado doméstico alegando que trabalhava por 2 dias na semana em determinada residência, com as funções de fazer a faxina em toda a casa, de acordo com as ordens da família das 08:00 às 17:00h, com uma hora de intervalo, e com diárias que perfaziam, quando somadas, R\$ 1.200,00 por mês. Ao ser dispensada, a família disse que, por ser diarista doméstica, não teria direito a quaisquer verbas trabalhistas;

A reclamante não tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego doméstico porque a prestação de serviços não é contínua, pois trabalhava apenas dois dias na semana, nos termos do art. 1º, LC 150/15.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o reestabelecimento do pagamento da gratificação de função no valor de 40% do seu salário, retirada pelo empregador em virtude de ter sido revertido à função anterior, deixando de ocupar a função de confiança. Alega que assumiu a função por 12 anos;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de adicional de transferência no valor de 25% sobre o salário, em virtude de ter sido transferido definitivamente para a cidade de Cuiabá, Mato

Grosso, lá se estabelecendo com a sua família sem a intenção de voltar.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de indenização de aviso prévio e indenização de 40% sobre depósitos de FGTS após a extinção do

contrato de trabalho, depois do retorno de empregado que estava de licença. Sabe-se que o reclamante foi contratado como substituto de empregado aposentado por invalidez, o que lhe foi dito no momento da celebração do contrato;

TESES DE REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário das diárias para viagem no valor de R\$ 600,00, por ultrapassarem 50% do salário do empregado; **O reclamante não tem direito que as diárias para viagem integrem a sua remuneração porque não tem natureza salarial, pois tem natureza indenizatória e há expressa vedação legal, nos termos do art. 457, §2º, CLT.**

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário do valor relativo às mensalidades do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário, pagas pelo empregador, para que o empregado tenha graduação de nível superior;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário dos valores relativos ao auxílio- alimentação no valor de R\$ 350,00 mensais;

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de diferenças salariais em decorrência de substituição de empregado. Alega o reclamante que após a demissão de seu chefe, cujo salário era R\$ 20.000,00, foi contratado para substituí-lo, mas, para sua surpresa, no final do mês recebeu apenas R\$ 10.000,00 de salário.

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de diferenças salariais em decorrência de substituição de empregado. Alega o reclamante que no ano de 2022 substituiu por dois dias sua chefe, pois mesma estava de cama, com febre e gripada e cujo padrão salarial era três vezes maior que o seu. No final do mês, não recebeu nenhum valor a mais pela substituição.

TESES DE HORAS EXTRAS

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento das horas excedentes à oitava, devido ao fato de a empresa ficar em local de difícil acesso e o empregado levar uma hora no percurso casa-trabalho-casa em condução fornecida pelo empregador;

O reclamante não tem direito ao pagamento das horas extras pelo tempo gasto no trajeto casa trabalho (tempo ou jornada *in itinere*) porque não é tempo à disposição do empregador, pois há expressa vedação legal, nos termos do art. 58, § 2º, CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 15 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de a empregada não ter gozado de descanso entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extraordinárias;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 15 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado menor não ter gozado de descanso entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extraordinárias;

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 30 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado trocar o fardamento quando chega e quando sai da empresa. Sabe-se que o empregador não exige que a troca seja feita na empresa;

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 30 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado permanecer nas dependências da empresa após o expediente, por esperar que seu colega de trabalho termine seu turno para que ambos possam ir para a parada de ônibus juntos;

TESES DE DESCONTOS

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em decorrência de dano causado culposamente à empresa ao sair do banheiro e deixar a torneira da pia aberta, encharcando o piso de madeira da sala vizinha. Sabe-se que há expressa previsão contratual;

O reclamante não tem direito à devolução do valor do dano causado porque o desconto é devido/lícito/válido, pois decorreu de culpa do empregado ao deixar a torneira da pia aberta e há expressa previsão contratual do desconto, nos termos do art. 462, § 1º da CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em decorrência de dano dolosamente causado ao desrespeitar aviso de “não abrir a porta” vindo a mesma abaixo e quebrando a mesa de vidro onde ficava o aparelho de fax;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em seu salário, decorrente de cheque sem provisão de fundos emitido por cliente da empresa **POSTO MARIA GASOLINA LTDA.**, recebido pelo empregado (frentista), o qual não checkou se o cliente era cadastrado. Sabe-se que a CCT da categoria prevê as normas para que os empregados de postos recebam cheques de clientes;

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em seu salário, decorrente de adiantamento salarial;

TESES DE DANO E INDENIZAÇÃO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano estético, relativo à perda do rim esquerdo, decorrente de queda da escada da empresa enquanto estava trabalhando;

O reclamante não tem direito à indenização por dano estético porque não houve deformidade física externa, pois o rim é órgão interno, nos termos dos arts. 186, 927, 949 e 950 do CC.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano material, em decorrência de gastos com tratamento hospitalar fisioterápico em decorrência de acidente do trabalho. Sabe-se que o reclamante não juntou qualquer documentação;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização pela perda de uma chance decorrente do fato de o empregador, por ter se negado a fornecer-lhe carta de recomendação, não conseguiu vaga de emprego em outra empresa;

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de acidente de trabalho sofrido por empregado que, no trajeto empresa-banco, a mando do empregador, foi atropelado por motorista embriagado ficando estendido no asfalto, de forma humilhante, durante várias horas esperando a ambulância do SAMU;

TESES DE DISPENSA POR JUSTA CAUSA

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa por justa causa uma vez que o empregador demitiu o empregado porque compareceu ao serviço embriagado. Na reclamação, o empregado alega que a sua embriaguez não era habitual e o fato aconteceu uma única vez.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa porque cometeu falta grave, embriaguez no serviço, pois compareceu embriagado ao serviço, nos termos do art. 482, f da CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa por justa causa uma vez que o empregador demitiu o empregado, gerente jurídico de escritório de advocacia, pois ele teve sua carteira profissional de advogado cassada em regular processual administrativo.

TESES DE REINTEGRAÇÃO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado eleito suplente de diretor de sociedade cooperativa, demitido sem justa causa, e goza das mesmas garantias do diretor titular de cooperativa.

O reclamante não tem direito de ser reintegrado porque não tem estabilidade de diretor titular de cooperativa, pois membro suplente de diretor de sociedade cooperativa não tem direito a estabilidade, por falta de previsão legal, nos termos da OJ 253 da SDI-1, TST e art. 5º, inc. II da CF.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado que registrou a candidatura ao cargo de dirigente sindical. Passados mais de dez dias do registro, o empregador demitiu o empregado sem justa causa. Passado o período de aviso prévio, o sindicato comunicou formalmente o registro ao empregador.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado portador de deficiência e, portanto, estável. Sabe-se que a empresa tem 100 empregados e que contratou empregado portador de deficiência para substituir o demitido.

TESES DE FALTA DE GRAVE

Que tese de FALTA GRAVE você alegaria caso ...:

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado, enfurecido com o empregador adentrou os sanitários munido de um martelo e começou a depredar as instalações, deixando o ambiente completamente destruído.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa porque ele cometeu falta grave, mau procedimento, pois adentrou os sanitários e depredou o ambiente com o uso de um martelo deixando o ambiente destruído, nos termos do art. 482, “b” da CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **JOSINEUDO** laborava no setor financeiro da empresa têxtil **VESTIDO DE XITA LTDA.**, onde tinha total confiança do empregador, aproveitando-se dessa confiança a ele conferida e de um momento de desleixo do patrão, furtou a quantia de R\$ 1.000,00 da caixa da empresa.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **DANADINHO** laborava na empresa **BEACH TENNIS LTDA**, e lá assediava as funcionárias assobiando sempre que passavam por ele utilizando shortinhos-bitch.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **ARIOSVALDO** exerce a função de segurança de um shopping, em que havia sido recomendado pelo seu porte atlético e coragem implacável. Que iniciada uma discussão dentro de uma loja, ao invés de intervir para apartar, ele foge do seu posto, deixando de cumprir com suas obrigações.

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que a empregada **JOSIVALDA** trabalha como vendedora para a empresa **INFAME LTDA.** que revende blusas infantis da própria marca **INFAME**. Sem que a empregadora tivesse conhecimento ou desse permissão, **JOSIVALDA** passou a revender blusas infantis por si fabricadas aos clientes de sua empregadora.

6) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **CREUSO** passou a levar cachaça para o ambiente de trabalho em sua garrafinha de água, ocasião em que frequentemente tomava doses.

7) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **RODOCLEYDSSON**, motorista de caminhão da transportadora **RAPIDEZ LTDA.**, de tanto levar multas de trânsito, acabou tendo cassada de forma permanente sua habilitação.

TESES EXTRAS DE DEFESA/RECURSO

DESENVOLVA DAS TESES DE DEFESA/RECURSO ABAIXO DE ACORDO COM OS FATOS ESPECÍFICOS DE CADA CASO CONCRETO:

1) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista de garçom que trabalha em Fortaleza/CE requerendo pagamento de adicional noturno de 25%, pois trabalhava das 22h às 5h do dia seguinte;

O Reclamante não tem direito ao adicional de 25% por falta de previsão legal, nos termos do art. 5º, II, CF.

2) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista de garçom que trabalha em Fortaleza/CE requerendo pagamento de adicional noturno de 25% prevista na convenção coletiva dos chefes confeitários, pois trabalhava das 22h às 5h do dia seguinte;

3) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista de garçom que trabalha em Fortaleza/CE requerendo pagamento de adicional noturno de 25% prevista na convenção coletiva dos garçons de Recife/PE, pois trabalhava das 22h às 5h do dia seguinte;

4) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista de garçom que trabalha em Fortaleza/CE requerendo pagamento de adicional noturno de 25% (período 2024/2025) prevista na convenção coletiva dos garçons de Fortaleza/CE (vigente 2022/2023), pois trabalhava das 22h às 5h do dia seguinte;

5) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista com pedido de reintegração no emprego de empregado eleito o oitavo dirigente sindical demitido sem justa causa;

6) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista com pedido de reintegração no emprego de empregado radialista contra RÁDIO PIRATA LTDA. eleito dirigente sindical da categoria dos professores e demitido sem justa causa;

7) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista com pedido de reintegração no emprego de empregado que registrou sua candidatura ao cargo de dirigente sindical durante o aviso prévio e que havia sido demitido sem justa causa;

8) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista com pedido de reintegração no emprego de empregado que registrou sua candidatura ao cargo de dirigente sindical sem qualquer comunicação ao empregador. Foi demitido sem justa causa e a comunicação só aconteceu após o final do aviso prévio.

9) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário do valor equivalente ao aluguel do carro fornecido pelo empregador para a prestação de serviços;

10) Chegou em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário do valor equivalente ao aluguel do carro fornecido pelo empregador para a prestação de serviços, pois também era autorizado a usar para fins particulares;

C.H.I.B.A.T.A. DE PRELIMINARES

PRELIMINARES NUTELLA

APENAS IDENTIFIQUE CADA PRELIMINAR DO EXERCÍCIO ABAIXO

a) uma reclamação trabalhista é proposta contra o dono da obra?

ILEGITIMIDADE PASSIVA

b) quando o juiz determina a citação do reclamado por edital quando o reclamante atribui à causa o valor de R\$ 25.000,00?

c) quando uma reclamação trabalhista é proposta contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento das obrigações do empregador numa terceirização?

d) quando determinado empregado propõe reclamação trabalhista requerendo vínculo e verbas, ela transita em julgado, e depois o empregado propõe outra reclamação trabalhista contra o mesmo empregador requerendo vínculo empregatício e dano moral?

e) quando uma ação de consignação em pagamento é distribuída para uma vara e uma reclamação trabalhista correspondente à mesma relação de emprego é distribuída para outra vara do trabalho?

f) quando em determinada reclamação trabalhista se pede vínculo e verbas, faz-se acordo dando ampla e geral quitação e depois o empregado ingressa com reclamação contra o mesmo empregador requerendo dano material e estético oriundo da mesma relação jurídica de emprego?

g) quando numa reclamação trabalhista se pede o pagamento das verbas sem ter pedido de vínculo empregatício quando o empregador não assina ou anota CTPS?

h) quando se requer o julgamento perante a Justiça do Trabalho de crime de anotação falsa de CTPS?

i) quando determinado empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo equiparação salarial e, enquanto a ação ainda está em curso, o mesmo empregado com outra contra o mesmo empregador requerendo equiparação salarial e horas extras?

j) quando profissional liberal ingressa com reclamação trabalhista requerendo sua remuneração/honorários contra o tomador de serviços?

k) quando empregado ingressa com reclamação trabalhista contra empresa que adquiriu outra empresa pertencente a grupo econômico e à época da sucessão o grupo era idôneo financeiramente?

l) quando o reclamante verbal não reduz a reclamação trabalhista a termo dentro do prazo de cinco dias da data da distribuição?

m) quando o reclamante deixa arquivar o processo por duas vezes consecutivas por faltar à primeira audiência ou a única de julgamento?

n) quando o reclamante combina com o porteiro para que ele receba a notificação e não a entregue ao reclamado?

o) quando se pede horas extras sem declinar a jornada ou horários?

p) quando nos fatos se narra que o empregado não recebeu as férias de 2009 e no final se pede o pagamento das férias de 2010?

q) quando o menor de 18 anos ingressa sozinho com reclamação trabalhista?

r) quando se ingressa com reclamação trabalhista contra sócio excluído legalmente da sociedade há mais de 2 anos?

s) quando se ingressa com reclamação trabalhista requerendo a nulidade de cláusula contratual e depois com reclamação trabalhista requerendo a nulidade de todo o contrato?

t) quando se ingressa com reclamação trabalhista atribuindo e não se liquida o pedido de adicional noturno?

u) quando servidores estatutários e temporários ingressam com reclamação trabalhista contra a administração pública?

v) quando se requer a condenação do reclamado no pagamento da contribuição previdenciária de todo o período ou sobre os salários pagos?

w) quando pessoa igual ou maior de 60 anos ou que tem doença grave ingressa com ação?

x) Numa relação de terceirização entre a ONU e a empresa Delta, um empregado ingressa com reclamação trabalhista contra a ONU requerendo direitos trabalhistas advindas do contrato de trabalho?

TESES DE PRELIMINARES RAIZ

DESENVOLVA AS TESES DE PRELIMINAR ABAIXO. O QUE VOCÊ ALEGARIA CASO...

a) Chegasse reclamação trabalhista contra João, seu cliente, que contratou a empresa CONSTRUPOOLS para a construção de uma piscina em sua casa de praia. A empresa, por sua vez, já possuía equipe pronta para a obra e deu início à construção. No entanto, passando por comprovadas dificuldades financeiras, apesar de receber o valor de João, não efetuou o repasse a seus empregados, pelo que os mesmos ingressaram com reclamação trabalhista contra CONSTRUPOOLS e João;

Há ilegitimidade de João porque não tem responsabilidade pelos créditos trabalhistas do reclamante, pois é o dono da obra, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337 IX do CPC, OJ SDI1 191, TST.

b) Chegasse reclamação trabalhista contra a empresa SATEONLINE Ltda., sua cliente, que resolveu adquirir a empresa PINTACOR pertencente ao grupo econômico EDSON QUEIROGA, cuja responsabilidade para com os empregados do grupo é solidária. Ao ser realizada auditoria em todas as empresas do grupo, constatou-se sua idoneidade financeira. No entanto, logo após a aquisição, por motivos de força maior devidamente comprovados, uma das empresas do grupo passou por dificuldades financeiras, tendo os empregados desta, ingressado com reclamações trabalhistas contra o grupo e, solidariamente, contra a empresa SATEONLINE Ltda. com base nos arts. 10 e 448 da CLT;

c) Chegasse reclamação trabalhista de Dona Redonda contra o Município de Saramandaia, seu cliente, após ter sido contratada mediante concurso público como merendeira temporária para atender a excepcional interesse público na distribuição de merenda escolar, já que o concurso para provimento do cargo efetivo estava suspenso por liminar, requerendo o desvirtuamento da contratação e os direitos trabalhistas daí advindos;

d) Chegasse sentença de Juiz do Trabalho condenando seu cliente a pagar contribuição previdenciária sobre todo o período trabalhado, inclusive sobre os salários pagos ao empregado durante a vigência do contrato de trabalho;

e) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado o não pagamento de duas horas extras diárias por extrapolar a oitava trabalhada, pagamento do 13º salário do ano de 2014, adicional de horas noturnas das 22h às 5h da manhã do dia seguinte e, conseqüentemente, o pedido de pagamento das duas horas extras com adicional de 50% e adicional de horas noturnas de 20% sobre as horas diurnas. Pedidos liquidados;

f) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40% e dano moral. Pedidos liquidados;

g) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. Ao receber o cliente (empregador) em seu escritório de advocacia, este informou a você que fora feito acordo dando ampla e geral quitação em comissão de conciliação previa, sem qualquer ressalva. Pedidos liquidados;

h) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento das comissões sobre as vendas realizadas durante todo o período. Sabe-se que o empregado aderiu ao PDV previsto em CCT, sem ressalva, em que além do pagamento de todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, o empregado recebeu cinco meses de salários a título de adesão voluntária ao programa de demissão. Pedidos liquidados;

i) Chegasse em seu escritório sentença que reconheceu a revelia e a confissão ficta do empregador após sua citação por edital por ter comprovadamente criado obstáculos e embaraços citação/notificação nos termos do parágrafo primeiro do art. 841 da CLT. A sentença reconheceu a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 condenando o empregador no pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 2016 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. À causa foi dado o valor de R\$ 35.000,00. Pedidos liquidados;

j) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40% com audiência marcada para o dia 22.01.2017. Ao conversar com seu cliente, o empregador, este comunicou que não havia sido a primeira reclamação trabalhista: em 2016, o reclamante já havia ingressado com idêntica reclamação trabalhista que agora está no TRT aguardando o julgamento do recurso ordinário. Pedidos liquidados;

k) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista requerendo dano moral em virtude de o empregador ter humilhado o empregado na frente de colegas de trabalho e clientes após ter derrubado todos os pratos postos em uma mesa de restaurante no qual o empregado era garçom, no valor de R\$ 60.000,00. Ao conversar com seu cliente, o empregador, este lhe informou que anos antes havia feito acordo judicial com ampla e geral quitação com o mesmo empregado em reclamação trabalhista em que este pedia vínculo empregatício como garçom e todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias;

l) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2015 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 30 dias, R\$ 880,00, férias proporcionais 10/12 + 1/3 2015-2016, R\$ 977,00, décimo terceiro proporcional 6/12 de 2015, R\$ 440,00, décimo terceiro proporcional 4/12 de 2016, R\$ 293,00, saldo de salários de três dias, R\$ 88,00, depósitos de FGTS do período, R\$ 810,00, e indenização de R\$ 40% sobre os depósitos de FGTS, R\$ 324,00, deu-se à causa o valor de R\$ 100.000,00;

m) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, saldo de salários de três dias, depósitos de FGTS e indenização de 40%, deu-se à causa o valor de R\$ 20.000,00;

n) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão, sem justa causa, em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS, indenização de 40% e benefício da justiça gratuita. O reclamante afirmou que fora contratado como executivo de empresa multinacional aqui no Brasil, com salário compatível com o cargo e que já arrumou novo emprego equivalente. Pedidos liquidados;

o) A empresa Suvaco de Cobra Ltda. ingressasse com reclamação trabalhista contra seu ex-empregado Chico da Fedorenta, distribuída para a 32ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE em 22.06.16 cobrando dano material, pois ao dirigir os veículos da empresa o fazia em alta velocidade vindo a empresa a pagar diversas multas de trânsito. Sabe-se que Chico foi despedido por justa causa por desrespeitar as ordens da empresa que eram de dirigir dentro dos limites de velocidade. Em 22.07.17, Chico da Fedorenta ingressou com reclamação trabalhista pleiteando a nulidade da dispensa com justa causa, reconhecimento da dispensa sem justa causa e pagamento de todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, distribuída para a 23ª Vara do Trabalho da mesma cidade;

p) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%, assinada por advogado sem procuração nos autos. Pedidos liquidados;

q) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista proposta em 23.02.2017 em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio

de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. Sabe-se que em 30.09.15 a mesma reclamação havia sido proposta, mas foi arquivada porque o reclamante não compareceu à audiência inaugural e que no dia seguinte ao arquivamento da primeira, foi proposta uma segunda, em idênticos termos, mas igualmente arquivada pelo mesmo motivo em 15.12.2016. Pedidos liquidados;

C.H.I.B.A.T.A. DE PRESCRIÇÃO

TESES DE PRESCRIÇÃO

1) FÓRMULA MÁGICA PARA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL / PARCIAL

Há prescrição quinquenal (parcial) porque os direitos anteriores à _____ estão prescritos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

2) FÓRMULA MÁGICA PARA PRESCRIÇÃO BIENAL

Há prescrição bienal porque o contrato foi extinto no dia _____, pois o reclamante tinha até _____ para ingressar com a reclamação, mas só ingressou com ação no dia _____, portanto mais de 02 anos após a rescisão do contrato, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

Com base nas FÓRMULAS MÁGICAS acima, desenvolva as teses abaixo:

1) Reclamação trabalhista proposta em 23.02.2019 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 13.03.2010 e findou em 22.07.2018.

2) Reclamação trabalhista proposta em 03.03.2019 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 02.09.2011 e findou em 28.11.2015.

3) Reclamação trabalhista proposta em 13.07.2017 reclamando direitos trabalhistas oriundos de alteração contratual ocorrida em 30.09.10.

4) Reclamação trabalhista proposta em 30.09.2018 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 14.05.2012 e findou em 22.07.2015.

5) Inquérito judicial para apuração de falta grave proposto em 01.09.2019 requerendo a apuração da falta cometida por dirigente sindical suspenso no dia 15.07.2019;

6) Sentença trabalhista afastando a prescrição quinquenal porque não alegada na contestação, mas alegada nas razões finais ou alegações finais.

7) Sentença trabalhista afastando a prescrição bienal porque não alegada em contestação, mas alegada apenas no recurso ordinário.

TESES DE CERCEIO DE DEFESA

EXEMPLOS DE TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA INDO

1) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a revelia e a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.

Há nulidade de sentença/decisão cerceio de defesa porque houve cerceio de defesa, pois o preposto não precisa ser empregado, pelo que requer seja concedido novo prazo para defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 843, § 3º da CLT.

2) Em audiência trabalhista, ao ser requerida a realização de perícia por parte do empregador, o Juiz determinou que os honorários do perito fossem antecipados pelo requerente da prova.

Há nulidade de sentença/decisão porque cerceio de defesa, pois os honorários não podem ser antecipados e são pagos pela parte sucumbente do objeto da perícia, pelo que requer a realização da perícia sem antecipação de honorários, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e art. 790-B da CLT.

EXEMPLOS DE TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA VOLTANDO

1) Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho que não decretou a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME, mesmo depois de provado que o preposto não era seu empregado.

O recorrente não tem direito à reforma da decisão porque não houve cerceio de defesa, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada, nos termos do art. 843, § 3º da CLT.

OU

A sentença é válida porque não houve cerceio de defesa, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada, nos termos do art. 843, § 3º da CLT.

2) Em audiência trabalhista, ao ser requerida a realização de perícia por parte do empregador, o Juiz determinou a nomeação do perito e a realização da prova pericial. O perito, após convocado, manifestou-se nos autos afirmando que somente poderia proceder à realização da perícia após o pagamento integral de seus honorários. O Juiz determinou a realização da perícia sem que houvesse o pagamento antecipado. O advogado do reclamante protestou alegando cerceio de defesa porque a perícia, então, não poderia ser realizada ante a manifestação do

perito.

Não houve cerceio de defesa **porque** não pode haver antecipação dos honorários, **pois** os honorários do perito são pagos pela parte sucumbente à pretensão objeto da perícia e após a sua realização, nos termos do art. 790-B da CLT.

CERCEIO DE DEFESA INDO

1) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.

2) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da empregadora doméstica DONA CHOCOTONA uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.

3) Numa relação de terceirização da empresa A compareceu e contestou e a empresa B nem compareceu e tampouco contestou. Na audiência, o Juiz decretou confissão ficta da empresa B.

4) O Juiz do Trabalho julgou procedente reclamação trabalhista reconhecendo o direito do reclamante ao adicional de insalubridade **OU** periculosidade, sem a realização de perícia.

5) Em audiência trabalhista, ao ser requerida a realização de perícia por parte do empregador, o Juiz determinou que os honorários do perito fossem antecipados pelo requerente da prova.

CERCEIO DE DEFESA VOLTANDO

1) Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho que não decretou a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME, mesmo depois de provado que que o preposto não era seu empregado.

2) Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho que não decretou a confissão ficta da empregadora doméstica DONA CHOCOTONA, mesmo depois de provado que que o preposto não era seu empregado.

3) Numa relação de terceirização da empresa A compareceu e contestou e a empresa B nem compareceu e tampouco contestou. Na audiência, o Juiz não decretou a confissão ficta da empresa B. Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho que não decretou a confissão ficta da empresa B, mesmo depois de provado que a segunda ré não compareceu à audiência tampouco contestou a ação.

4) O Juiz do Trabalho julgou procedente reclamação trabalhista reconhecendo o direito do reclamante ao adicional de insalubridade/periculosidade. Sabe-se que durante o processo, a produção de prova pericial não foi requerida pelo reclamante que, ao contrário, disse ser desnecessária, pois o direito ao adicional era público e notório. Mesmo assim, o Juiz determinou a produção de prova pericial, sob protestos do advogado da reclamada. Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho, pois como cabia ao autor provar a existência do direito ao adicional, ao não requerer a perícia acabou por não produzir a prova necessária e o juiz não poderia ter determinado a produção da prova de ofício.

5) Em audiência trabalhista, ao ser requerida a realização de perícia por parte do empregado, o Juiz determinou a nomeação do perito e a realização da prova pericial. O perito, após convocado, manifestou-se nos autos afirmando que somente poderia proceder à realização da perícia após o pagamento integral de seus honorários. O juiz, em seguida, determinou a realização da prova sem que fossem antecipados honorários do perito. O perito se recusou a realizar a perícia, não aceitando o

encargo, sob protestos do advogado do reclamante que afirmou que a atitude do Juiz estaria prejudicando o direito de defesa de seus interesses no processo.

CERCEIO DE DEFESA INDO

6) Em audiência trabalhista, ao ser deferida a realização de prova pericial pelo Juiz, a reclamante pediu para indicar assistente técnico. Ao apreciar o pedido da autora, o Juiz o rejeitou por entender ser totalmente desnecessária a indicação, já que o perito era reconhecido profissional da área, muito requisitado e que nunca havia errado um laudo pericial em toda a sua carreira.

7) Em audiência trabalhista, após ser deferida a realização de prova pericial pelo Juiz e a nomeação de assistentes pelas partes, a reclamada pediu para juntar os quesitos da perícia em cinco dias. Ao apreciar o pedido da ré, o Juiz o rejeitou por entender ser totalmente desnecessária a juntada de quaisquer perguntas ao perito, já que o assistente pela parte requerente já supriria qualquer dúvida acerca do futuro laudo pericial.

8) Em determinado processo tendo como reclamante DOI AKI NI MIN, renomado chef chinês recém-chegado ao Brasil e que ainda não domina o vernáculo, o advogado do Restaurante DON MIAU LTDA. requereu a oitiva do reclamante internacional através de intérprete a ser nomeado pelo Juiz. O juiz indeferiu a nomeação de intérprete por achar desnecessário, já que se o restaurante contratou um chef chinês deveria saber falar o idioma do empregado.

9) Em determinada reclamação trabalhista em que o reclamante pleiteia o pagamento de férias vencidas e décimos terceiros atrasados, o reclamado alegou que havia quitado tudo no momento oportuno. Interpelado pelo Juiz sobre a não-juntada dos documentos comprobatórios de pagamento, a reclamada respondeu em audiência que referidos documentos estavam custodiados no cofre da empresa, mas que foram roubados, juntamente com outros documentos e valores, quando do arrombamento do cofre, de conformidade com boletim de ocorrência e inquéritos policiais juntados aos autos. Informando as partes que não tinham mais nenhuma prova a produzir, o juiz encerrou a instrução e julgou a reclamação trabalhista totalmente procedente tomando por base a não juntada dos documentos comprobatórios de pagamento. Após a sentença, os documentos e valores roubados foram recuperados pelas autoridades policiais. Quando da interposição do recurso ordinário contra a sentença condenatória, a empresa pediu a reforma da decisão e juntou os documentos que haviam sido recuperados e que comprovavam o pagamento das férias e décimos terceiros. O juiz relator determinou o desentranhamento dos documentos porque se tratava de prova nova (documentos novos) e a fase de instrução processual já havia sido encerrada.

10) O Juiz do Trabalho indeferiu a oitiva de testemunha em procedimento sumaríssimo que não compareceu à audiência na qual deveria depor, apesar de comprovado o seu convite.

CERCEIO DE DEFESA VOLTANDO

6) Em audiência trabalhista, ao ser deferida a realização de prova pericial pelo Juiz, foi concedido o prazo de cinco dias para que as partes indicassem seus assistentes técnicos. No prazo, somente a reclamada indicou assistente. Após a realização da perícia, foi anexado o laudo ao processo, tendo reclamante e reclamada se manifestado sobre ele. O Juiz rejeitou a manifestação da reclamante e determinou seu desentranhamento dos autos. A reclamante alegou cerceio de defesa, pois é direito líquido e certo dela se manifestar sobre o laudo pericial, tendo ou não indicado assistente técnico.

7) Em audiência trabalhista, ao ser deferida a realização de prova pericial pelo Juiz, foi concedido o prazo de cinco dias para que as partes apresentassem os quesitos da perícia para que o perito os possa responder. No prazo, somente a reclamada apresentou os quesitos. Um dia após o prazo, a reclamante apresenta os quesitos. O Juiz rejeita os quesitos da reclamante e determina seu desentranhamento dos autos. A reclamante alega cerceio de defesa, pois é direito líquido e certo dela apresentar os quesitos.

8) Em determinado processo tendo como reclamante DOI AKI NI MIN, renomado chef chinês recém-chegado ao Brasil e que ainda não domina o vernáculo, o advogado do Restaurante DON MIAU LTDA. requereu a oitiva do reclamante internacional através de intérprete a ser nomeado pelo Juiz. O juiz deferiu a nomeação de intérprete por achar necessário. O intérprete, após convocado, manifestou-se nos autos afirmando que somente poderia proceder à realização da audiência após o pagamento integral de seus honorários. O juiz, em seguida, determinou a realização da prova sem que fossem antecipados honorários do intérprete. O intérprete se recusou a realizar a prova, não aceitando o encargo, sob protestos do advogado do reclamante que afirmou que a atitude do Juiz estaria prejudicando o direito de defesa de seus interesses no processo.

9) Em determinada reclamação trabalhista em que o reclamante pleiteia o pagamento de férias vencidas e décimos terceiros atrasados, o reclamado alegou que havia quitado tudo no momento oportuno. Interpelado pelo Juiz sobre a não-juntada dos documentos comprobatórios de pagamento, a reclamada respondeu em audiência que referidos documentos estavam custodiados no cofre da empresa, mas que o procurador da empresa havia esquecido as chaves em sua casa de praia e, por esse motivo, não houve tempo hábil para a juntada em audiência. Informando as partes que não tinham mais nenhuma prova a produzir, o juiz encerrou a instrução e julgou a reclamação trabalhista totalmente procedente tomando por base a não juntada dos documentos comprobatórios de pagamento. Quando da interposição do recurso ordinário contra a sentença condenatória, a empresa pediu a reforma da decisão e juntou os documentos que haviam sido recuperados do cofre e que comprovavam o pagamento das férias e décimos terceiros, alegando ser documento novo/prova nova. O juiz relator determinou o desentranhamento dos documentos porque não se tratava de prova nova (documentos novos) e a fase de instrução processual já havia sido encerrada. O advogado do empregador protestou contra a decisão alegando cerceio de defesa e

que se tratava de prova nova, pois somente naquele momento teve pleno acesso aos documentos que estavam trancafiados no cofre.

10) O Juiz do Trabalho indeferiu a oitiva de testemunha em procedimento sumaríssimo que não compareceu à audiência na qual deveria depor, uma vez que não houve comprovação do convite. O advogado da parte interessada no depoimento protestou alegando cerceio de defesa.

CERCEIO DE DEFESA INDO

11) O Juiz do Trabalho indeferiu a oitiva de testemunha em procedimento ordinário que não compareceu à audiência na qual deveria depor, apesar de requerido o convite dela em audiência pela parte interessada.

12) O Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da reclamante depois que não compareceu à audiência em prosseguimento na qual deveria depor, sem que o juiz houvesse cominado a pena de confissão.

13) Em determinado processo trabalhista foi requerida a realização de perícia para averiguação de insalubridade.

Deferida pelo juiz a prova pericial, constatou-se que o estabelecimento em que deveria ser realizada a perícia havia sido extinto. O juiz, entendendo que nada mais poderia ser feito, encerrou a instrução processual, sob protestos do advogado do reclamante, e julgou o processo negando ao reclamante o direito ao adicional de insalubridade a impossibilidade de produção de provas.

14) Em determinado processo trabalhista com audiência marcada para o dia 22.06.23, compareceu o reclamado, acompanhado de seu advogado, com o comprovante do Aviso de Recebimento da notificação em mãos, datado de 20.06.23. Na oportunidade, informou que não havia tido tempo de se preparar para a audiência apropriadamente. O juiz indeferiu seu pedido ainda em audiência e deu prosseguimento à mesma.

15) Em determinado processo trabalhista com audiência marcada para o dia 22.06.23, compareceu o reclamado, acompanhado de seu advogado, com o comprovante do Aviso de Recebimento da notificação na mão datando de 20.06.23. Na oportunidade, informou que não havia tido tempo de se preparar para a audiência apropriadamente. O juiz indeferiu seu pedido ainda em audiência e deu prosseguimento à mesma, **julgando o processo totalmente procedente.**

CERCEIO DE DEFESA VOLTANDO

11) O Juiz do Trabalho determinou a convocação de testemunha em procedimento ordinário que não compareceu à audiência na qual deveria depor, mesmo não tendo sido requerida a sua intimação pela parte interessada em sua oitiva no momento processual oportuno. O advogado da parte *ex-adversa* protestou contra a decisão do juiz alegando que havia precluído o direito da outra parte de ouvir a testemunha.

12) O Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da reclamante depois que não compareceu à audiência em prosseguimento na qual deveria depor, após a cominação da pena de confissão. O advogado da parte contrária alegou cerceio de defesa uma vez que a pena de confissão somente poderia ser aplicada no caso de ausência na primeira audiência.

13) Em determinado processo trabalhista foi requerida a realização de perícia para averiguação de insalubridade.

Deferida pelo juiz a prova pericial, constatou-se que o estabelecimento em que deveria ser realizada a perícia havia sido extinto. O juiz, entendendo que a perícia não poderia mais ser realizada, determinou que as partes produzissem outras provas que não a pericial no sentido da existência ou não do adicional. O advogado da reclamada se insurgiu contra a decisão alegando que a perícia para a averiguação de insalubridade é obrigatória e que, portanto, seria a única prova possível. Logo, não

sendo possível a realização da perícia, prejudicado está o pedido de insalubridade do autor.

14) Em determinado processo trabalhista com audiência marcada para o dia 22.06.23, compareceu o reclamado, acompanhado de seu advogado, com o comprovante do Aviso de Recebimento da notificação na mão datando de 30.06.23. Na oportunidade, informou que não havia tido tempo de se preparar para a audiência apropriadamente. O juiz indeferiu seu pedido ainda em audiência e deu prosseguimento à mesma. O advogado do reclamado protestou em audiência alegando cerceio de defesa.

15) Em determinado processo trabalhista com audiência marcada para o dia 22.06.23, compareceu o reclamado, acompanhado de seu advogado, com o comprovante do Aviso de Recebimento da notificação na mão datando de 30.06.23. Na oportunidade, informou que não havia tido tempo de se preparar para a audiência apropriadamente. O juiz indeferiu seu pedido ainda em audiência e deu prosseguimento à mesma, julgando o processo totalmente procedente. Em sede de RO, o advogado do reclamado alegou cerceio de defesa.

CERCEIO DE DEFESA INDO

16) Em determinado processo trabalhista, cujo somatório dos pedidos dava pouco mais de vinte mil reais, a audiência foi marcada para o dia 22.06.23. No ato, compareceu o reclamante acompanhado de seu advogado; ausentes reclamado e seu advogado. Ao consultar os autos, o Juiz observou que o AR havia voltado porque a empresa não mais existia no local, pelo que o advogado do reclamante requereu a citação por edital, o que foi prontamente deferido pelo juiz. Publicado o edital e redesignada a audiência, no ato compareceu o reclamante acompanhado de seu advogado e novamente ausentes reclamado e seu advogado, pelo que foi requerida a revelia e a confissão ficta da reclamada, com o julgamento totalmente procedente da ação. Pleito acolhido em todos os seus termos.

17) Em determinado processo trabalhista, a audiência foi marcada para o dia 22.06.23. No ato, compareceu o reclamante acompanhado de seu advogado; ausentes reclamado e seu advogado. Ao consultar os autos, o Juiz observou que o AR havia voltado sem ter sido cumprido porque o endereço em que o reclamado reside não é servido pelos correios, pois trata-se de Distrito pertencente a cidade de interior de Estado. Na oportunidade, foi requerido pelo reclamante a citação por edital uma vez o reclamante estava se escondendo no interior, criando embaraços à notificação, o que foi prontamente deferido pelo juiz. Publicado o edital e redesignada a audiência, no ato compareceu o reclamante acompanhado de seu advogado e novamente ausentes reclamado e seu advogado, pelo que foi requerida revelia e a confissão ficta da reclamada, com o julgamento totalmente procedente da ação. Pleito acolhido em todos os seus termos.

18) Em determinado processo trabalhista em que o reclamante pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, o feito foi contestado sem a alegação de prescrição. Produzidas todas as provas durante a instrução processual e antes de ser feita a segunda proposta obrigatória de conciliação, o Juiz abriu prazo de dez minutos para as partes aduzirem alegações finais orais. O advogado do reclamado, em suas razões finais, sustentou que todo os direitos do autor haviam sido atingidos pela prescrição bienal. O juiz, ao julgar a reclamação trabalhista, afastou a alegação de prescrição bienal porque o direito de reclamado havia precluído uma vez que não o fez na contestação, como dispõe nos arts. 336 e 341 do CPC.

19) Em determinado processo trabalhista em que o reclamante pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, o feito foi contestado sem a alegação de prescrição. Produzidas todas as provas durante a instrução processual e antes de ser feita a segunda proposta obrigatória de conciliação, o Juiz abriu prazo de dez minutos para as partes aduzirem alegações finais orais. Após as razões finais das partes, o juiz julgou a reclamação trabalhista totalmente procedente. Inconformado, o reclamado interpôs recurso ordinário em que alegou prescrição bienal dos direitos trabalhistas do reclamante. Contrarrazões apresentadas, o TRT negou provimento do RO da reclamado afastando a alegação de prescrição bienal porque o direito de reclamado havia precluído uma vez que não o fez na contestação, como dispõe nos arts. 336 e 341 do CPC.

20) Em determinado processo trabalhista, a citação do reclamando não fora realizada porque a empresa havia mudado de endereço. Determinou o juiz que fosse oficiado à Junta Comercial da cidade que enviasse aditivo com o endereço atual da

reclamada. A Junta Comercial, através de seu estagiário, informou que não houve qualquer alteração de endereço feita por aditivo, apesar de o aditivo com a mudança de endereço já ter sido protocolado há alguns meses. Após manifestação do advogado do reclamante, o Juiz entendeu que a empresa estaria criando embaraços à notificação, pelo que determinou a citação por edital. Ausente à audiência, foi decretada a revelia e a confissão da reclamada com o julgamento totalmente procedente da ação. Durante o prazo recurso, a empresa ficou sabendo do ocorrido e interpôs recurso ordinário contra a decisão alegando cerceio de defesa ante a nulidade de citação.

CERCEIO DE DEFESA VOLTANDO

16) Em determinado processo trabalhista, cujo somatório dos pedidos dava pouco mais de vinte mil reais, a audiência foi marcada para o dia 22.06.23. No ato, compareceu o reclamante acompanhado de seu advogado; ausentes reclamado e seu advogado. Ao consultar os autos, o Juiz observou que o AR havia voltado porque a empresa não mais existia no local, pelo que o advogado do reclamante requereu a citação por edital, o que foi prontamente indeferido pelo juiz com o arquivamento do processo e condenação do reclamante em custas processuais. Inconformado, o reclamante interpôs recurso ordinário alegando cerceio de defesa e reforma da decisão para que o reclamado seja citado por edital. Elabore a tese de defesa do seu cliente, o empregador.

17) Em determinado processo trabalhista, a audiência foi marcada para o dia 22.06.23. No ato, compareceu o reclamante acompanhado de seu advogado; ausentes reclamado e seu advogado. Ao consultar os autos, o Juiz observou que o AR havia voltado sem ter sido cumprido porque o endereço em que o reclamado reside

não é servido pelos correios, pois trata-se de Distrito pertencente a cidade de interior de Estado. Na oportunidade, foi requerido pelo reclamante a citação por edital uma vez o reclamante estava se escondendo no interior, criando embaraços à notificação, o que foi prontamente indeferido pelo juiz e que determinou a sua citação por oficial de justiça. No dia da audiência, compareceram as partes com seus advogados e foi contestada a ação. Irresignado com a decisão judicial, protesta o advogado do reclamante em audiência alegando que o Juiz deveria reconsiderar a defesa da reclamada porque a citação foi feita de forma equivocada. Elabore a tese de defesa do seu cliente, o empregador.

18) Em determinado processo trabalhista em que o reclamante pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, o feito foi contestado sem a alegação de prescrição. Produzidas todas as provas durante a instrução processual e antes de ser feita a segunda proposta obrigatória de conciliação, o Juiz abriu prazo de dez minutos para as partes aduzirem alegações finais orais. O advogado do reclamado, em suas razões finais, fez referência apenas aos argumentos expostos na peça de defesa. O juiz, ao julgar a reclamação trabalhista, a julgou totalmente procedente. Em sede de recurso ordinário, o reclamado pediu a reforma da decisão com a repetição dos argumentos apresentados em sua peça de defesa. Negado provimento ao RO, o reclamando interpõe recurso de revista para o TST, alegando dessa vez, prescrição bienal dos direitos trabalhistas do autor. Ao ser recebido o RR, reclamante é intimado para apresentar contrarrazões. Como advogado do reclamante, apresente a tese de defesa quanto a alegação de prescrição.

19) Em determinado processo trabalhista em que o reclamante pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, o feito foi contestado sem a alegação de prescrição. Produzidas todas as provas durante a instrução processual e antes de ser feita a segunda proposta obrigatória de conciliação, o Juiz abriu prazo de dez minutos para as partes aduzirem alegações finais orais. Após as razões finais das partes, o juiz julgou a reclamação trabalhista totalmente procedente. Transitada em julgado a decisão, inicia-se o processo de execução com a consequente penhora de bens do devedor para a garantia do juízo. Em cinco dias da garantia do juízo, são apresentados embargos à execução alegando prejudicial de prescrição bienal de todos os direitos do autor, pois a reclamação trabalhista fora proposta mais de dois anos da extinção do contrato de trabalho, já contado com a projeção do aviso prévio. Você, intimado para apresentar defesa aos embargos apresentados, indique a tese a ser levantada quanto a alegação de prescrição.

20) Em determinado processo trabalhista, a citação do reclamando não fora realizada porque a empresa havia mudado de endereço. Determinou o juiz que fosse oficiado à Junta Comercial da cidade que enviasse aditivo com o endereço atual da reclamada. A junta informou que não houve qualquer alteração de endereço feita por aditivo. Após manifestação do advogado do reclamante, o Juiz entendeu que a empresa estaria criando embaraços à notificação, pelo que determinou a citação por edital. Ausente à audiência, foi decretada a revelia e a confissão da reclamada com o julgamento totalmente procedente da ação. Durante o prazo recurso, a empresa ficou sabendo do ocorrido e interpôs recurso ordinário contra a decisão alegando cerceio de defesa ante a nulidade de citação.

C.H.I.B.A.T.A. DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS

TESES DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS

1) Que ao recurso foi negado seguimento porque interposto um dia após o prazo, pois o último dia caiu no feriado nacional.

Há tempestividade do recurso **porque** houve feriado nacional, **pois** o feriado suspendeu o prazo do recurso prorrogando-o para o dia útil seguinte, pelo que o recurso deve ser admitido por ser tempestivo, nos termos do art. 775 da CLT.

2) Que ao recurso foi interposto no 15º dia após a publicação da decisão.

3) Que ao recurso foi dado seguimento. Sabe-se que o recorrente, ainda em audiência, foi intimado para comparecer à próxima audiência para prolação (leitura) da sentença. Na data marcada, o recorrente não compareceu. 15 dias após a audiência, foi publicada a decisão no DOJT e no terceiro dia foi protocolizado o recurso a que foi negado seguimento.

4) Que ao recurso foi negado seguimento por intempestividade. Sabe-se que a decisão foi publicada dia 22.06.21 e que no quinto dia do prazo foram interpostos embargos de declaração para sanar contradição no julgado. Publicada a decisão que acolheu os embargos no dia 22.07.21. No dia 27.07.21, foi protocolizado o recurso a que foi negado seguimento uma vez que o prazo final teria acontecido dia 30.06.21. Considere todos os dias como sendo úteis.

5) Que ao recurso foi dado seguimento por tempestivo. Sabe-se porque interposto um dia após o prazo, pois o último dia caiu no feriado estadual. O recurso foi interposto sem a juntada de qualquer documento.

6) Que após a interposição do recurso, foi constatada que a procuração do advogado, outorgada pela sociedade empresária, não continha a qualificação de seu representante legal;

7) Que após a interposição do recurso, foi constatada que não havia procuração do advogado subscritor do recurso nos autos;

8) Que foi negado seguimento a recurso porque o mesmo só tinha assinatura na folha de rosto (de interposição) do recurso.

9) Que foi negado seguimento a recurso porque a procuração do advogado subscritor do recurso é tácita e só é possível a interposição de recurso com procuração expressa do tipo escrita;

10) Que foi negado seguimento a recurso porque a procuração do advogado subscritor do recurso é verbal e só é possível a interposição de recurso com procuração expressa do tipo escrita;

11) Que ao recurso foi dado seguimento. O valor da condenação foi R\$ 50.000,00 e as custas foram recolhidas no valor de R\$ 300,00.

12) Que ao recurso foi negado seguimento por deserção uma vez que as custas não foram recolhidas pela Fazenda Pública. O valor da condenação foi R\$ 50.000,00.

13) Que ao recurso foi negado seguimento por deserção uma vez que as custas não foram recolhidas pela Massa Falida. O valor da condenação foi R\$ 50.000,00.

14) Que ao recurso foi negado seguimento por deserção uma vez que as custas não foram recolhidas pela recorrente beneficiário da justiça gratuita. O valor da condenação foi R\$ 50.000,00.

15) Que o empregador foi intimado para recolher a diferença das custas resultante de acordo homologado em juízo, já que o mesmo só havia recolhido a metade, pois nada ficou convencionado/ajustado de forma diversa no termo.

16) Que foi dado seguimento ao recurso ordinário da OAB sem o pagamento das respectivas custas, pois o juízo a quo entendeu que ela seria dispensada por isenção.

17) Que ao recurso foi negado seguimento. O valor da condenação foi R\$ 50.000,00 e o depósito recursal para o RO efetuado no valor de R\$ 10.986,80. Considere o valor de R\$ 10.986,80 como sendo o valor do depósito recursal.

18) Que aos recursos da Fazenda Pública, Empresa em Liquidação Judicial, Entidade Filantrópica foram negados seguimentos por deserção, falta de depósito recursal.

19) Que os empregadores domésticos, Micro Empresários, Empresários de Pequeno Porte, Entidade Sem Fins Lucrativos foram intimados para recolher as diferenças dos depósitos recursais, já que os depósitos foram de apenas R\$ 5.494,40 e o valor integral é R\$ R\$ 10.986,80.

20) Que ao recurso do empregado foi negado seguimento por deserção, uma vez que o mesmo não efetuou o depósito recursal, mas, apenas juntou aos autos comprovantes de seguro-garantia/seguro-fiança.

21) Que ao recurso foi dado seguimento por ser tempestivo. Sabe-se que a decisão foi publicada dia 03.03.23 e que no 09.03.23 foram interpostos embargos de declaração para sanar contradição no julgado. Publicada a decisão que acolheu os embargos no dia 26.08.23. No dia 03.09.23, foi protocolizado o recurso a que foi dado seguimento por tempestivo, uma vez que a oposição dos embargos de declaração suspendera o prazo para a interposição do recurso. Considere todos os dias como sendo úteis.

C.H.I.B.A.T.A. DE EXECUÇÃO

O QUE PODERÁ SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO OU DE TERCEIROS QUANDO ...

É bem fácil ter sucesso no exercício abaixo e acertar questões sobre o assunto na prova de 2ª fase. Para isso, basta que você ASSISTA ÀS VIDEOAULAS DE EXECUÇÃO, caso já não as tenha assistido, e dê uma lida nos seguintes dispositivos: art. 884, caput e parágrafos da CLT, arts. 917 e 525, §1º do CPC.

1) for avaliado por oficial BWM X1 ano/modelo 2016/2016 no valor de R\$ 50.000,00 quando o valor de mercado do mesmo veículo ano e modelo é R\$ 165.000,00?

*Há avaliação errônea **porque** não foi respeitado o valor de mercado, **pois** o veículo foi avaliado em R\$ 50.000,00 e o valor de mercado é de R\$ 165.000,00, nos termos do art. 917, II, CPC.*

2) for executado crédito trabalhista fundado em Lei Federal que na época da condenação tinha presunção de constitucionalidade, mas que agora, na execução, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal?

3) tiver havido pagamento do valor total da execução (principal, juros, correção monetária, contribuição previdenciária e despesas processuais) ocorrido na Vara do Trabalho perante o Diretor de Secretaria que recebeu a quantia mediante recibo em duas vias, tendo uma ficado com o reclamado e a outra, por erro, não juntada ao processo?

4) a sentença exequenda tiver condenado o reclamado ao pagamento de horas extras com reflexos, horas noturnas com reflexos e intervalo intrajornada não respeitado, sem reflexos, e a sentença de liquidação tiver incluído os reflexos do intervalo intrajornada não concedido?

5) a penhora tiver recaído sobre bem de família, conta-salário ou outro bem absolutamente impenhorável?

6) o processo de conhecimento tiver corrido à revelia do ora executado, pois apesar de o procedimento ter sido sumaríssimo o Juiz determinou a citação por edital?

7) a penhora recair sobre bem de sócio já excluído da sociedade há mais de dois anos do ajuizamento da reclamação trabalhista e que não é parte do processo de execução?

8) a penhora recair sobre bem de sócio já excluído da sociedade há mais de dois anos, tendo o juízo determinado a desconsideração da pessoa jurídica da sociedade e citado dito sócio para compor o pólo passivo como parte do processo de execução, já que o contrato social que existente nos autos desde o processo de conhecimento está desatualizado?

9) Em liquidação de sentença é determinada da aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento da obrigação.

10) Em liquidação de sentença é determinada a aplicação da correção monetária a partir do mês da prestação de serviços.

TESES DE INCOMPETÊNCIA

1) Em processo de execução oriundo de São Paulo-SP, a 150ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP determina a penhora de veículo automóvel Volvo S60T6, com a expedição de carta precatória para a Vara do Trabalho de Barretos-SP. Recebida a carta, é penhorado automóvel citado, só que o veículo pertence ao irmão do executado, e não ao próprio. O irmão do executado opõe Embargos de Terceiros na Vara do Trabalho de Barretos-SP que se julga competente para processá-los e julgá-los.

2) Em processo de execução oriundo de São Paulo-SP, a 150ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP determina a penhora de quaisquer bens livres e desimpedidos do executado com a expedição de carta precatória para a Vara do Trabalho de Barretos-SP. Recebida a carta, o Juízo de Barretos-SP determina a penhora veículo automóvel Volvo S60T6, só que o veículo pertence ao irmão do executado, e não ao próprio. Este opõe os Embargos de Terceiros na Vara do Trabalho de São Paulo-SP que se julga competente para processá-los e julgá-los.

3) Em processo de execução oriundo da 150ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP é expedida carta precatória para a Vara do Trabalho de Barretos-SP. Recebida a carta, o Juízo de Barretos-SP determina a penhora veículo automóvel Volvo S60T6 pertencente ao executado e o oficial de justiça executor do mandando avalia o bem em R\$ 75.000,00 quando seu valor de mercado é R\$ 400.000,00. O executado opõe os Embargos a Execução na Vara do Trabalho de São Paulo-SP que se julga competente para processá-los e julgá-los.

4) Em processo de execução oriundo de São Paulo-SP, a 150ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP determina a penhora de veículo automóvel Volvo S60T6, avaliando-o em R\$ 75.000,00, com a expedição de carta precatória para a Vara do Trabalho de Barretos-SP. Recebida a carta, é penhorado o automóvel descrito no mandando pertencente ao executado. No entanto, seu valor de mercado gira em torno de R\$ 400.000,00. O executado opõe Embargos à Execução na Vara do Trabalho de Barretos-SP que se julga competente para processá-los e julgá-los.

5) Execução de certidão de dívida ativa pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre salários pagos durante todo o contrato de trabalho?

C.H.I.B.A.T.A. ESPECIAL DE EXECUÇÃO

Desenvolva as TESES DE EXECUÇÃO utilizando a FÓRMULA MÁGICA. Desenvolver corretamente as teses fica ainda mais fácil se você ler os arts. 770 e parágrafo único, 878, 883-A e 884 da CLT, arts. 520, incisos. I, II, IV, § 4º, art. 521, seus incisos e parágrafo único, § 6º do art. 525, art. 919, § 1º, art. 921, inc. II, todos do CPC e OJ 93, SDI-2, TST.

1) Em determinado processo de execução, o oficial de justiça, ao cumprir mandando de execução e penhora, procedeu a constrição judicial de veículo do devedor, em sua residência, às 21h. Tudo de acordo com certificação no verso do mandando cumprido.

Há nulidade da penhora porque foi feita fora do horário legal, pois o oficial procedeu à constrição do veículo do devedor às 21h e o máximo é até às 20h, nos termos do art. 770 da CLT.

2) Em determinado processo de execução, foi penhorado veículo do devedor e avaliado, por oficial de justiça, pelo valor de R\$ 100.000,00. Não houve lance na primeira hasta pública. Em segunda hasta, foi arrematado pelo valor de R\$ 45.000,00.

3) Em determinado processo de execução, após várias tentativas de penhora de valores em conta corrente da empresa SATEONLINE LTDA., restaram frustradas todas as tentativas, inclusive com certidões negativas do GRI e RENAJUD, o advogado do credor requereu a penhora do faturamento mensal da empresa até a satisfação total do crédito exequendo. Em sua decisão, o juiz da execução determinou a penhora/bloqueio mensal de 90% do faturamento mensal da empresa até a garantia total do juízo.

4) Em determinado processo de execução provisória, após várias tentativas de penhora de valores em conta corrente da empresa SATEONLINE LTDA., restaram frustradas todas as tentativas, inclusive com certidões negativas do GRI e RENAJUD, o advogado do credor requereu a penhora do faturamento mensal da empresa até a satisfação total do crédito exequendo. Juízo garantido, o reclamante requer sejam os valores levantados em seu favor pois, além de serem créditos trabalhistas de natureza alimentícia, encontra-se com sua família em estado de necessidade (TESE 01).

5) Em determinado processo de execução provisória, após várias tentativas de penhora de valores em conta corrente da empresa SATEONLINE LTDA., restaram frustradas todas as tentativas, inclusive com certidões negativas do GRI e RENAJUD, o advogado do credor requereu a penhora do faturamento mensal da empresa até a satisfação total do crédito exequendo. Juízo garantido, o reclamante requer sejam os valores levantados em seu favor pois, além de serem créditos trabalhistas de natureza alimentícia, encontra-se com sua família em estado de necessidade (TESE 02).

6) Após a prolação de sentença condenatória em que o empregador foi condenado a pagar quantia certa ao empregado, estando as partes devidamente representadas por seus respectivos advogados, o juiz determina, de ofício, a execução dos valores reconhecidos em sentença.

7) Em determinado processo de execução, após várias tentativas de penhora de valores em conta corrente da empresa SATEONLINE LTDA., restaram frustradas todas as tentativas, inclusive com certidões negativas do GRI e RENAJUD, o advogado do credor requereu a penhora do faturamento mensal da empresa em 10% até a satisfação total do crédito exequendo. Juízo garantido, o reclamante requer sejam os valores levantados em seu favor. Em atendimento ao que foi requerido, o juiz determinou o levantamento do valor, sem que nenhuma garantia fosse exigida. Sabe-se que nos Embargos à Execução opostos pelo devedor há alegação de inexigibilidade do título.

8) Após a prolação de sentença condenatória em que o empregador foi condenado a pagar quantia certa ao empregado, estando as partes devidamente representadas por seus respectivos advogados, o credor, por simples petição, requer o cumprimento provisório da sentença (execução provisória), enquanto é processado o recurso ordinário do empregador. Decorridos dois meses do início da execução e ainda sem qualquer garantia do juízo, o credor leva a protesto a sentença condenatória e requer seja o devedor inscrito no BNDT. Medidas efetivadas.

9) Após a prolação de sentença condenatória em que o empregador foi condenado a pagar quantia certa ao empregado, estando as partes devidamente representadas por seus respectivos advogados, o credor, por simples petição, requer o cumprimento provisório da sentença (execução provisória), enquanto é processado o recurso ordinário do empregador. Antes mesmo da garantia do juízo, ao recurso do empregador é dado provimento para julgar totalmente improcedente a reclamação trabalhista. O empregado, irredimido, interpõe recurso contra a decisão e ao recurso é negado seguimento, sem que qualquer outra medida de inconformismo seja levada efeito.

10) Em determinado processo de execução provisória, garantido o juízo, foram opostos embargos à execução pelo devedor e impugnação pelo credor. Em uma única decisão, o juiz julgou as duas medias e antecipou os efeitos da tutela, na sentença, para que o credor levantasse em seu favor os valores penhorados em conta bancária do executado (TESES 1 e 2).

C.H.I.B.A.T.A. DE ÔNUS DA PROVA

TESES DE ÔNUS DA PROVA

A questão da distribuição do ônus da prova no Processo do Trabalho tanto poderá cair nas questões quanto na peça profissional, principalmente se a peça for um recurso, como o ordinário ou o de revista, por exemplo:

1) Empregado ingressa com reclamação trabalhista alegando a prestação de 2 horas extras por dia por trabalhar das 08h-12h e das 14h-20h de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8h-12h, em empresa com 15 empregados. Designada audiência de instrução, as testemunhas do reclamante não souberam explicar de forma satisfatória a jornada do autor e o reclamado dispensou a oitiva de suas testemunhas. O juiz, na sentença, reconheceu a prestação de horas extras e condenou o empregador ao pagamento de duas horas extras diárias, pelo fato de não ter juntado os cartões de ponto e comprovado a inexistência de horas extras. Como advogado da empresa, recorra.

O reclamante não tem direito às horas extras porque não provou fato constitutivo do seu direito, pois não provou que prestava horas extras, o estabelecimento não tem obrigação de controlar o ponto (menos de 20 empregados) e suas testemunhas não souberam informar sua jornada, nos termos do art. 818, inc. I da CLT e Súmula 338, inc. I do TST.

2) Empregado ingressa com reclamação trabalhista alegando a prestação de 2 horas extras por dia por trabalhar das 08h-12h e das 14h-20h de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8h-12h, em empresa com 21 empregados. Designada audiência de instrução, as testemunhas do reclamante não souberam explicar de forma satisfatória a jornada do autor e o reclamado dispensou a oitiva de suas testemunhas. O juiz na sentença, não reconheceu a prestação de horas extras e deixou de condenar o empregador ao pagamento de duas horas extras diárias, pelo fato de que as testemunhas do reclamante não produziram prova robusta e cabal da prestação do trabalho extra. Sabe-se que o empregador não juntou os cartões de ponto. Como advogado do empregado, recorra.

3) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo duas horas extras por dia com adicional de 50%. Em audiência, durante o depoimento pessoal das partes, o Juiz pergunta ao preposto quantos empregados trabalham no mesmo estabelecimento em que o reclamante prestava serviços e obtém como resposta 21 empregados. Em seguida, foi dado ao reclamado o prazo de 24 horas para a juntada dos cartões de ponto. Passado o prazo, não houve juntada dos cartões de ponto, tampouco houve qualquer justificativa por parte da empresa. Designada audiência de instrução para depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, e oitiva de testemunhas, sob pena de encerramento da prova. Partes ausentes à audiência. O juiz julgou totalmente improcedente o pedido de horas extras do reclamante.

4) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo duas horas extras por dia com adicional de 50%. Em audiência, durante o depoimento pessoal das partes, o Juiz pergunta ao preposto quantos empregados trabalham no mesmo estabelecimento em que o reclamante prestava serviços e obtém como resposta 21 empregados. Em seguida, foi dado ao reclamado o prazo de 24 horas para a juntada dos cartões de ponto. Passado o prazo, o reclamado junta um calhamaço de cartões de ponto com jornadas invariáveis. Designada audiência de instrução para depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, e oitiva de testemunhas, sob pena de encerramento da prova. Partes ausente à audiência o juiz proferiu a sua decisão julgando totalmente improcedente o pedido de horas extras do reclamante.

5) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo o pagamento do valor relativo aos vales transporte não concedidos na vigência do contrato de trabalho. Contestada a ação, o empregador argumenta que o empregado não fazia jus aos vales porque não precisava deles para ir trabalhar. Designada audiência de instrução e julgamento, nem empregado e nem empregador apresentaram testemunhas e nem juntaram qualquer tipo de documento. Na sentença o juiz julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que cabia ao empregado a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

6) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo diferenças salariais em decorrência de equiparação salarial, apontando como paradigma, empregado da mesma empresa cujo padrão salarial é mais elevado que o do reclamante, muito embora ambos exercessem a mesma função e na mesma localidade. O empregador, na contestação, afirmou que a diferença salarial se dá em virtude de que a perfeição técnica do paradigma é bastante superior à do reclamante. Designada audiência de instrução, compareceram as partes, mas deixaram de apresentar testemunhas e documentos. Na sentença o juiz julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que cabia ao empregado a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

7) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo a nulidade dos descontos salariais dos últimos cinco anos relativos à contribuição sindical. Em defesa, a empresa junta documento assinado de próprio punho pelo empregado concordando expressamente com o desconto. Em réplica, o empregado sustenta que o documento é falso, pois quando de sua admissão foi obrigado a assinar documento

e branco. Encerrada a instrução sem que outras provas fossem produzidas, o juiz julgou procedente a ação para reconhecer a nulidade do documento e condenar o empregador a devolver os valores descontados.

8) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício por ter trabalhado para a empresa SATEONLINE LTDA. de forma não eventual de segunda a sexta, subordinada à horários, 8h-12h e 14h-18h e com salário-mínimo mensal desde 03.03.2020. Em sua defesa, o empregador alega nunca ter havido prestação de quaisquer tipos de serviços, como também alega não conhecer e nunca ter visto o reclamante na empresa. Em réplica, o empregado sustenta que as alegações do empregador são falácias, inverdades, mentiras e fakenews. Encerrada a instrução sem que outras provas fossem produzidas, o juiz julgou procedente a ação para reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e reclamado.

9) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício por ter trabalhado para a empresa SATEONLINE LTDA. de forma não eventual de segunda a sexta, subordinada à horários, 8h-12h e 14h-18h e com salário-mínimo mensal desde 03.03.2020. Em sua defesa, o empregador alega que o reclamante era trabalhador eventual, indo apenas duas vezes por semana ao seu estabelecimento para realizar a faxina das salas de aula. Em réplica, o empregado afirma que as alegações do empregador são falácias, inverdades, mentiras e fakenews. Encerrada a instrução sem que outras provas fossem

produzidas, o juiz julgou improcedente a ação deixando de reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e reclamado.

10) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício por ter trabalhado para a empresa SATEONLINE LTDA. de forma não eventual de segunda a sexta, subordinada à horários, 8h-12h e 14h-18h e com salário-mínimo mensal desde 03.03.2020. Em sua defesa, o empregador alega que o reclamante era trabalhador era estagiário do Curso de Cinema, exibindo e juntando aos autos contrato de estágio firmando entre o reclamado e a Faculdade PUTZ. Em réplica, o empregado afirma que as alegações que o documento só traz são falácias, inverdades e mentiras. Encerrada a instrução sem que outras provas fossem produzidas, o juiz julgou improcedente a ação deixando de reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e reclamado.

11) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa por justa causa, porque não cometeu qualquer tipo de falta grave, e o reconhecimento de sua dispensa sem justa causa, bem como o pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, todas devidamente descritas na petição inicial. Em sua defesa, o empregador sustenta que o empregado abandonou o emprego, não prestando serviços por mais de 30 dias, sem dar qualquer notícia ou justificativa durante todo esse período. Em réplica, o empregado afirma que as alegações que o documento só traz são falácias, inverdades e mentiras. Encerrada a instrução sem que documentos fossem juntados e outras provas fossem produzidas,

o juiz julgou improcedente a entendendo pelo cometimento de falta grave e válida demissão por justa causa.

12) MISTER CATRACA ingressa com reclamação trabalhista contra seu empregador, a gravadora SOM LIVRE S.A., requerendo o reconhecimento do seu direito à 25 cotas do salário-família, pois, segundo alega, apresentou as certidões de nascimento de seus 25 filhos menores de 14 anos de idade ao empregador quando de sua admissão. Em sua defesa, o empregador sustentou quando nunca recebera tais documentos, de modo que o termo inicial do direito às 25 cotas de salário-família é a partir do ajuizamento da ação, já que a juntada das certidões de nascimento está sendo feita em juízo. Em réplica, o empregado alega que o empregador sempre se recusava a receber, chegando até mesmo a se esconder do reclamante dentro da empresa ou fugir por portas e passagens secretas, por isso o termo inicial do pagamento das cotas do salário-família deve coincidir com a data de sua contratação. Encerrada a instrução com a juntada ao processo das 25 certidões de nascimento. Sem que quaisquer outras provas fossem produzidas, o juiz julgou procedente o pedido de pagamento de 25 cotas de salário-família ao reclamante e determinou como termo inicial do direito às cotas a data de sua admissão.

C.H.I.B.A.T.A. DE AÇÃO RESCISÓRIA

Desenvolva as teses de AÇÃO RESCISÓRIA abaixo usando a FÓRMULA MÁGICA. Desenvolver corretamente as teses fica mais se você ler os arts. 966 do CPC

01) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, foi apurado em processo criminal e correição do TRT da 25ª Região que o juiz que proferiu a decisão havia recebido vultosa quantia para julgar a reclamação trabalhista totalmente procedente.

Há nulidade da decisão porque houve corrupção do juiz, pois foi apurado que o juiz que proferiu a decisão havia recebido vultosa quantia para julgar a reclamação trabalhista totalmente procedente, nos termos do art. 966, I, do CPC.

02) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, foi apurado em processo criminal e correição do TRT da 25ª Região que o juiz que proferiu a decisão havia deixado de penhorar a conta bancária do executado porque este lhe devia dinheiro em decorrência de dívida civil entre o executado e o juiz, pois caso houvesse a penhora no processo de execução trabalhista, o juiz nunca receberia seus valores.

03) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, foi apurado em processo criminal e correição do TRT da 25ª Região que o Desembargador que proferiu a decisão, antes mesmo da distribuição do processo, havia pedido emprego para a filha em determinada Multinacional e que todo processo dessa empresa que chegasse em suas mãos, julgaria sempre em desfavor do reclamante, o que de fato aconteceu.

04) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, deu-se início a execução de contribuições previdenciárias sobre os salários pagos, como determinado em sentença.

05) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, foi apurado em processo correicional perante o TRT da 25ª Região que o Desembargador que proferiu a decisão foi o mesmo que havia julgado o mesmo processo em primeira instância, quando era Juiz de Vara do Trabalho.

06) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, foi apurado em processo criminal que o autor da ação havia coagido as testemunhas do empregador para não comparecerem à audiência de instrução e, por esse motivo, a reclamação foi julgada totalmente procedente.

07) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, foi apurado em processo criminal que a testemunha em cujo depoimento se baseou o juiz para julgar a reclamação totalmente procedente havia mentido em juízo.

08) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito que condenou o empregador a pagar férias vencidas por falta de pagamento, foram obtidos documentos que comprovavam o pagamento das férias. Tais documentos não foram apresentados à época da instrução probatória porque o reclamante, em conluio com o chefe do setor pessoal, os havia escondido e somente hoje foram achados.

09) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, a reclamação foi julgada totalmente procedente com base no documento de fls. 59 que comprovava a existência de horas extras. No entanto, referido documento não existe e o de fls. 59 é o contrato social da empresa.

10) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito em que o juiz deixou de condenar o empregador a pagar ao empregado férias vencidas e dobradas diante do fato de ter cometido falta grave.

11) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito em que houve acordo judicial em que foi dada ampla e geral quitação numa reclamação em que o empregado pedia dano moral contra o empregador, o empregado ingressa com outra reclamação trabalhista pedindo danos materiais oriundos da mesma relação de emprego já extinta, julgada procedente e que, agora, também transitou em julgado.

12) Após o trânsito em julgado de determinada decisão de mérito, foi apurado em processo criminal que reclamante e reclamando haviam simulado reclamação trabalhista para, após a sentença condenatória e durante a execução, a penhora recaísse sobre imóvel hipotecado a banco.

GABARITO DAS TESES

C.H.I.B.A.T.A. DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO (1)

1) A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS **porque** trabalhava de forma não eventual, **pois** prestava serviços todos os dias da semana, subordinado a horários (8h às 12h e 14h às 18h) e às diretrizes da empresa com salário-mínimo mensal, nos termos dos arts. 2º, 3º, 13 e 29, CLT.

2) A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício doméstico com anotação e baixa na CTPS **porque** trabalhava com continuidade OU de forma contínua, **pois** prestava serviços 3 dias na semana, subordinada às ordens da família e a horários de trabalho, das 8h às 17h, e com salário-mínimo mensal, nos termos do art. 1º, LC 150/15, arts. 13 e 29, CLT.

3) A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS **porque** trabalhava de forma não eventual, **pois** executava suas vendas 3 dias na capital e 2 dias no interior, subordinada a prestação de contas, tendo que comparecer à empresa tanto no início quanto no fim do expediente e com um salário mínimo mensal, nos termos dos arts. 2º, 3º, 13 e 29 da CLT.

4) O reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS, **porque** trabalhava de forma não eventual, **pois** fazia a segurança do curso dois dias na semana, subordinado a horário, 8h por dia, subordinado às ordens do empregador e com dois salários mínimos mensais, nos termos dos arts. 2º, 3º, 13 e 29 da CLT e súmula 386, TST.

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO (2)

1) A reclamante tem direito ao vínculo empregatício doméstico com anotação e baixa na CTPS **porque** é empregada doméstica, **pois** prestava serviços com CONTINUIDADE três dias na semana, subordinada à jornada de ~~três~~ obedecendo ordens dos estudantes, com salário a base de diárias ao final de cada dia, nos

termos dos arts. 1º, LC 150/15 e 13 e 29, CLT.

2) A reclamante tem direito ao vínculo empregatício doméstico com anotação e baixa na CTPS **porque** é empregada doméstica, **pois** trabalhava com CONTINUIDADE três dias na semana, subordinada à jornada de trabalho, obedecendo ordens da família, com salário a base de diárias ao final de cada dia, nos termos dos art. 1º, LC 150/15 e 13 e 29, CLT.

3) O reclamante tem direito ao vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS **porque** é empregado urbano, **pois** trabalhava de forma não eventual 2 vezes por semana, subordinado a jornada de trabalho, obedecendo ordens do empregador, com salário a base de diárias ao final de cada dia ao final de cada dia mais gorjetas, nos termos dos arts. 2º, 3º, 13 e 29, CLT.

4) O reclamante tem direito ao vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS **porque** é teletrabalhador, **pois** trabalhava de forma não eventual ao ter acesso ao site todos os dias de forma pessoal e intransferível, subordinado a jornada de trabalho, obedecendo ordens do empregador, com pagamento de valor mensal ajustado, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º, 13, 29, 75-B, CLT.

TESES DE CONTRATO DE TRABALHO (1)

1) A reclamante tem direito ao aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS **porque** o contrato transformou-se por prazo indeterminado, **pois** o contrato de experiência extrapolou 90 dias, já contava com 180 dias, nos termos do arts. 445, § único e 451 da CLT.

2) A reclamante tem direito ao aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS **porque** o contrato transformou-se por prazo indeterminado, **pois** foi prorrogado por dois períodos e só poderia ter sido prorrogado por um único período, nos termos do arts. 445, § único e 451 da CLT da CLT.

3) A reclamante tem direito ao aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS

porque o contrato transformou-se em contrato por prazo indeterminado, **pois** o contrato de experiência extrapolou 90 dias, já contava com 93 dias, nos termos do art. 5º, §1º da LC 150/15.

4) O reclamante tem direito ao aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS **porque** o contrato transformou-se por prazo indeterminado, **pois** foi contratado para atender ao quadro comum de funcionários da empresa e não de aumento de serviços ou substituição provisória de empregado, nos termos do art. 2º da Lei 6.019/74.

TESES DE CONTRATO DE TRABALHO (2)

1) A reclamante tem direito ao pagamento do aviso prévio e da indenização de 40% sobre FGTS **porque** o contrato de experiência transformou-se em contrato indeterminado, **pois** o contrato de experiência ultrapassou noventa dias, nos termos do parágrafo único do arts. 445 e 451, CLT.

2) A reclamante tem direito ao reenquadramento na função de caixa **porque** a alteração contratual é nula, **pois** lhe trouxe prejuízos na medida em que na função de auxiliar de conferência de cargas não tem possibilidade de promoção a cada cinco anos com aumento salarial de 50%, nos termos do art. 468, CLT.

3) O reclamante tem direito de retornar para Fortaleza-CE **porque** a transferência é nula, **pois** não houve anuência do empregado, PELO QUE REQUER O RETORNO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA) para a cidade de origem (FORTALEZA-CE), nos termos do arts. 469, 659, IX da CLT e art. 300, § 2º do CPC.

4) O reclamante tem direito à devolução das despesas com passagens aéreas e mudança **porque** quem deve pagar é a empresa, **pois** é ônus do empregador arcar com as despesas da transferência do empregado, já que foram pagas pelo empregado, nos termos do art. 470, CLT.

TESES DE RESCISÃO DO CONTRATO

1) A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, de assédio moral ao ser tratada com rigor excessivo, **pois** era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava suas funções, nos termos do art. 483, “b” e “e” da CLT.

E

A reclamante tem direito à indenização por danos morais no valor de R\$ **porque** sofreu abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, **pois** apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186, 927, CC.

2) A reclamante tem direito ao pagamento da indenização de 40% do FGTS paga pelo empregador **porque** não se trata de rescisão por *factum principis*, **pois** o empregador deu causa à interdição do estabelecimento pela autoridade pública por falta de registro sanitário, nos termos do art. 486 da CLT.

3) A reclamante tem direito ao pagamento da indenização integral de 40% **porque** não se trata de *força maior*, **pois** foi o empregador quem deu causa à extinção do estabelecimento quando o construiu em área considerada de risco pelas autoridades e poderia ter evitado a extinção do estabelecimento, nos termos dos arts. 501 e 502 da CLT.

4) O reclamante tem direito à indenização de 40% sobre FGTS e ao levantamento dos depósitos de FGTS **porque** não houve pedido de demissão, **pois** a morte do empregador pessoa física equivale à extinção do contrato sem justa causa OU rescisão indireta, nos termos do arts. 483 § 2º e 485 da CLT.

TESES DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

1) O reclamante tem direito a retornar ao trabalho diurno (12h-16h e 17h-21h) **porque** a alteração contratual para o período noturno foi nula, **pois** lhe trouxe prejuízos ao ficar impossibilitado de estudar para concurso, nos termos do art. 468, CLT.

2) A reclamante tem direito às diferenças salariais, **porque** exercia duas funções simultaneamente, **pois** acumulava as funções de professora e coordenadora acadêmica, nos termos do art. 456, parágrafo único, CLT.

3) A reclamante tem direito ao adicional de transferência de 25% sobre o salário **porque** a transferência foi provisória, **pois** passados três anos poderia voltar à cidade de origem, nos termos do art. 469, §3º da CLT e OJ 113, SDI-1, TST.

4) A reclamante tem direito de retornar à cidade de origem, **porque** a transferência é nula, **pois** não houve anuência da empregada, PELO QUE REQUER O SEU RETORNO A CIDADE DE ORIGEM POR LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (PROVISÓRIA), nos termos do art. 469 da CLT e art. 300, §2º CPC.

TESES DE NULIDADE DA DISPENSA COM JUSTA CAUSA

1) A reclamante tem direito a nulidade da dispensa com justa causa OU ao reconhecimento da dispensa sem justa causa **porque** não cometeu falta grave, desidia no desempenho das funções, **pois** tem direito de faltar ao trabalho para realizar, no mínimo, seis exames médicos durante a gestação, nos termos do art. 392, §4º, II, CLT, art. 482, e da CLT.

E

A reclamante tem direito de ser reintegrada e receber os salários do afastamento **porque** é estável, gestante, **pois** a época de sua dispensa sem justa causa estava grávida havia 2 meses, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos da Súmula 244, II, TST, art. 10, II, b, ADCT e art. 300, § 2º do CPC.

2) A reclamante tem direito a nulidade da dispensa com justa causa OU ao reconhecimento da dispensa sem justa causa **porque** não cometeu falta grave, desidia, **pois** como professora tem direito de faltar por nove dias consecutivos por motivo de casamento ou gala, nos termos do art. 320, §3º, CLT e art. 482, e, da CLT.

3) A reclamante tem direito a nulidade da dispensa com justa causa OU ao reconhecimento da dispensa sem justa causa **porque** não cometeu falta grave, desidia no desempenho das funções, **pois** por diversas vezes informou ao empregador que os produtos fornecidos estavam vencidos, nos termos do art. 482, e, da CLT.

4) A reclamante tem direito a nulidade da dispensa com justa causa OU ao reconhecimento da dispensa sem justa causa **porque** não cometeu falta grave, insubordinação, **pois** tem direito de divulgar pacífica e livremente a greve colando cartazes nos flanelógrafos da empresa, nos termos do art. 6º, inc. I da Lei 7.783/89.

TESES DE JORNADA DO TRABALHO

1) O reclamante tem direito ao pagamento de 30 minutos com adicional de 50% **porque** o intervalo intrajornada mínimo de 1h não foi respeitado, **pois** trabalhava das 8h às 16:30 com intervalo de 30 minutos, nos termos do art. 71 e seu § 4º, CLT

2) A reclamante tem direito ao pagamento de 1h com adicional de 50% **porque** o intervalo intrajornada mínimo de 1h não foi respeitado, **pois** trabalhava das 8h às 16h sem intervalo, nos termos da OJ 355, SDI-1, TST e art. 71 e seu §4º, CLT.

3) A reclamante tem direito ao pagamento de 1h com adicional de 50% **porque** o intervalo interjornada mínimo de 11h não foi respeitado, **pois** saía da empresa às 22:00h e retornava às 08:00h, nos termos do art. 66 da CLT, OJ 355, SDI-1, TST e do art. 71 §4º, CLT.

4) O reclamante tem direito ao pagamento 8h com adicional noturno de 20% **porque** trabalhava no período noturno, **pois** prestava serviços das 22:00h às 05:00h sem o pagamento de qualquer adicional, nos termos do art. 73 da CLT e art. 7º, inc. IX da CF.

TESES DE REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

1) A reclamante tem direito às diferenças salariais **porque** há equiparação salarial entre BETA e ALFA, **pois** trabalhavam para o mesmo empregador, empresa PUNTO Ltda., na mesma função de caixa, com tempo de serviço na função não superior a 2 anos, pois tinha diferença de apenas um ano e meio e com tempo de emprego não superior a 4 anos, pois a diferença era de apenas 3 anos, nos termos do art. 461 e

§§ 1º e 2º da CLT.

2) O reclamante tem direito a que a alimentação, cesta básica, seja integrada ao seu salário **porque** tem natureza salarial, **pois** é considerado salário-utilidade, nos termos do art. 458, CLT.

3) O reclamante tem direito a que a habitação, casa na Vila Ceará, seja integrada ao seu salário **porque** tem natureza salarial, **pois** é considerado salário-utilidade, nos termos do art. 458, CLT.

4) O reclamante tem direito ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre seu salário base, **porque** trabalha com inflamável, **pois** prestava serviços em posto de gasolina diretamente com a bomba de abastecimento, ainda que a exposição seja intermitente por três dias na semana, nos termos do art. 193, I da CLT, súmulas 39 e 364, I do TST.

TESES DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO

1) O reclamante tem direito de ser reintegrado e receber os salários do afastamento **porque** sua dispensa é nula, **pois** é portador de deficiência e o empregador não contratou substituto para o portador de deficiência, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos do art. 93, §1º, da Lei 8.213/91 e art. 300, § 2º do CPC.

2) O reclamante tem direito de ser reintegrado e receber os salários do afastamento **porque** sua dispensa é nula, **pois** a falta grave não foi apurada mediante sindicância interna a que se obrigou a empresa por norma regulamentar (regulamento de empresa), pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos da súmula 77 do TST art. 300, § 2º do CPC.

3) O reclamante tem direito de ser reintegrado e receber os salários do afastamento **porque** é estável, candidato a dirigente sindical, **pois** a comunicação do registro da sua candidatura ocorreu durante o aviso prévio, na vigência do contrato de trabalho, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos da súmula 369, I, TST art. 300, § 2º do CPC.

4) A reclamante tem direito de ser reintegrada e receber os salários do afastamento **porque** sua dispensa é nula, dispensa discriminatória, **pois** foi demitida por adquirido sobrepeso de 30 kgs, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos art. 4º, I e II, Lei 9.029/95 art. 300, § 2º do CPC.

E

A reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$ **porque** sofreu humilhação, constrangimento, abalo psicológico, **pois** sua demissão ocorreu por ato discriminatório ao ser demitida por ter adquirido um sobrepeso de 30 kgs, nos termos do art. 4º, da Lei 9.929/95.

TESES DE DESCONTO SALARIAL

1) O reclamante tem direito à devolução dos valores descontados **porque** o desconto é indevido, **pois** o empregado não é sindicalizado e nem consentiu de forma escrita e expressa, nos termos do art. 579, CLT, OJ 17 -SDC, TST, súmula 666, STF.

2) O reclamante tem direito à devolução do desconto a título de contribuição sindical **porque** o desconto é indevido, **pois** o empregado não autorizou de forma escrita e expressa, nos termos do art. 579, CLT, OJ 17 - SDC, TST, súmula 666, STF.

3) O reclamante tem direito à devolução do desconto **porque** o desconto é indevido, **pois** o dano foi culposos e não há previsão contratual, nos termos do art. 462, §1º, CLT.

4) O reclamante tem direito à devolução dos seis dias de sua remuneração **porque** o desconto é indevido, **pois** professor tem direito de faltar por nove dias em decorrência de gala ou casamento, nos termos do art. 320, §3º, CLT.

5) A reclamante tem direito à devolução do valor descontado **porque** o desconto é indevido, **pois** tem direito de faltar o serviço por um dia a cada doze meses para doação voluntária de sangue, nos termos do art. 473, IV, CLT.

6) O reclamante tem direito à devolução do valor de R\$ 300,00 **porque** o desconto do cheque foi indevido, **pois** foram obedecidas rigorosamente as regras previstas em CCT, nos termos da OJ 251, SDI-1, TST.

7) O reclamante tem direito à devolução do valor equivalente à contribuição sindical **porque** o desconto foi indevido, **pois** não houve consentimento expresse e nem escrito do empregado, nos termos do art. 579 da CLT.

8) O reclamante tem direito à devolução do valor descontado **porque** o desconto foi indevido, **pois** o dano foi culposo e não há qualquer previsão contratual de desconto, nos termos do art. 462, § 1º CLT.

TESES DE INDENIZAÇÃO

1) A reclamante tem direito à indenização por danos morais no valor de R\$ **porque** sofreu abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, **pois** foi vítima de assédio moral ao ser chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186, 927, CC.

E

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, de assédio moral ao ser tratada com rigor excessivo, **pois** era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava suas funções, nos termos do art. 483, “b” e “e” da CLT.

2) O reclamante tem direito à indenização por danos morais no valor de R\$ **porque** o empregador lhe causou abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, **pois** invadiu sua privacidade (intimidade) ao acessar seu e-mail pessoal, violando sigilo de correspondência, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V, X e XII CF, art. 186, CC, 927, CC.

3) A reclamante tem direito à indenização por danos morais no valor de R\$ **porque** sofreu abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, **pois** sua dispensa foi discriminatória por ter adquirido sobrepeso de 30kgs, nos termos dos arts. 1º e 4º da Lei 9.029/95, art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V, X, CF, art. 186, 927 CC.

E

A reclamante tem direito de ser reintegrada e receber os salários do afastamento **porque** sua dispensa é nula, **pois** foi demitida por ato discriminatório do empregador por ter adquirido um sobrepeso de 30kgs, pelo que requer sua REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos do art. 4º, inc. I da Lei 9.029/95 e art. 300, § 2º CPC.

4) O reclamante tem direito à indenização por danos morais no valor de R\$ **porque** sofreu abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V, X, CF, arts. 186 e 927 do CC.

5) O reclamante tem direito à indenização por danos estéticos no valor de R\$ decorrente de deformidade física externa (aparente), **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos dos arts. 949 e 950 do CC.

6) O reclamante tem direito à indenização por danos materiais (dano emergente) no valor de R\$2.500,00 **porque** gastou com tratamento fisioterápico, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos dos arts. 949 e 950 CC.

7) O reclamante tem direito à indenização por danos materiais (lucros cessantes) **porque** deixou de ganhar R\$500,00/mês com a digitação trabalhos de conclusão de curso, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos dos arts. 949 e 950 CC.

8) O reclamante tem direito à pensão vitalícia no valor de 20% do seu salário **porque** houve redução da sua capacidade para o trabalho ao perder o movimento de sua mão, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos dos arts. 949 e 950 CC.

9) O reclamante tem direito à indenização adicional/complementar de um mês de remuneração **porque** foi despedido nos 30 dias que antecedem a sua data base,

pois a rescisão do seu contrato se deu em agosto, em virtude do aviso prévio, e a data base de sua categoria é setembro, nos termos dos art. 9º da Lei 7.238/8

TESES DE RESCISÃO INDIRETA

1) A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, exigir serviços alheios às suas forças, **pois** o empregador exige que ela empregue força física superior a 20kgs, nos termos do art. 483, “a”, e art. 390, ambos da CLT.

2) O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, tratou a empregada com rigor excessivo, **pois** o empregador vem frequentemente pressionando a empregada para que produza mais, de forma que esta vem se sentindo cada vez mais abalada a situação, nos termos do art. 483, “b” da CLT.

E

O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$ ____ **porque** o empregador lhe causou humilhação, constrangimento, abalos psicológicos, **pois** o empregador frequentemente pressiona a empregada para que produza mais, de forma que esta vem se sentindo cada vez mais abalada a situação, nos termos do art. 223-A da CLT e arts. 186 e 927 da CF.

3) O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, correr perigo manifesto de mal considerável, **pois** exige que a empregada vá até um caldeirão de óleo em alta temperatura, tendo se queimado diversas vezes, sem qualquer equipamento de proteção, nos termos do art. 483, “c” da CLT.

4) O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, descumpriu as obrigações do contrato, **pois** a empregada percebeu que o empregador não mais estava recolhendo o seu FGTS e nem pagando salários, nos termos do art. 483, “d” da CLT.

5) O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu assédio moral, lesão a sua honra e boa fama, **pois** o empregador começou a não mais ficar satisfeito com a prestação de serviços da

empregada, ao que constantemente, sob gritos, a chamava de burra, lesada e desatenciosa, nos termos do art. 483, “e” da CLT.

E

O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$ ____ **porque** o empregador lhe causou humilhação, constrangimento, abalos psicológicos, **pois** o empregador começou a não mais ficar satisfeito com a prestação de serviços da empregada, ao que constantemente, sob gritos, a chamava de lesada e desatenciosa, nos termos do art. 223-A da CLT e arts. 186 e 927 da CF.

6) O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, ofensas físicas, **pois** o empregador mandou outro empregado agredir ZUZÉ fisicamente, nos termos do art. 483, “f” da CLT.

E

O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$ ____ **porque** o empregador lhe causou humilhação, constrangimento, abalos psicológicos, **pois** o empregador mandou outro empregado agredir ZUZÉ fisicamente, nos termos do art. 223-A da CLT e arts. 186 e 927 da CF.

7) O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, redução de peças ou tarefas de modo a afetar o salário da empregada, **pois** o empregador passou a não mais mandar mercadorias para o posto da empregada, nos termos do art. 483 “g” da CLT.

TESES EXTRAS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

1) O Reclamante tem direito de ser reingrado **porque** ele tem estabilidade de dirigente sindical, **pois** foi demitido por justa causa sem apuração mediante inquérito judicial, nos termos do art. art. 494, CLT e súmula 379, TST.

2) O Reclamante tem direito a ser reintegrado **porque** ele tem estabilidade, qual seja dirigente sindical, **pois** foi demitido sem justa causa, sendo a dispensa nula, nos termos do art. 543, §3º da CLT.

3) O Reclamante tem direito a ser reingrado **porque** ele tem estabilidade, qual seja dirigente sindical, **pois** ainda que a comunicação tenha sido feita fora do prazo

previsto no § 5º do art. 543 da CLT, fora comunicada na vigência do trabalho, nos termos do inciso I da súmula 369 do TST.

4) O Reclamante tem direito ao adicional de horas extras de 70% **porque** a Convenção Coletiva de Trabalho de sua categoria prevê o direito ao adicional, nos termos do art. 59, §2º, CLT.

5) O Reclamante tem direito ao pagamento da diferença de 20% **porque** prevista em Convenção Coletiva de Trabalho de sua categoria, nos termos dos termos do art. 59, §2º, CLT.

6) O Reclamante tem direito a receber o relógio de ouro **porque** completou 25 anos de empresa, **pois** o direito está previsto no regulamento interno da empresa em que trabalha, nos termos da súmula 51, I, TST.

7) O Reclamante tem direito ao adicional de 20% **porque** trabalhava no período noturno, **pois** trabalhava das 22h às 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 73 da CLT e súmula 60, II do TST.

8) O Reclamante tem direito ao adicional noturno **porque** trabalhou no período noturno, **pois** de 5h às 07h da manhã é hora diurna prorrogando a noturna, nos termos do art. 73 da CLT e súmula 60, II do TST.

9) O Reclamante tem direito a duas horas extras **porque** trabalhava além da jornada, **pois** trabalhava de 8h às 20h, nos termos do art. 7º inc. XVI CF e art. 58, CLT.

10) O Reclamante tem direito a duas horas extras **porque** trabalhava além da jornada, **pois** o acordo de compensação tácita só permite compensação do mesmo mês, nos termos do art. 7º inc. XVI CF e art. 59, caput, CLT.

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CONTRATO

- 1) A reclamante não tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego doméstico **porque** a prestação de serviços não é contínua, **pois** trabalhava apenas dois dias na semana, nos termos do art. 1º, LC 150/15.
- 2) O reclamante não tem direito de reestabelecer a gratificação **porque** foi revertido à função anterior deixando de ocupar a função de confiança, **pois** há expressa vedação legal, nos termos do art.468, §2º, CLT.
- 3) O reclamante não tem direito ao adicional de transferência de 25% **porque** a sua transferência foi definitiva, **pois** se estabeleceu com a sua família em Cuiabá/MT sem a intenção de voltar, nos termos do art. 469, § 3º da CLT.
- 4) O reclamante não tem direito ao aviso prévio e indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS **porque** foi contratado por prazo determinado, **pois** foi contratado para substituir provisoriamente outro empregado o que lhe foi dito no momento da contratação, nos termos do art. 475, § 2º, CLT.

TESES DE REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

- 1) O reclamante não tem direito que as diárias para viagem integrem a sua remuneração **porque** não tem natureza salarial, **pois** tem natureza indenizatória e há expressa vedação legal, nos termos do art. 457, §2º, CLT.
- 2) O reclamante não tem direito que as mensalidades da pós-graduação integrem a sua remuneração **porque** não são salário-utilidade, **pois** não tem natureza salarial por expressa vedação legal, nos termos do art. 458, §2º, II da CLT.
- 3) O reclamante não tem direito que os valores do auxílio-alimentação integrem a sua remuneração **porque** não são salário-utilidade, **pois** não tem natureza salarial por expressa vedação legal, nos termos do art. 457, §2º, CLT.

4) O reclamante não tem direito às diferenças salariais **porque** houve vacância definitiva do cargo do seu chefe, **pois** após a demissão do chefe é que o reclamante foi contratado de forma definitiva para substituí-lo, nos termos da súmula 159, II, TST.

5) O reclamante não tem direito às diferenças salariais **porque** a substituição foi eventual, **pois** durante todo o ano de 2022 substituiu a sua chefe por apenas dois dias em virtude de uma gripe, nos termos da súmula 159, I, TST.

TESES DE HORAS EXTRAS

1) O reclamante não tem direito ao pagamento das horas extras pelo tempo gasto no trajeto casa trabalho (tempo ou jornada *in itinere*) **porque** não é tempo à disposição do empregador, **pois** há expressa vedação legal, nos termos do art. 58, § 2º, CLT.

2) A reclamante não tem direito ao pagamento de 15 minutos extras **porque** falta de previsão legal, **pois** não existe lei prevendo tal direito, nos termos do art. 5º, II, CF.

3) O reclamante não tem direito ao pagamento de 15 minutos extras **porque** falta de previsão legal, **pois** não existe lei prevendo tal direito, nos termos do art. 5º, II, CF.

4) O reclamante não tem direito ao pagamento de 30 minutos extras **porque** a troca de fardamento na empresa não é tempo à disposição do empregador, **pois** a troca não é exigência da empresa, por expressa vedação legal, nos termos do art. 4º, § 2º, VII, CLT.

5) O reclamante não tem direito ao pagamento de 30 minutos extras **porque** o tempo de espera não é considerado tempo à disposição do empregador, **pois** foi escolha do próprio empregado e há expressa vedação legal, nos termos do art. 4º, §2º, CLT.

TESES DE DESCONTOS

1) O reclamante não tem direito à devolução do valor do dano causado **porque** o desconto é devido/lícito/válido, **pois** decorreu de culpa do empregado ao deixar a torneira da pia aberta e há expressa previsão contratual do desconto, nos termos do art. 462, § 1º da CLT.

2) O reclamante não tem direito à devolução do valor descontado **porque** o desconto é devido/lícito/válido, **pois** decorreu de dolo do empregado ao desrespeitar o aviso de “não abrir a porta”, nos termos do art. 462, § 1º da CLT.

3) O reclamante não tem direito à devolução do valor descontado **porque** o desconto é devido/lícito/válido, pois o reclamante não checou se o cliente era cadastrado, descumprindo de cláusula de CCT, nos termos do art. 462 da CLT e OJ 251, SDI-1, TST.

4) O reclamante não tem direito à devolução do valor descontado **porque** o desconto é devido/lícito/válido, **pois** decorreu de adiantamento salarial, nos termos do art. 462 da CLT.

TESES DE DANO E INDENIZAÇÃO

1) O reclamante não tem direito à indenização por dano estético **porque** não houve deformidade física externa, **pois** o rim é órgão interno, nos termos dos arts. 186, 927, 949 e 950 do CC.

2) O reclamante não tem direito à indenização por dano material **porque** não houve comprovação dos gastos com tratamento hospitalar fisioterápico, **pois** o reclamante não juntou qualquer documentação, nos termos do art. 949 e 950 do C.C.

3) O reclamante não tem direito à indenização pela perda de uma chance **porque** o empregador não está obrigado a fornecer-lhe carta de recomendação, **pois** falta previsão legal, nos termos do art. 5º, inc. II da C.F.

4) O reclamante não tem direito à indenização **porque** o acidente não aconteceu por dolo ou culpa do empregador, **pois** foi provocado por ato de terceiro embriagado, nos termos do art. 7º, inc. XIII da C.F. e arts 186 e 927 do C.C.

TESES DE DISPENSA POR JUSTA CAUSA

1) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** cometeu falta grave, embriaguez no serviço, **pois** compareceu embriagado ao serviço, nos termos do art. 482, f da CLT.

2) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, perda de habilitação profissional, **pois** perdeu a sua habilitação para o exercício da profissão de advogado, nos termos do art. 482, m da CLT.

TESES DE REINTEGRAÇÃO

1) O reclamante **não tem** direito de ser reintegrado **porque** **não tem estabilidade de diretor titular de cooperativa**, **pois** membro suplente de diretor de sociedade cooperativa não tem direito a estabilidade, por **falta de previsão legal**, nos termos da OJ 253 da SDI-1, TST e art. 5º, inc. II da CF.

2) O reclamante **não tem** direito de ser reintegrado **porque** **não tem estabilidade de dirigente sindical**, **pois** a comunicação do registro da candidatura ocorreu **após a extinção do contrato OU após o final do aviso prévio**, nos termos da súmula 369, I do TST e art. 5º, inc. II da CF.

3) O reclamante **não tem** direito de ser reintegrado **porque** **não tem estabilidade**, **pois** o empregador **contratou empregado portador de deficiência para substituir o empregado deficiente demitido** e há falta de previsão legal, nos termos do art. 93 da Lei 8.213/91.

TESES DE FALTA DE GRAVE

1) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, mau procedimento, **pois** adentrou os sanitários e depredou o ambiente com o uso de um martelo deixando o ambiente destruído, nos termos do art. 482, “b” da CLT.

2) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, ato de improbidade, **pois** aproveitou-se da confiança do empregador e furtou a quantia de R\$ 1.000,00 do caixa da empresa, nos termos do art. 482, “a” da CLT.

3) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, incontinência de conduta, **pois** assediava as funcionárias no ambiente de trabalho assobiando sempre que passavam por ele usando shortinhos-bitch, nos termos do Art. 482, “b” da CLT.

4) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, desídia, **pois** deixou de cumprir com suas obrigações quando fugiu de seu posto no momento da briga, nos termos do Art. 482, “e” da CLT.

5) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, concorrência desleal, **pois** passou a revender blusas por si fabricadas dentro da loja da empresa sem que a empregadora tivesse conhecimento ou desse permissão, nos termos do Art. 482, “c” da CLT.

6) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, embriaguez em serviço, **pois** cachaça para o ambiente de trabalho em sua garrafinha de água, ocasião em que frequentemente tomava doses, nos termos do Art. 482, “f” da CLT.

7) O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, perda de habilitação profissional, **pois** de tanto levar multas de trânsito, acabou tendo cassada de forma permanente sua habilitação, nos termos do art. 482, “m” da CLT.

TESES EXTRAS DE DEFESA/RECURSO

- 1) O Reclamante não tem direito ao adicional de 25% por falta de previsão legal, nos termos do art. 5º, II, CF.
- 2) O Reclamante não tem direito ao pagamento de adicional noturno de 25% **porque** a Convenção Coletiva é de categoria diferente, **pois** o Reclamante é garçom e a convenção é da categoria dos confeitadores, nos termos da súmula 374, TST.
- 3) O Reclamante não tem direito ao pagamento de adicional noturno de 25% **porque** a Convenção Coletiva é de outra base territorial, **pois** ele trabalha em Fortaleza/CE e a Convenção Coletiva é de Recife/PE, nos termos do art.
- 4) O Reclamante não tem direito ao pagamento de adicional noturno de 25% **porque** a Convenção Coletiva não está mais vigente, **pois** não tem ultratividade, nos termos art. 614, §3º, CLT.
- 5) O Reclamante não tem direito a ser reintegrado **porque** ele não tem estabilidade, **pois** o oitavo dirigente sindical não goza de estabilidade, apenas até o sétimo, nos termos da súmula 369, II, TST.
- 6) O Reclamante não tem direito a ser reintegrado **porque** não tem estabilidade de dirigente sindical, **pois** a categoria no qual fora eleito é diversa de sua categoria atual, nos termos da súmula 369, III, TST.
- 7) O Reclamante não tem direito a ser reintegrado **porque** não tem estabilidade de dirigente sindical, **pois** sua candidatura ainda que feita durante o aviso-prévio não lhe assegura a estabilidade, nos termos da súmula 369, V, TST.
- 8) O Reclamante não tem direito a ser reintegrado **porque** não tem estabilidade, pois a comunicação não ocorreu na vigência do contrato de trabalho, nos termos da súmula 369, I, TST.
- 9) O Reclamante não tem direito a integração do valor do aluguel do carro ao salário **porque** não tem natureza salarial, **pois** é para prestação de serviços, súmula 367, I, TST.
- 10) O Reclamante não tem direito a integração do valor do aluguel do carro ao

salário **porque** não tem natureza salarial, **pois** ainda que use para fins particulares não enseja o pagamento, nos termos da súmula 267, TST.

C.H.I.B.A.T.A. DE PRELIMINARES

PRELIMINARES NUTELLA

- a) ILEGITIMIDADE PASSIVA
- b) NULIDADE DE CITAÇÃO
- c) ILEGITIMIDADE PASSIVA
- d) COISA JULGADA PARCIAL
- e) CONEXÃO E PREVENÇÃO
- f) COISA JULGADA TOTAL
- g) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
- h) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
- i) LITISPENDÊNCIA PARCIAL
- j) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
- k) ILEGITIMIDADE PASSIVA
- l) PEREMPÇÃO
- m) PEREMPÇÃO
- n) NULIDADE DE CITAÇÃO
- o) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

- p) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
- q) INCAPACIDADE DA PARTE
- r) ILEGITIMIDADE PASSIVA
- s) CONTINÊNCIA
- t) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
- u) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
- v) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
- w) TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL DO FEITO
- x) IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

TESES DE PRELIMINARES RAIZ

- a) Há ausência de legitimidade de João **porque** não tem responsabilidade pelos créditos trabalhistas do reclamante, **pois** é o dono da obra, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337, IX, CPC e OJ SDI-1 191, TST e art. 485, VI, CPC.
- b) Há ilegitimidade da empresa Sate Ltda **porque** não tem responsabilidade pelos créditos do reclamante, **pois** quando adquiriu a empresa Pintacor o grupo tinha idoneidade financeira ou era solvente, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337, XI, CPC, OJ SDI1 411, TST e ART. 485, VI, CPC.
- c) Há incompetência absoluta da justiça do trabalho **porque** não é relação de trabalho, **pois** a relação do servidor público temporário com a administração é de natureza administrativa, pelo que requer a remessa do processo para a justiça competente, nos termos do art. 337 II CPC, ART. 37, IX, CF e ART. 114, I, CF.

d) Há incompetência absoluta da justiça do trabalho **porque** as contribuições são sobre os salários pagos, **pois** a justiça do trabalho só tem competência para cobrar as contribuições decorrentes das sentenças que proferir, pelo que requer a remessa do processo para a justiça competente, nos termos art. 337, II, CPC, art. 114, I, CF, art. 876, CLT e sum 368, I, TST.

e) Há inépcia da ação **porque** falta pedido de pagamento do 13º salário de 2014, **pois** nos fatos foi narrado o não pagamento do 13º de 2014, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337, IV, CPC e art. 330, §1º, I, CPC.

f) Há inépcia do pedido de dano moral **porque** falta de causa de pedir, **pois** nos fatos não houve narração de ato ilícito praticado pelo empregador, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337, IV, CPC, art. 330 §1º I CPC e art. 485, I, CPC.

g) Há falta de interesse de agir **porque** houve quitação, **pois** foi feito acordo em comissão de conciliação prévia sem qualquer ressalva, com eficácia liberatória geral, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 625-E, §único, CLT e 485, VI, CPC.

h) Há falta de interesse de agir **porque** houve quitação, **pois** o empregado aderiu a pdv previsto em cct sem qualquer ressalva, com eficácia liberatória geral, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 477-B, CLT e 485, VI, CPC.

i) Há nulidade de citação **porque** a citação foi feita por edital, **pois** não é possível a citação por edital no procedimento sumaríssimo, pelo que requer o arquivamento do processo e a condenação do reclamante em custas processuais, nos termos do art. 337, I, CPC e art. 852-B, paragrafo 1º, CLT.

j) Há litispendência da segunda reclamação trabalhista **porque** as ações são idênticas, **pois** em 2016 o reclamante ingressou com idêntica ação ainda em curso no trt, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 485, V, CPC e art. 337 §1º, 3º CPC

k) Há coisa julgada da segunda reclamação trabalhista **porque** as ações são idênticas, **pois** o empregado fez acordo judicial na primeira reclamação dando ampla e geral quitação, sem ressalva, pelo que requer a extinção do feito sem

solução de mérito, nos termos art. 337, VII, art 337, §1º, 4º§, CPC, OJ SDI2 132 e art. 485, V, CPC.

l) Há incorreção do valor da causa **porque** a soma está errada, **pois** a soma dos pedidos é R\$ 3.812,00 e não R\$ 100.000,00, pelo que requer a correção do valor da causa, nos termos art. 2º, §1º, lei 5.584/70 e art. 293 CPC.

m) Há inépcia da reclamação trabalhista **porque** o pedido é indeterminado, **pois** não houve liquidação, pelo que requer o arquivamento do processo e condenação do reclamante em custas processuais, nos termos do art. 852-B, inc. II e §1º da CLT.

n) Há indevida concessão do benefício da justiça gratuita **porque** o reclamante não é pobre na forma da lei, **pois** trabalha como executivo em uma empresa multinacional com salário compatível com a cargo, pelo que requer o indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos art. 790, §§ 3º e 4º do CPC.

o) Há conexão entre a reclamação trabalhista da empresa e a reclamação de chико da fedorenta, **porque** possuem a mesma causa de pedir, **pois** discutem a mesma relação de emprego, pelo que requer a reunião das duas ações num só processo, nos termos do arts. 337, VIII, art. 55,56,57,58, todos do CPC e OJ SDI2 130 IV, TST.

E

Há prevenção do juízo da 32ª vara do trabalho **porque** foi a primeira a ser distribuída, **pois** a ação da empresa suvaco de cobra foi distribuída em 22.06.16, pelo que requer a remessa da reclamação proposta por chико da fedorenta para a 32ª vara do trabalho de fortaleza/ce, nos termos do arts. 337, VIII, art. 55, 56, 57, 58, todos do CPC e OJ SDI2 130 IV, TST.

p) Há defeito de representação **porque** falta mandato, **pois** o advogado da reclamação trabalhista está sem procuração nos autos, pelo que requer que o vício seja sanado em 05 dias sob pena de arquivamento do processo, nos termos das SUMULAS 456, III e 383, II, TST e art. 337, INC. IX, CPC.

q) Há perempção **porque** o reclamante deixou arquivar duas reclamações trabalhistas, **pois** não compareceu às audiências inaugurais, pelo que requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 732, CLT, art. 844, CLT e art. 337, inc. V do CPC.

C.H.I.B.A.T.A. DE PRESCRIÇÃO

TESES DE PRESCRIÇÃO

1) Há prescrição quinquenal (parcial) **porque** os direitos anteriores à 23.02.2014 estão prescritos, **pelo que requer** a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

2) Há prescrição quinquenal (parcial) **porque** os direitos anteriores à 03.03.2014 estão prescritos, **pelo que requer** a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

E

Há prescrição bienal **porque** o contrato foi extinto no dia 28.11.2015 e o reclamante tinha até 28.11.2017 para entrar com reclamação, mas só entrou com ação no dia 03.03.2019, portanto mais de 02 anos após a rescisão do contrato, **pelo que requer** a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

3) Há prescrição total **porque** o reclamante só pode reclamar as alterações do contrato até cinco anos da data do ajuizamento da ação 13.07.17, pois as alterações contratuais anteriores a 13.07.12 estão prescritas, **pelo que requer** a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição total, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11, § 2º da CLT, e art. 487, II do CPC e súmula 294, TST.

4) Há prescrição quinquenal (parcial) **porque** os direitos anteriores à 30.09.2013 estão prescritos, **pelo que requer** a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

E

Há prescrição bienal **porque** o contrato foi extinto no dia 22.07.2015, pois o reclamante tinha até 22.07.2017 para entrar com reclamação, mas só entrou com ação no dia 30.09.2018, portanto mais de 02 anos após a rescisão do contrato, **pelo que requer** a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

5) Há decadência **porque** o empregado foi suspenso no dia 15.07.2019 e o reclamado tinha 30 dias para entrar com a ação, mas só entrou com a ação no dia 01.09.2019, portanto mais de 30 dias após a suspensão do contrato, **pelo que**

requer a extinção do feito com solução de mérito pela decadência, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

6) O reclamante tem direito de alegar a prescrição quinquenal/parcial ou bienal **porque** alegada na instância ordinária, **pois** foi alegada nas razões finais, nos termos da súmula 153 do TST.

7) O reclamante tem direito de alegar a prescrição quinquenal/parcial ou bienal **porque** alegada na instância ordinária, **pois** foi alegada nas razões de recurso ordinário, nos termos da súmula 153 do TST.

TESES DE CERCEIO DE DEFESA

CERCEIO DE DEFESA INDO

1) Há nulidade de decisão por cerceio de defesa **porque** não foi confissão ficta, **pois** o preposto não precisa ser empregado, **pelo que requer** seja concedido novo prazo para defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, art. 843, § 3º da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.

2) Há nulidade de decisão por cerceio de defesa **porque** não foi confissão ficta, **pois** o preposto não precisa ser empregado, **pelo que requer** seja concedido novo prazo para defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, art. 843, § 3º da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.

3) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** não foi confissão ficta, **pois** quando há pluralidade de réus (litisconsórcio) a contestação de A é aproveitada por B, **pelo que requer** seja afastada a confissão, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, art. 844, § 4º e inc. I da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.

4) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a perícia é obrigatória, **pois** há pedido de insalubridade OU periculosidade, **pelo que requer** a realização da perícia, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, art. 195, § 2º da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.

5) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** não pode haver antecipação dos honorários do perito, **pois** os honorários são pagos pela parte

sucumbente do objeto da pretensão da perícia, **pelo que requer** a realização da perícia sem antecipação de honorários, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 790-B, §3º da CLT, OJ 98, SDI-2, TST e 794 e 795, ambos da CLT.

CERCEIO DE DEFESA VOLTANDO

1) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** o preposto não precisa ser empregado da empresa, pelo que não deve ser decretada a confissão ficta, nos termos do art. 843, § 3º da CLT.

2) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** o preposto não precisa ser empregado da empresa, pelo que não deve ser decretada a confissão ficta, nos termos do art. 843, § 3º da CLT.

3) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** quando há pluralidade de réus (litisconsórcio) a contestação de A é aproveitada por B, **pelo que requer** seja afastada a confissão, nos termos do art. 844, § 4º e inc. I da CLT.

4) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** a perícia é obrigatória quando houver pedido de insalubridade OU periculosidade independente do requerimento das partes, pelo que requer a realização da perícia obrigatória, nos termos do art. 195, § 2º da CLT.

5) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** não pode haver antecipação dos honorários do perito que são pagos pela parte sucumbente do objeto da pretensão da perícia, pelo que requer a realização da perícia sem antecipação de honorários, nos termos do art. 790-B da CLT.

CERCEIO DE DEFESA INDO

6) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a indicação de assistentes, **pois** é direito do reclamante a nomeação de assistentes técnicos para acompanhamento da perícia, pelo que requer seja dado prazo para nomeação de assistente, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 3º parágrafo único da Lei 5.584/70 e 794 e 795, ambos da CLT.

7) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a juntada de quesitos, **pois** é direito do reclamado a juntada dos quesitos para que o perito oficial os responda, pelo que requer seja aberto prazo para a juntada dos quesitos da perícia, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 465, § 1º, inc. III do CPC e 794 e 795, ambos da CLT.

8) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a nomeação de intérprete, **pois** é direito do reclamado a nomeação de um intérprete para tomar o depoimento pessoal do reclamante, pelo que requer seja nomeado intérprete, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 819 da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.

9) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** foi indeferida a juntada de documentos, **pois** se trata de documento novo/prova nova e houve justo impedimento para a juntada na fase de instrução já que os documentos haviam sido roubados e somente depois da instrução foram recuperados, pelo que requer sejam recebidos os documentos, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e Súmula 8 do TST.

10) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a oitiva de testemunha, **pois** foi comprovado o convite da testemunha que não compareceu, pelo que requer que seja ouvida a testemunha, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 852-H, § 3º da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.

CERCEIO DE DEFESA VOLTANDO

6) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** precluiu o direito do reclamante de indicar assistente do perito que perdeu o prazo legal, pelo que requer seja rejeitada a manifestação do reclamante, nos termos do art. 3º parágrafo único da Lei 5.584/70.

7) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** precluiu o direito do reclamante de apresentar os quesitos da perícia que perdeu o prazo legal, pelo que requer sejam rejeitados os quesitos do reclamante, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e art. 465, § 1º, inc. III do CPC.

8) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** não pode haver antecipação dos honorários do intérprete que são pagos pela parte sucumbente na

ação, pelo que requer a realização da prova sem antecipação de honorários, nos termos do art. 819, § 2º da CLT.

9) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** não se trata de documento novo/prova nova já que o reclamado não juntou o documento por esquecimento da chave do cofre, não havendo justo impedimento, pelo que requer sejam desentranhados os documentos, nos termos da Súmula 8 do TST.

10) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** não foi comprovado o convite da testemunha que não compareceu a audiência, pelo que requer que seja encerrada a prova testemunhal, nos termos do art. 852-H, § 2º da CLT.

CERCEIO DE DEFESA INDO

11) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a oitiva de testemunha, **pois** a sua intimação foi requerida pela parte, pelo que requer que seja ouvida a testemunha nos termos do art. 5º inc. LV da CF e art. 825 parágrafo único da CLT.

12) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** foi decretada a confissão ficta, **pois** o juiz não havia cominado a pena de confissão para a parte ausente à audiência em prosseguimento, pelo que requer seja afastada a confissão, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e Súmula 74, inc. I, TST.

13) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a produção de provas, **pois** havendo a impossibilidade de realização de perícia, ante a extinção do estabelecimento, podendo ser provada a insalubridade por qualquer outro meio de prova em direito admitido, pelo que requer seja aberto prazo para produção de provas, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e OJ 278, SDI-1, TST.

14) Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** não foi respeitado o prazo de cinco dias para a defesa, pois a notificação se deu dia 20.06.23 e a audiência marcada para o dia 22.06.23, **pelo que requer** o adiamento da audiência, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 841 da CLT.

15) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não foi respeitado o prazo de cinco dias para a defesa, pois a notificação se deu dia 20.06.23 e a audiência marcada para o dia 22.06.23, **pelo que requer** a redesignação da audiência, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 841 da CLT.

CERCEIO DE DEFESA VOLTANDO

11) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** o Juiz pode requerer a intimação da testemunha de ofício, pelo que requer seja ouvida a testemunha, nos termos do art. 825 parágrafo único da CLT.

12) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi cominada a pena de confissão ficta para a parte ausente/que não comparecesse à audiência a qual deveria depor, pelo que requer seja aplicada a pena de confissão, nos termos da Súmula 74, inc. I, TST.

13) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** havendo a impossibilidade de realização de perícia, ante a extinção do estabelecimento, a insalubridade pode ser provada por qualquer outro meio de prova em direito admitido, pelo que requer seja mantida a produção de provas, nos termos da OJ 278, SDI-1, TST.

14) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi respeitado o prazo de cinco dias para a defesa uma vez que a notificação se deu dia 22.06.23 e a audiência marcada para o dia 30.06.23, pelo que requer a manutenção da audiência, nos termos do art. 841 da CLT.

15) A sentença é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi respeitado o prazo de cinco dias para a defesa, pois a notificação se deu dia 20.06.23 e a audiência marcada para o dia 30.06.23, pelo que requer a redesignação da audiência, nos termos do art. 841 da CLT.

CERCEIO DE DEFESA INDO

16) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a citação foi nula, **pois** no procedimento sumaríssimo não é possível a citação por edital, devendo o

reclamante indicar o nome e endereço completos da reclamada, pelo que requer o arquivamento do processo e a condenação do reclamante em custas processuais, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 852-B, inc. II e § 1º da CLT.

17) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a citação foi nula, **pois** a citação deveria ter sido feita por oficial de justiça uma vez que reside em localidade não servida pelos correios, não tendo sido criado qualquer tipo de embaraços à notificação, pelo que requer seja designada nova audiência para apresentação e defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 247, inc. IV do CPC.

18) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não houve preclusão, **pois** a prescrição pode ser alegada enquanto nas alegações finais/na instância ordinária, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, súmula 153 do TST, arts. 847, 850 e 895, CLT.

19) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não houve preclusão, **pois** a prescrição pode ser alegada enquanto no recurso ordinário/na instância ordinária, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e súmula 153 do TST.

20) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a citação foi nula, **pois** a empresa reclamada informou sua mudança de endereço à Junta Comercial para eventuais citações/intimações, tendo sido um erro da própria Junta Comercial, pelo que requer a designação de nova audiência, nos termos do art. 77. Inc. VII do CPC.

CERCEIO DE DEFESA VOLTANDO

16) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** no procedimento é sumaríssimo não é possível que a citação do reclamado seja feita por edital incumbindo ao autor a correta indicação do endereço do reclamado, pelo que requer seja o processo arquivado e o reclamante condenado em custas processuais, nos termos do art. 852-B, inc. II, § 1º da CLT.

17) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** nas localidades não servidas pelos correios a citação é feita por oficial de justiça, não tendo havido

quaisquer embaraços à notificação, pelo que requer o recebimento da defesa, nos termos do art. 247, inc. IV do CPC.

18) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** a alegação de prescrição bienal está preclusa e só pode ser alegada enquanto na instância ordinária, só houve alegação da prescrição bienal na Recurso de Revista, pelo que requer a manutenção da decisão, nos termos da súmula 153 do TST.

19) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** a alegação de prescrição bienal está preclusa e só pode ser alegada enquanto na instância ordinária, só houve alegação da prescrição bienal na execução, pelo que requer a manutenção da decisão, nos termos da súmula 153 do TST.

20) A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi a reclamada quem causou a nulidade processual OU a nulidade não pode ser alegada por quem lhe deu causa já que deveria ter mantido atualizado seu endereço perante da Junta Comercial/Órgãos da Administração Pública para eventuais intimações/citações, pelo que requer a manutenção da decisão, nos termos do art. 77. Inc. VII do CPC e art. 796, b, da CLT.

C.H.I.B.A.T.A. DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS

TESES DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS

1) Há tempestividade do recurso **porque** houve feriado nacional, **pois** o feriado suspendeu o prazo do recurso prorrogando-o para o dia útil seguinte, pelo que o recurso deve ser admitido por ser tempestivo, nos termos do art. 775 da CLT.

2) Há intempestividade do recurso **porque** interposto fora do prazo de 8 dias, **pois** a interposição ocorreu no 15º dia após a publicação, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos do art. 900 da CLT.

3) Há intempestividade do recurso **porque** interposto fora do prazo de 8 dias, **pois** a contagem do prazo do recurso começou a partir da publicação da sentença em audiência, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos da súmula 197 do TST.

- 4) Há tempestividade do recurso **porque** os embargos de declaração interrompem o prazo do recurso, **pois** a contagem do prazo se iniciou a partir da publicação da decisão que julgou os embargos de declaração, dia 22.07.21, pelo que o recurso deve ser admitido por ser tempestivo, nos termos do art. 897-A, § 3º da CLT.
- 5) Há intempestividade do recurso **porque** não houve suspensão do prazo recursal, **pois** não houve comprovação do feriado estadual, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos da súmula 385, inc. I TST e art. 775 da CLT.
- 6) Há irregularidade de representação **porque** a procuração não é válida, **pois** não contém a qualificação legal do representante legal, pelo que o recurso não deve ser admitido caso não seja sanado vício em cinco dias, nos termos da súmula 456, I do TST.
- 7) Há irregularidade de representação **porque** falta procuração, **pois** não há procuração nos autos do advogado subscritor do recurso, pelo que o recurso não deve ser admitido caso não seja sanado vício em cinco dias, nos termos das súmulas 383, I e 456, II do TST.
- 8) Há regularidade de representação **porque** o recurso foi assinado, **pois** é válida a assinatura na petição de apresentação/interposição, nos termos da OJ 120, SDI-1 do TST.
- 9) Há regularidade de representação **porque** existe procuração nos autos, **pois** é válida a interposição de recurso com procuração tácita, nos termos da súmula 383, I do TST.
- 10) Há regularidade de representação **porque** há procuração nos autos, **pois** é válida a interposição de recurso com procuração verbal com poderes para o foro em geral, nos termos do § 3º do art. 791 da CLT.
- 11) Há deserção do recurso **porque** houve recolhimento insuficiente das custas, **pois** deveria ter sido recolhido o valor de R\$ 1.000,00 relativo a 2% sobre o valor da condenação, pelo que o recurso não deve ser admitido por deserto caso não haja complementação do valor das custas, nos termos da OJ 140, SDI-1 do TST.
- 12) Não há deserção **porque** é desnecessário o recolhimento das custas, **pois** a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas, nos termos do art. 1º, inc. IV

do DL 779/69.

13) Não há deserção **porque** é desnecessário o recolhimento das custas, **pois** a Massa Falida é isenta de do pagamento das custas judiciais, nos termos da súmula 86, TST.

14) Não há deserção **porque** o recolhimento das custas é desnecessário, **pois** o beneficiário da justiça gratuita é isento do recolhimento das custas processuais, nos termos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT.

15) Não há necessidade de recolhimento da diferença das custas processuais **porque** já foram recolhidas, **pois** em caso de acordo cada parte arca com a sua metade e o empregador já pagou a sua parte, já que nada foi ajustado em sentido contrário, nos termos do art. 789, § 3º da CLT.

16) Há deserção **porque** não houve recolhimento das custas, **pois** a OAB não tem isenção por ser entidade fiscalizadora do exercício profissional, pelo que o recurso não deve ser admitido por deserto caso não haja complementação do valor das custas, nos termos do parágrafo único do art. 790-A da CLT.

17) Não há deserção **porque** houve realização do depósito recursal no valor integral, **pois** foi recolhido o valor de R\$ 10.986,80 nos termos do art. 899, § 1º da CLT.

18) Não há deserção **porque** desnecessária a realização de depósito recurso, **pois** Fazenda Pública, Empresa em Liquidação Judicial, Entidade Filantrópica estão isentas da realização do depósito recursal, nos termos da súmula 86, TST, art. 1º, inc. IV DI 779/69 e § 10º do art. 899 da CLT.

19) Não há deserção **porque** houve realização do depósito recursal no valor integral, **pois** os empregadores domésticos, Microempresários, Empresários de Pequeno Porte, Entidade Sem Fins Lucrativos realizam apenas metade do valor integral do depósito recursal, nos termos do art. 899, § 9º da CLT.

20) Não há deserção **porque** houve garantia do juízo, **pois** o depósito recursal pode ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, nos termos do art. 899, § 11º da CLT.

21) Há intempestividade do recurso **porque** não houve interrupção do prazo

recursal, **pois** os embargos são intempestivos, protocolados no sexto dia do prazo (09.03.23) e não houve interrupção do prazo recursal, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos art. 897-A, § 3º da CLT e art. 775 da CLT.

C.H.I.B.A.T.A. DE EXECUÇÃO

1) Há avaliação errônea **porque** não foi respeitado o valor de mercado, **pois** o veículo foi avaliado em R\$ 50.000,00 e o valor de mercado é de R\$ 165.000,00, nos termos do art. 917, II, CPC.

2) Há inexigibilidade do título **porque** a lei não é mais válida, **pois** a época da condenação a lei tinha presunção de constitucionalidade e agora foi declarada inconstitucional pelo STF, nos termos do art. 884, §5º, CLT.

3) Há quitação da execução **porque** a obrigação foi extinta, **pois** houve pagamento do valor total da execução, nos termos do art. 884, §1º, CLT.

4) Há excesso de execução **porque** houve inovação na liquidação, **pois** a sentença condenou o reclamado ao pagamento de intervalo sem reflexos e a sentença de liquidação incluiu os reflexos, nos termos do art. 879, §1º, CLT e art. 917, II DO CPC.

5) Há penhora incorreta **porque** o bem não pode ser penhorado, **pois** o bem de família/conta-salário são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, INC. IV DO CPC e OJ 153, SDI-2, TST.

6) Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a citação é nula, **pois** não é possível a citação por edital no procedimento sumaríssimo na fase de conhecimento, nos termos dos art. 852-A, 852-B, II, CLT.

7) Há ilegitimidade da parte **porque** o devedor não tem responsabilidade, **pois** foi excluído da sociedade há mais de dois anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 10-A, CLT.

8) Há ilegitimidade da parte **porque** o devedor não tem responsabilidade, **pois** foi excluído da sociedade há mais de dois anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 10-A, CLT.

9) Há excesso de execução **porque** houve aplicação de juros de mora na época errada, **pois** aplicação de juros de mora deve contar a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 879, §1º, CLT e 883 da CLT.

10) Há excesso de execução **porque** houve aplicação de correção monetária na época errada, **pois** aplicação de correção deve contar a partir do mês subsequente ao da prestação dos serviços, nos termos do art. 879, §1º, CLT e súmula 381 do TST.

TESES DE INCOMPETÊNCIA

1) Há incompetência em razão do lugar/relativa **porque** a competência é do juízo deprecante (150 VARA DE SÃO PAULO-SP), **pois** o erro na penhora do veículo foi determinação do juízo deprecante e não do deprecado, nos termos do art. 676, parágrafo único do CPC e súmula 419, TST.

2) Há incompetência em razão do lugar/relativa **porque** a competência é do juízo deprecado (VARA DE BARRETOS-SP), pois o erro na penhora do veículo foi determinação do juízo deprecado e não do deprecante, nos termos do art. 676, parágrafo único do CPC e súmula 419, TST.

3) Há incompetência em razão do lugar/relativa **porque** a competência é do juízo deprecado (VARA DE BARRETOS-SP), **pois** o erro na avaliação do veículo foi determinação do juízo deprecado e não do deprecante, nos termos do art. 914, § 2º do CPC.

Há avaliação errônea **porque** não foi respeitado o valor de mercado, **pois** o veículo foi avaliado em R\$ 75.000,00 e o valor de mercado é de R\$ 400.000,00, nos termos do art. 917, II, CPC.

4) Há incompetência em razão do lugar/relativa **porque** a competência é do juízo deprecante (VARA DE SÃO PAULO-SP), **pois** o erro na avaliação do veículo foi determinação do juízo deprecante e não do deprecado, nos termos do art. 914 § 2º do CPC.

E

Há avaliação errônea **porque** não foi respeitado o valor de mercado, **pois** o veículo foi avaliado em R\$ 75.000,00 e o valor de mercado é de R\$ 400.000,00, nos termos do art. 917, II, CPC.

5) Há incompetência absoluta/material da justiça do trabalho **porque** houve aplicação de correção monetária na época errada, **pois** ela só tem competência para cobrar contruições das sentenças que proferir, nos termos do art. 114, inc. VIII da CF e súmula 368, I, DO TST.

C.H.I.B.A.T.A. ESPECIAL DE EXECUÇÃO

1) Há nulidade da penhora **porque** foi feita fora do horário legal, **pois** o oficial procedeu à constrição do veículo do devedor às 21h e o máximo é até às 20h, nos termos do art. 770 da CLT.

2) A arrematação é nula **porque** feita por preço vil, **pois** o veículo avaliado em R\$ 100.000,00 foi arrematado por valor inferior a 50% de sua avaliação, R\$ 45.000,00, nos termos do art. 891 do CPC.

3) Há excesso de penhora OU penhora indevida **porque** houve bloqueio mensal de 90% do faturamento da empresa, **pois** isso compromete o desenvolvimento regular de suas atividades, nos termos da OJ 93, SDI-2.

E

Requer-se liminar de antecipação de tutela provisória (urgência) para a liberação dos valores bloqueados OU redução do percentual para que a empresa possa desenvolver regularmente as suas atividades, nos termos do art. 300, § 2º CPC.

4) (TESE 01) Há necessidade de caução **porque** a execução é provisória, **pois** o levantamento de quantia por credor em estado de necessidade pode resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC.

5) (TESE 02) Há necessidade de concessão de efeito suspensivo (aos E.E. ou AgP) **porque** a execução é provisória, **pois** o levantamento de quantia por credor em estado de necessidade pode resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 919, §1º do CPC.

E

Requer-se liminar de antecipação de tutela provisória (urgência) para a concessão de efeito suspensivo aos E.E. ou AgP, nos termos do art. 300, § 2º CPC.

6) A execução é nula **porque** determinada de ofício pelo juiz, **pois** as partes estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, nos termos do art. 878 da CLT.

7) Há necessidade de concessão de efeito suspensivo (aos E.E. ou AgP) **porque** a execução pode ser anulada, **pois** há alegação de inexigibilidade do título e o levantamento de quantia pode resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 521, parágrafo único e 919, §1º do CPC.

E

Requer-se liminar de antecipação de tutela provisória (urgência) para a concessão de efeito suspensivo aos E.E. ou AgP, nos termos do art. 300, § 2º CPC.

E

Há necessidade de caução **porque** a execução é provisória, **pois** o levantamento de quantia pelo credor pode resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC.

8) Há nulidade do protesto **porque** a execução é provisória, **pois** só se pode protestar sentença e inscrever devedor no BNDT quando se tratar de execução de sentença transitada em julgado, nos termos do art. 883-A da CLT.

9) A execução está sem efeito **porque** a sentença foi modificada, **pois** ao recurso ordinário do empregado foi dado provimento para julgar improcedente a reclamação trabalhista, nos termos do art. 520, inc. II do CPC.

10) (TESSES 1 e 2). Há necessidade de caução **porque** a execução é provisória, **pois** o levantamento de quantia por credor em estado de necessidade pode resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC.

E

Há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Petição **porque** a execução é provisória, **pois** o levantamento de quantia por credor pode resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 919, §1º do CPC.

E

Requer-se liminar de antecipação de tutela provisória (urgência) para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Petição, nos termos do art. 300, § 2º CPC.

C.H.I.B.A.T.A. DE ÔNUS DA PROVA

TESES DE ÔNUS DA PROVA

1) O reclamante não tem direito às horas extras **porque** não provou fato constitutivo do seu direito, **pois** não provou que prestava horas extras, o estabelecimento não tem obrigação de controlar o ponto (menos de 20 empregados) e suas testemunhas não souberam informar sua jornada, nos termos do art. 818, inc. I da CLT e Súmula 338, inc. I do TST.

2) O reclamante tem direito às horas extras **porque** o empregador não provou fato impeditivo direito do autor, **pois** não juntou os cartões de ponto, o estabelecimento tem obrigação de controlar o ponto (mais de 20 empregados) e o reclamado dispensou suas testemunhas, nos termos do art. 818, inc. II da CLT e Súmula 338, inc. I do TST.

3) O reclamante tem direito às horas extras **porque** o empregador não provou fato impeditivo direito do autor, **pois** não juntou os cartões de ponto, o estabelecimento tem obrigação de controlar o ponto (mais de 20 empregados) e o reclamado dispensou suas testemunhas, nos termos do art. 818, inc. II da CLT e Súmula 338, inc. I do TST.

4).O reclamante tem direito às horas extras **porque** o empregador não provou fato impeditivo direito do autor, **pois** não provou a jornada de oito horas do empregado ao juntar cartões de ponto com jornadas invariáveis que não servem como meio de

prova e dispensou suas testemunhas, nos termos do art. 818, inc. II da CLT e Súmula 338, inc. I do TST.

5) O reclamante tem direito aos vales transportes **porque** o empregador não provou fato impeditivo do direito do autor, **pois** não provou que o empregado não precisava dos vales e dispensou suas testemunhas, nos termos da Súmula 460, TST e art. 818, inc. II da CLT.

6) O reclamante tem direito às diferenças salariais **porque** o empregador não provou fato impeditivo do direito do autor, **pois** não provou a diferença na perfeição técnica com o paradigma e o reclamado dispensou suas testemunhas, nos termos da Súmula 6, inc. VIII do TST e art. 818, inc. II da CLT.

7) O reclamante não tem direito devolução das contribuições sindicais **porque** o empregado não provou fato constitutivo do seu direito, **pois** não provou que o documento era falso e dispensou suas testemunhas, nos termos do art. 818, inc. I da CLT.

8) O reclamante não tem direito ao reconhecimento do vínculo **porque** o empregado não provou fato constitutivo do seu direito, **pois** não provou que trabalhou na empresa e não produziu qualquer prova, nos termos do art. 818, inc. I da CLT.

9) O reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo **porque** o empregador não provou fato impeditivo do seu direito, **pois** não provou que o trabalho era eventual e não produziu qualquer prova, nos termos do art. 818, inc. II da CLT.

10) O reclamante não tem direito ao reconhecimento do vínculo **porque** o empregado não provou fato constitutivo do seu direito, **pois** não provou que o contrato de estágio era falso e não produziu qualquer prova, nos termos do art. 818, inc. I da CLT.

11) O reclamante tem direito nulidade da dispensa por justa causa **porque** o empregador não provou fato impeditivo do seu direito, **pois** não provou o

abandono de emprego, não produziu qualquer prova e o princípio da continuidade da relação de emprego é presunção favorável ao empregado, nos termos da Súmula 212 do TST e art. 818, inc. II da CLT.

12) O reclamante não tem direito ao pagamento das cotas do salário-família desde a data de sua admissão, mas apenas a partir do ajuizamento da ação **porque** o empregado não provou fato constitutivo do seu direito, **pois** não provou que o empregador se recusava a receber as certidões e não produziu qualquer prova, nos termos da Súmula 254 do TST e art. 818, inc. I da CLT.

C.H.I.B.A.T.A. DE AÇÃO RESCISÓRIA

01) Há nulidade da decisão **porque** houve corrupção do juiz, **pois** foi apurado que o juiz que proferiu a decisão havia recebido vultosa quantia para julgar a reclamação trabalhista totalmente procedente, nos termos do art. 966, I, do CPC.

02. Há nulidade da decisão **porque** houve prevaricação, **pois** foi apurado que o juiz que proferiu a decisão havia deixado de penhorar a conta bancária do executado porque este lhe devia dinheiro, nos termos do art. 966, I, do CPC.

03. Há nulidade da decisão **porque** houve concussão do desembargador, **pois** o desembargador, que proferiu a decisão o fez em troca de que todo processo dessa empresa que chegasse em suas mãos seria julgado em desfavor do reclamante, nos termos do art. 966, I, do CPC.

04. Há nulidade da decisão por incompetência material da Justiça do Trabalho, **pois** a JT só tem competência para cobrar ou para executar as contribuições previdenciárias das sentenças que proferir, nos termos do art. 966, II, do CPC.

05. Há nulidade da decisão porque houve impedimento, pois o Desembargador a quem foi distribuída a ação foi o mesmo que havia julgado o mesmo processo em primeira instância, quando era Juiz de Vara do Trabalho, nos termos o art. 966, II, do CPC.

06. Há nulidade da decisão **porque** houve coação, **pois** foi apurado em processo criminal que o autor da ação havia coagido as testemunhas do empregador para não comparecerem à audiência de instrução e, por esse motivo, a reclamação foi julgada totalmente procedente, nos termos do art. 966, III, do CPC.

07. Há nulidade da decisão **porque** houve falsidade de testemunho, **pois** foi apurada que a testemunha havia mentido em juízo, configurando prova falsa, nos termos art. 966, VI, do CPC.

08. Há nulidade da decisão **porque** houve prova nova, **pois** o reclamante em conluio com o chefe do setor pessoal havia escondido os documentos que comprovavam o pagamento das férias, nos termos art. 966, VII, do CPC e súmula 402, TST.

09. Há nulidade da decisão **porque** houve erro de fato, **pois** a reclamação foi julgada totalmente procedente com base em um documento que não existe, nos termos do art. 966, VI, do CPC.

10. Há nulidade da decisão **porque** houve violação de norma jurídica, **pois** qualquer que seja o motivo da demissão, inclusive falta grave, o empregado faz jus as férias vencidas, cujo direito ele já adquiriu, nos termos do art. 146, CLT e art. 966, V, CPC.

11. Há nulidade da decisão **porque** ofendeu a coisa julgada, **pois** houve acordo judicial em que foi dada ampla e geral quitação, o empregado ingressou com outra reclamação oriundos da mesma relação de emprego já extinta, nos termos do art. 966, IV, do CPC.

12. Há nulidade da decisão **porque** houve simulação, **pois** foi apurado em processo criminal que o reclamante e o reclamado haviam simulado reclamação trabalhista para que a penhora recaísse sobre imóvel hipotecado a banco, nos termos do art. 966, III, do CPC.

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (1)

Identifique a medida cabível em cada um dos casos concretos abaixo:

01) Durante quatro anos, **Maria Clara** prestou serviços para a empresa **Kitejuba Bungalows** na cidade de Camocim-CE. Ao ser demitida sem justa causa, informada com o não pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, ingressou com reclamação trabalhista na cidade de Fortaleza-CE, onde reside atualmente, distribuída para a 10ª Vara de Fortaleza, sob o número 1234/23 e com audiência marcada para o dia 13.12.24. A empresa, ao receber a notificação no dia 03.03.24, procurou você como advogado para apresentar a medida cabível dentro do quinquídio legal. Diante do caso concreto responda de forma justificada:

a) Qual a medida cabível a ser apresentada no caso acima?

b) Caso mantido o andamento regular do processo, qual a medida cabível a ser apresentada em audiência?

02) Durante quatro anos, **Maria Clara** prestou serviços para a empresa **Kitejuba Bungalows**, na cidade de Camocim-CE, na função de instrutora de kitesurf. Ao ser demitida sem justa causa, informada com o não pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, ingressou com reclamação trabalhista na cidade de Fortaleza-CE, onde reside atualmente, distribuída para a 10ª Vara de Fortaleza, sob o número 1234/23 e com audiência marcada para o dia 13.12.24. A empresa, ao receber a notificação no dia 03.03.24, opôs a competente exceção de incompetência territorial alegando que a Vara do Trabalho competente seria a Vara Única de Camocim-CE. Recebida a medida, o Juiz suspendeu a audiência designada. Intimado o reclamante-excepto, este se manifestou dentro do prazo legal. Decidida a exceção, o Juiz a acolheu e determinou a remessa dos autos para a Vara Única de Camocim-CE. Diante do caso concreto responda de forma justificada:

a) Da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

b) Caso a empregada queira reverter de imediato a decisão judicial, qual a medida cabível?

03) Durante quatro anos, **Maria Clara** prestou serviços para a empresa **Kitejuba Bungalows**, na cidade de São Paulo-SP, na função de Administradora. Ao ser demitida sem justa causa, inconformada com o não pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, ingressou com reclamação trabalhista na cidade de Campinas-SP, onde reside atualmente, distribuída para a 10ª Vara de Campinas, sob o número 1234/23 e com audiência marcada para o dia 13.12.24. A empresa, ao receber a notificação no dia 03.03.24, opôs a competente exceção de incompetência territorial alegando que a Vara do Trabalho competente seria uma das Varas do Trabalho de São Paulo-SP. Recebida a medida, o Juiz suspendeu a audiência designada. Intimado o reclamante-excepto, este se manifestou dentro do prazo legal. Decidida a exceção, o Juiz a acolheu e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de São Paulo-SP. Diante do caso concreto responda de forma justificada:

a) Da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

b) Caso o Juiz tivesse mantido a competência da Vara de Campinas, da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

c) Caso o Juiz tivesse mantido a competência da Vara de Campinas e se quisesse reverter de imediato a decisão judicial, qual seria a medida cabível?

04) Durante quatro anos, **Maria Clara** prestou serviços para a empresa **Kitejuba Bungalows**, na cidade de **Belém-PA**, na função de Administradora. Ao ser demitida sem justa causa, inconformada com o não pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, ingressou com reclamação trabalhista na cidade de **Macapá-AP**, onde reside atualmente, distribuída para a 10ª Vara de Macapá, sob o número 1234/23 e com audiência marcada para o dia 13.12.24. A empresa, ao receber a notificação no dia 03.03.24, opôs a competente exceção de incompetência territorial alegando que a Vara do Trabalho competente seria uma das Varas do

Trabalho de **Belém-PA**. Recebida a medida, o Juiz suspendeu a audiência designada. Intimado o reclamante-excepto, este se manifestou dentro do prazo legal. Decidida a exceção, o Juiz a acolheu e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Belém-PA. Diante do caso concreto responda de forma justificada:

a) Da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

b) Caso a empregada queira reverter de imediato a decisão judicial, qual a medida cabível?

05) Durante quatro anos, **Maria Clara** prestou serviços para a empresa **Kitejuba Bungalows**, na cidade de **Brasília-DF**, na função de Administradora. Ao ser demitida sem justa causa, inconformada com o não pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, ingressou com reclamação trabalhista na cidade de **Palmas-TO**, onde reside atualmente, distribuída para a 10ª Vara de **Palmas-TO**, sob o número 1234/23 e com audiência marcada para o dia 13.12.24. A empresa, ao receber a notificação no dia 03.03.24, opôs a competente exceção de incompetência territorial alegando que a Vara do Trabalho competente seria uma das Varas do Trabalho de **Brasília-DF**. Recebida a medida, o Juiz suspendeu a audiência designada. Intimado o reclamante-excepto, este se manifestou dentro do prazo legal. Decidida a exceção, o Juiz a acolheu e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Brasília-DF. Diante do caso concreto responda de forma justificada:

a) Da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

b) Caso a empregada queira reverter de imediato a decisão judicial, qual a medida cabível?

06) Durante quatro anos, **Maria Clara** prestou serviços para a empresa **Kitejuba Bungalows**, na cidade de **Manaus-AM**, na função de Administradora. Ao ser demitida sem justa causa, inconformada com o não pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, ingressou com reclamação trabalhista na cidade de **Boa**

Vista-RR, onde reside atualmente, distribuída para a 10ª Vara de **Boa Vista-RR**, sob o número 1234/23 e com audiência marcada para o dia 13.12.24. A empresa, ao receber a notificação no dia 03.03.24, opôs a competente exceção de incompetência territorial alegando que a Vara do Trabalho competente seria uma das Varas do Trabalho de **Manaus-AM**. Recebida a medida, o Juiz suspendeu a audiência designada. Intimado o reclamante-excepto, este se manifestou dentro do prazo legal. Decidida a exceção, o Juiz a acolheu e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Manaus-AM. Diante do caso concreto responda de forma justificada:

a) Da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

b) Caso a empregada queira reverter de imediato a decisão judicial, qual a medida cabível?

07) Durante quatro anos, Maria Clara prestou serviços para a empresa **Kitejuba Bungalows**, na cidade de **Porto Velho-RO**, na função de Administradora. Ao ser demitida sem justa causa, inconformada com o não pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, ingressou com reclamação trabalhista na cidade de **Rio Branco-AC**, onde reside atualmente, distribuída para a 10ª Vara de **Rio Branco-AC**, sob o número 1234/23 e com audiência marcada para o dia 13.12.24. A empresa, ao receber a notificação no dia 03.03.24, opôs a competente exceção de incompetência territorial alegando que a Vara do Trabalho competente seria uma das Varas do Trabalho de **Porto Velho-RO**. Recebida a medida, o Juiz suspendeu a audiência designada. Intimado o reclamante-excepto, este se manifestou dentro do prazo legal. Decidida a exceção, o Juiz a acolheu e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Porto Velho-RO. Diante do caso concreto responda de forma justificada:

a) Da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

b) Caso a empregada queira reverter de imediato a decisão judicial, qual a medida cabível?

08) Durante quatro anos, **Maria Clara** prestou serviços para a empresa **Kitejuba Bungalows**, na cidade de **Macaé-RJ**, na função de Administradora. Ao ser demitida sem justa causa, inconformada com o não pagamento de suas verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, ingressou com reclamação trabalhista na cidade de **João Pessoa-PB**, onde reside atualmente, distribuída para a 10ª Vara de **João Pessoa-PB**, sob o número 1234/23 e com audiência marcada para o dia 13.12.24. A empresa, ao receber a notificação no dia 03.03.24, opôs a competente exceção de incompetência territorial alegando que a Vara do Trabalho competente seria uma das Varas do Trabalho de Macaé-RJ. Recebida a medida, o Juiz suspendeu a audiência designada. Intimado o reclamante-excepto, este se manifestou dentro do prazo legal. Decidida a exceção, o Juiz a acolheu e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Macaé-RJ. Diante do caso concreto responda de forma justificada:

a) Da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

b) Caso o Juiz tivesse mantido a competência da Vara de João Pessoa-PB, da decisão do juiz cabe recurso de imediato?

c) Caso o Juiz tivesse mantido a competência da Vara de João Pessoa-PB e se quisesse reverter de imediato a decisão judicial, qual seria a medida cabível?

09) **João Pedro** prestou serviços para **SateOnline Ltda.** na função de operador de câmera e editor de vídeos desde 2020. Para a prestação de serviços de edição de vídeos, a empresa cedeu ao trabalhador um computador de última geração que ficou sob sua responsabilidade. Ao ser demitido sem justa causa, cumpriu aviso prévio indenizado de 39 dias com pagamento da rescisão para o décimo dia após a extinção do contrato de trabalho. Ao ser notificado da demissão, tentou contato com seu empregador para devolver o computador que estava sob sua responsabilidade e todas as tentativas de contato restaram frustradas. Devida à proximidade da data de recebimento das verbas rescisórias e indenizatórias que, segundo informado, serão

depositadas em sua conta-salário, **João Pedro** procura você para solucionar o impasse.

a) Como advogado do empregado, qual a medida cabível a ser adotada para a melhor defesa de seus interesses?

b) Da decisão do Juiz que julgar a medida do item **A**, qual a medida cabível a ser interposta?

10) Hozyres Silva foi contratado de forma escrita pela empresa **SateOnline Ltda.** para a função de gestor de tráfego em 2020, com salário mensal de R\$ 3.000,00, função que exercia de qualquer local em que estivesse já que não precisava estar nas dependências da empresa como os demais empregados. Durante todo o contrato de trabalho desempenhou suas funções com esmero e diligência, sem nunca ter sido repreendido pelo empregador. No entanto, após a realização da prova de 1ª Fase da OAB, deixou de subir, por esquecimento, as campanhas para divulgação e venda dos cursos de 2ª Fase da OAB o que gerou um prejuízo à empresa de mais de R\$ 300.000,00, tudo documentalmente comprovado. Não sendo mais interessante para a empresa manter seu contrato de trabalho, foi demitido por justa causa por desídia no desempenho das funções. Ao receber sua rescisão, fora descontada deste valor a quantia R\$ 3.000,00 como parte do ressarcimento, de acordo com permissão expressa no contrato de trabalho assinado pelas partes. Inconformada, a empresa procura você para propor a medida cabível que melhor defesa seus interesses.

a) Como advogado do empregador, qual a medida cabível a ser adotada para a melhor defesa de seus interesses?

b) Da decisão do Juiz que julgar a medida do item **A**, qual a medida cabível a ser interposta?

11) Monique Horrrosa foi contratada pela empresa **SateOnline Ltda.** para a função de Designer Gráfico. Em agosto de 2023, o sindicato de sua categoria profissional celebrou com seu empregador Acordo Coletivo de Trabalho que previa o fornecimento de carta de recomendação quando da dispensa do empregado. Ao ser

dispensada, a empresa se negou a lhe fornecer referida carta de recomendação para que possa ser entregue em eventual entrevista de emprego.

a) Como advogado da empregada, qual a medida cabível a ser adotada para a melhor defesa de seus interesses?

b) Da decisão do Juiz que julgar a medida do item **A**, qual a medida cabível a ser interposta?

12) Ana Letícia foi contratada pela empresa **SateOnline Ltda.** para função de Administradora em março de 2020, com salário de R\$ 5.000,00 mensais. **Ana Letícia** ganhou uma bolsa de estudos para um mestrado numa universidade no estado da Califórnia-EUA. Ao comunicar seu empregador sobre sua conquista, este demonstrou felicidade, mas, ao mesmo tempo tristeza, pois a empregada era das melhores trabalhadoras da empresa. **Ana Letícia** também sentiu, pois aprendera muito na empresa e foi essa experiência adquirida no trabalho que a fez conseguir a tão-sonhada vaga no exterior. Impasse gerado: nem a empresa a queria demitir e nem a empregada gostaria de pedir sua demissão. **Ana Letícia** procura você, como advogada, para entrar em contato com o advogado da empresa para que juntos encontrem uma solução adequada.

a) Como advogado da empregada, qual a medida cabível a ser adotada para a melhor defesa de seus interesses?

b) Da decisão do Juiz que julgar negativamente a medida do item **A**, qual a medida cabível a ser interposta?

13) Fábio Alexandre foi contratado pela empresa **SateOnline Ltda.** para a função de professor. No dia 30.09.23, registrou sua candidatura e, em seguida, foi eleito dirigente sindical de sua categoria, tudo devidamente comunicado por escrito a seu empregador. Devido à proximidade da data-base da categoria e ante a inflexibilidade do sindical patronal, foi deflagrada greve com a paralisação da prestação de serviço e suspensão do contrato de trabalho. **Fábio Alexandre** é um ativista fervoroso e radical, pois ao saber que havia vários colegas de trabalho que não desejavam aderir ao

movimento paredista, os empregados fura-greve, **Fábio Alexandre** convocou seus companheiros que criaram barricadas para impedir que os fura-greve ingressassem nas dependências da empresa para a prestação de seus respectivos serviços. Indignado, o empregador procura você para saber das atitudes do empregado.

a) Como advogado da empresa, qual a medida cabível a ser adotada para a melhor defesa de seus interesses?

b) Da decisão do Juiz que julgar a medida do item **A**, qual a medida cabível a ser interposta?

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (2)

Após entrevista com seu cliente ou ainda durante a entrevista, um(a) bom(a) Advogado(a) já vai pensando qual a medida correta para atender o pleito do cliente. De posse da CLT e/ou do CPC, indique a medida cabível para cada situação abaixo, acompanhada do dispositivo legal / jurisprudencial.

01) Pedir a nulidade/desconstituição de sentença de mérito vara transitada em julgado e que contém vício insanável?

02) Pedir o reconhecimento de falta grave cometida por empregado eleito dirigente sindical de sua categoria?

03) Evitar a mora com o depósito de quantia ou coisa com efeito de pagamento?

04) Atacar decisão de Juiz do Trabalho que antecipou os efeitos da tutela na sentença e evitar a execução provisória do julgado?

05) Atacar decisão de juiz em processo de execução que acolhe exceção de pré-executividade e reconhece a nulidade de citação ocorrida no processo de conhecimento?

06) Pedir o pagamento de verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias assim como indenização por danos e/ou reintegração?

07) Atacar decisão de TRT que nega seguimento a recurso de revista?

08) Recorrer de decisão do TST que negou segurança em *writ* de sua competência originária?

09) Recorrer de decisão do TRT que julgou RO que afrontou de forma direta e literal a CF?

10) Impugnar reclamação trabalhista com pedido de liminar?

11) Atacar liminar concedida por Juiz do Trabalho em reclamação trabalhista antes da sentença?

12) Impugnar os embargos à execução?

13) Impugnar conta de liquidação bem como excesso de penhora?

14) Recorrer de decisão que julgou improcedentes embargos à execução?

15) Atacar decisão de turma do TST que julgou RR e divergiu de uma decisão da SDI?

16) Atacar decisão de TRT que ao julgar RO interpretou lei federal de forma divergente de uma súmula?

17) Atacar a penhora de bens de quem não tem relação com o processo de execução?

18) Cessar a turbação na posse em decorrência de greve abusiva?

19) Atacar decisão de turma do TST em RR que afrontou a CF?

20) Pedir direito previsto exclusivamente em cláusula de ACT ou CCT ou SN descumpridos?

21) Recorrer de decisão que julgou reclamação trabalhista parcialmente procedente após recurso de uma parte e inexistência de recurso da outra parte?

22) Atacar decisão de Juiz do Trabalho que determinou a prisão civil por dívida de depositário infiel mesmo quando se recusou a assinar o termo de depósito?

23) Atacar decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela para determinar penhora de bens impenhoráveis do devedor ou terceiro?

24) Atacar decisão que acolheu ou rejeitou o IDPJ na fase de execução?

25) Atacar decisão que acolheu ou rejeitou o IDPJ na fase de conhecimento?

26) Atacar decisão que julgou embargos de terceiros na execução?

27) Atacar decisão que julgou embargos de terceiros na fase de conhecimento?

28) Atacar decisão que negou seguimento à agravo de petição?

29) Impugnar a competência territorial de vara do trabalho?

- 30) Atacar decisão de vara do trabalho que extinguir o feito sem solução de mérito?
-
- 31) Impugnar a peça de Impugnação à sentença de liquidação do credor na execução?
-
- 32) Impugnar a peça de embargos à penhora na execução?
-
- 33) Atacar ato de auditor fiscal do trabalho dentro de 120 dias do ato?
-
- 34) Atacar ato de auditor fiscal do trabalho depois do prazo de 120 dias do ato?
-
- 35) Cobrar acordo firmado em CCP ou TAC descumpridos?
-
- 36) Cobrar cheque de pagamento de salários que voltou sem fundos, dentro de seis meses da emissão do cheque?
-
- 37) Cobrar cheque de pagamento de salários que voltou sem fundos, depois de seis meses da emissão do cheque?
-
- 38) Cobrar nota promissória de pagamento de salários não honrada no vencimento ?
-
- 39) Cobrar acordo celebrado em PIDV e que não foi pago na época própria ?
-
- 40) Impugnar decisão de mérito que contém vício insanável que julgou embargos à execução ou embargos de terceiros ou impugnação à sentença de liquidação, transitada em julgado ?
-
- 41) Cobrar pagamento da rescisão depois de elaborado o TRTC e não honrada em 10 dias da extinção do contrato ?
-

42) Atacar decisão de turma do TST que julgou Recurso de Revista e divergiu de outra turma do TST?

43) Discutir vício insanável na execução sem que tenha havido garantia do juízo?

44) Atacar decisão de vara do trabalho que extinguiu, sem solução de mérito, Ação Homologatória de Acordo Extrajudicial ?

45) Atacar sentença homologatória de acordo em que ficou provada a coação do empregado, por parte do empregador, para que fosse celebrado o acordo ?

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (3)

01) Em sede de reclamação trabalhista o empregado pleiteou o recolhimento das contribuições previdenciárias não realizadas pelo empregador no curso do contrato de trabalho. Diante disso, responda: Caso o juiz rejeite seu requerimento e julgue procedente o pedido, que medida você deverá adotar?

02) Em sede de ação trabalhista de Sérgio em face da empresa Nova Coleção Ltda., o juiz julgou o rol de pedidos parcialmente procedente, tendo deferido apenas duas das quatro horas extras pretendidas pelo autor da ação. Diante disso, responda aos itens a seguir.

A) Na qualidade de advogado(a) de Sérgio, que medida você poderia adotar? Fundamente.

B) Caso você, como advogado(a) de Sérgio, inicialmente não se insurja contra a decisão, mas a empresa sim, ainda haverá alguma medida recursal a ser adotada? Qual? Fundamente.

03) Lucas é dirigente sindical e empregado da sociedade empresária que o contrata como advogado. Na consulta, resta esclarecido que Lucas praticou falta grave e a sociedade empresária quer dispensá-lo. Com base no caso narrado, responda aos itens a seguir. Na qualidade de advogado(a) da sociedade empresária, qual a medida a ser adotada a fim de implementar a dispensa de Lucas? Fundamente.

04) Em reclamação trabalhista movida por empregado contra o ex-empregador, o pedido foi julgado procedente em parte e a sociedade empresária pretende recorrer.

Nesse sentido, apresentou a petição com o recurso no 5º dia da publicação da sentença e o comprovante das custas e do depósito recursal 15 dias após, mas explicou na peça que havia recolhido o preparo no prazo de oito dias, conforme chancela bancária, e que a demora na juntada do preparo se deveu a um problema interno do escritório. Na hipótese retratada, de acordo com a CLT e a jurisprudência consolidada do TST, responda aos itens a seguir.

A) Caso o recurso interposto pela sociedade empresária tivesse seu seguimento negado, por qualquer razão, pelo juiz de 1º grau, que recurso poderia ser interposto? Justifique.

05) Em sede de ação trabalhista movida por Célio em face da Madeireira Ltda, transitada em julgado a decisão de conhecimento, após a apresentação de cálculos pelas partes e homologado determinado valor, o juiz abriu prazo para a manifestação específica das partes em relação à sua decisão. Ambas se quedaram inertes. Posteriormente, em sede de embargos à execução, a parte ré quis impugnar os valores do débito. Na qualidade de advogado do autor, tendo você concordado com os cálculos homologados pelo juiz, responda:

A) Qual o recurso cabível da decisão dos embargos à execução? Fundamente.

06) Pedro e Paulo ajuizaram uma reclamação trabalhista cada. Ambas idênticas, sob o mesmo patrocínio e com pedido de antecipação de tutela para reintegração. Pedro obteve êxito na concessão da antecipação de tutela liminarmente, antes da audiência de instrução. Paulo só teve o pedido de antecipação de tutela deferido na sentença.

A) Na qualidade de advogado da empresa, qual a medida judicial a ser utilizada para reverter os efeitos da tutela deferida a Pedro?

B) Na qualidade de advogado da empresa, que medidas judiciais deverão ser adotadas para suspender e reverter os efeitos da tutela deferida a Paulo?

07) Rosalina era empregada da sociedade empresária Entregas Rápidas Ltda. há 2 anos, e, no mês de agosto de 2021, apresentou ao empregador um atestado médico falso para abono de 3 dias de faltas, e logo após um segundo atestado adulterado para abono de outros 2 dias de ausência. A sociedade empresária, após desconfiar de ambos os atestados, oficiou ao diretor do hospital público onde supostamente teriam ocorrido os atendimentos médicos, e obteve a resposta oficial de que ambos os atestados não traduziam a realidade. Considerando os fatos narrados e a previsão legal, responda aos itens a seguir.

A) Se Rosalina fosse dispensada por justa causa e não comparecesse à empresa, no prazo legal, para receber o saldo salarial devido, que medida judicial você adotaria na defesa dos interesses do ex-empregador?

08) Você é advogado(a) de Rodrigo, que ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Depois de regularmente contestado e instruído o feito, a sentença foi publicada, julgando improcedentes os pedidos formulados, fixando as custas em R\$ 200,00 e indeferindo a gratuidade de justiça requerida, porque Rodrigo está trabalhando em outra empresa e recebe alto salário. Diante da improcedência, você interpôs recurso ordinário no prazo legal, mas por descuido no preenchimento da guia própria, recolheu apenas R\$ 20,00 de custas (em vez dos R\$ 200,00 fixados na sentença). Em contrarrazões, a sociedade empresária requereu ao juiz de 1º grau que fosse negado seguimento ao recurso porque deserto, haja vista a insuficiência do preparo. Considerando os fatos narrados, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, responda ao item a seguir.

A) Caso o requerimento fosse indeferido e o juiz de 1º grau negasse seguimento ao recurso por deserto, acatando a tese da sociedade empresária, que medida judicial você utilizaria? (Valor: 0,60) Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal

09) Um decreto municipal determinou que a rua em que funcionava uma oficina mecânica deveria ser fechada para a circulação de veículos, considerando-a como área de lazer. Essa medida tornou impossível a continuidade dos negócios da oficina e acarretou o encerramento das suas atividades. O empregador quitou as rescisões dos contratos de trabalho dos empregados, sem, contudo, pagar a multa rescisória. Em razão disso, houve o ajuizamento de reclamação trabalhista de um ex-empregado requerendo o pagamento da multa rescisória e da multa do Art. 477 da CLT. A sentença julgou procedente o pedido da multa rescisória e improcedente o pedido da multa do Art. 477 da CLT. Inicialmente a parte ré se conformou com a decisão. Porém, a parte autora recorreu e o processo encontra-se no prazo de resposta deste recurso da parte autora. Diante destes fatos, na qualidade de advogado da oficina mecânica ré, responda aos itens a seguir. Qual a medida processual a ser adotada para viabilizar o reexame da sentença de procedência quanto ao deferimento do pedido de pagamento da multa rescisória? Justifique.

10) Suponha que o advogado de um sindicato de empregados da construção civil, após cinco tentativas frustradas de negociação junto ao sindicato patronal, entenda necessário provocar a atuação da justiça do trabalho para a fixação de percentual de reajuste salarial. Suponha, ainda, que o sindicato patronal concorde com tal providência. Em face dessa situação hipotética, responda, de forma fundamentada, às seguintes indagações.

Que ação deverá ser proposta?

11) Cláudio ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Delta, requerendo créditos de natureza indenizatória e salarial. À ocasião da audiência inaugural, foi homologado acordo, tendo sido fixadas verbas exclusivamente de natureza indenizatória, sem nenhuma incidência previdenciária sobre o crédito acordado. Em face dessa situação hipotética, responda, de forma fundamentada, às seguintes indagações.

Caso o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entendesse devidas contribuições

previdenciárias sobre o acordo, que remédio jurídico seria cabível?

12) Em fiscalização de rotina, a empresa Panda Gravações Ltda. foi autuada por auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, que constataram irregularidades concernentes à situação dos empregados e às condições de trabalho na empresa. Os proprietários de Panda Gravações Ltda., acreditando estarem os autos de infração viciados por ilegalidade, procuraram auxílio de profissional do direito. Em face dessa situação hipotética e com base na legislação de regência, indique a medida judicial adequada para combater os autos de infração recebidos e aponte o foro competente para apreciar a demanda.

13) Vindo de sua cidade natal, Aracaju, José foi contratado na cidade do Rio de Janeiro, para trabalhar como pedreiro, em Santiago do Chile, para empregador de nacionalidade uruguaia. Naquela cidade lhe prestou serviços por dois anos, ao término dos quais foi ali dispensado. Retornando ao Brasil, o trabalhador ajuizou reclamação trabalhista, mas o Juiz, em atendimento a requerimento do reclamado, extinguiu o processo, sob o fundamento de que a competência para apreciar a questão é da justiça uruguaia, correspondente à nacionalidade do ex-empregador. Considere que entre Brasil, Chile e Uruguai não existe tratado definindo a questão da competência para a hipótese narrada.

A) Informe se cabe recurso da decisão proferida, estabelecendo, se for o caso, o recurso cabível e, por fim, em que momento processual pode ser impugnada a referida decisão. Justifique a resposta.

14) Inconformada com uma sentença desfavorável aos seus interesses, a empresa dela recorre. Contudo, entendeu o magistrado que o recurso era intempestivo, e a ele negou seguimento. Ciente disso, a reclamada interpôs recurso de agravo de instrumento no 5º (quinto) dia e efetuou o depósito adicional previsto no artigo 899 da CLT no 8º (oitavo) dia do prazo recursal. Novamente o juiz negou seguimento ao

agravo de instrumento, argumentando que ele estava deserto. Diante dessa situação hipotética, responda, de forma fundamentada, à seguinte indagação:

A) Há alguma medida que possa ser tomada pela recorrente contra a última decisão do juiz? Em caso afirmativo, qual?

15) Prolatada sentença, impugnada via recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, em processo judicial movido por ente coletivo obreiro em face de sindicato patronal, onde se busca o estabelecimento de normas coletivas, inclusive reajuste salarial, a empresa GAMA SERVIÇOS LTDA. deixou de implementar o reajuste salarial deferido. Sabendo-se que tal sentença foi prolatada em 05/07/2009 e o recurso interposto ainda não foi apreciado, responda o item a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) Na qualidade de advogado procurado por empregado da referida empresa, após 06/07/2011, qual medida judicial deve ser proposta para garantir a imediata aplicabilidade do reajuste salarial concedido na sentença?

16) Numa reclamação trabalhista movida em litisconsórcio passivo, o autor e a empresa reclamada “X” (sociedade de economia mista) foram vencidos reciprocamente em alguns pedidos, tendo ambos se quedado inertes no prazo recursal. Porém, a empresa reclamada “Y” (pessoa jurídica de direito privado), vencida também em relação a alguns pedidos na referida ação trabalhista, interpôs recurso ordinário, com observância dos pressupostos legais de admissibilidade, tendo inclusive efetuado o preparo. Em seguida, o Juiz do Trabalho notificou as partes para que oferecessem suas razões de contrariedade, em igual prazo ao que teve o recorrente. Considerando os fatos narrados acima, responda, de forma fundamentada, o item a seguir.

A) Analise a possibilidade de o autor recorrer, ou não, dos pedidos em que foi vencido, e de que maneira isso se daria, se possível for.

17) Cleonice é empregada da sociedade empresária Café Quentinho Ltda., tendo sido contratada em janeiro de 2022 na condição de vendedora. Em fevereiro de 2023, Cleonice sofreu um grave acidente, no qual Café Quentinho Ltda. não teve culpa nem responsabilidade. No acidente, Cleonice sofreu politraumatismo e foi atendida pelo plano de saúde fornecido pela sociedade empresária. Cleonice foi submetida à avaliação de uma junta médica e foi declarada sua total incapacidade para o trabalho, por tempo indeterminado. Assim, Cleonice foi encaminhada ao INSS no prazo legal, que lhe concedeu aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez). Diante disso, a sociedade empresária determinou o cancelamento do plano de saúde de Cleonice.

Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT e a legislação processual civil em vigor, responda o item a seguir.

A) Qual medida deverá ser adotada a fim de buscar imediatamente o restabelecimento do plano de saúde de Cleonice? Justifique.

18) Você advoga para uma rede de supermercados e deverá defender os interesses de seu cliente em duas situações:

– na primeira, a sociedade empresária pretende dispensar um dirigente sindical, faltando 1 (um) mês para o término do mandato, por entender que ele praticou falta grave. A sociedade empresária possui documentos, inclusive com provas de áudio, vídeo e testemunhas;

– na segunda, o empregado já foi dispensado, teve seu aviso prévio indenizado, mas registrou sua candidatura a dirigente sindical no mesmo período e foi eleito. Agora ajuizou ação trabalhista requerendo reintegração.

Diante disso, à luz da CLT e do entendimento consolidado do TST, responda o item a seguir.

A) Em relação ao dirigente sindical da primeira situação, que medida jurídico-processual você deverá adotar para implementar sua dispensa? Justifique.

19) Laura Pedroso é membro do conselho fiscal do sindicato de sua categoria profissional e foi dispensada, imotivadamente, tendo ingressado com reclamação trabalhista, com pedido de tutela de urgência, requerendo a reintegração. O pedido de tutela de urgência foi deferido, e aguarda-se o cumprimento do mandado de reintegração. O processo encontra-se aguardando audiência.

Você, na condição de advogado(a) da sociedade empresária ré, observada a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, responda à indagação a seguir.

A) Visando sustar imediatamente a decisão que deferiu a tutela de urgência, qual a medida processual passível de ser adotada? Justifique.

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (4)

Identifique a medida cabível:

01) Carlos, como dirigente sindical, vinha representando ativamente os empregados de uma sociedade empresária na unidade situada em Porto Alegre/RS. No entanto, para sua surpresa, recebeu um comunicado da empresa determinando sua transferência para a unidade de Porto Velho/Rondônia. No comunicado constava que a empresa pagaria apenas o transporte de ida e volta, bem como a moradia em hotel local. O trabalho em Rondônia duraria cerca de 6 meses e seriam mantidos o salário e a mesma composição remuneratória que ele recebia em Porto Alegre. A mudança deveria ocorrer em 15 dias. Carlos procura você, como advogado(a), para uma consulta. Observando o texto da CLT, responda aos itens a seguir.

A) Que medida judicial prevista expressamente na CLT deverá ser adotada a fim de, imediatamente, evitar a transferência de Carlos? Fundamente.

02) Gleicimar e Rosane trabalham em uma indústria farmacêutica, sendo Gleicimar contratada como estagiária e Rosane, como aprendiz. Ambas assinaram contrato de 1 ano, tendo sido observadas todas as exigências legais. No 10º mês do contrato, ambas informaram aos respectivos superiores imediatos que engravidaram. Gleicimar e Rosane, ao serem desligadas ao final do contrato, foram orientadas por parentes e amigos que teriam estabilidade e, por isso, deveriam tomar alguma providência. Em razão disso, Gleicimar ajuizou reclamação trabalhista, na qual postulou a reintegração em virtude da gravidez, e teve a tutela de urgência deferida. Diante do caso narrado, das disposições legais e do entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir.

A) Que medida judicial você, como advogado(a) da sociedade empresária, adotaria para tentar reverter a tutela de urgência deferida em favor de Gleicimar?

03) Cláudio é motorista de ônibus da Viação Ponto a Ponto Ltda. desde 20/03/2018. Nos últimos 3 meses, Cláudio, descumprindo deliberadamente cláusula específica do seu contrato de trabalho, passou a dirigir em alta velocidade, bem como a não respeitar sinais vermelhos, o que acarretou numerosas multas por infrações de trânsito. Cláudio foi notificado pela autoridade competente de que perdera a habilitação para dirigir veículos. A empresa consultou você, como advogado(a), sobre

a medida que deveria adotar em relação ao contrato de Cláudio, considerando que não tem interesse em mantê-lo como empregado. Na hipótese de Cláudio ser dirigente sindical, que medida jurídica processual você deverá adotar para implementar a dispensa do empregado?

04) O juiz, em uma reclamação trabalhista que se encontra na fase de execução, determinou que a sociedade empresária executada apresentasse os cálculos de liquidação, o que foi feito. A seguir, o magistrado abriu vista desses cálculos ao exequente, que não se manifestou. O valor apresentado pela sociedade empresária foi então homologado, e ela foi intimada a depositar a quantia, o que foi feito. No dia seguinte à garantia do juízo, o exequente apresentou impugnação de credor, apontando falhas nas contas trazidas pela sociedade empresária. Como advogado(a) da sociedade empresária, de acordo com a previsão contida na CLT, responda ao item a seguir.

A) Caso o juiz julgasse procedente a impugnação de credor, você interpusse agravo de petição no prazo legal e ele tivesse o seguimento negado, que medida deveria ser adotada?

05) Ronaldo foi acusado de ato de indisciplina no ambiente da empresa em que trabalha. Em razão dessa acusação, foi suspenso por 60 dias. Ronaldo procurou você como advogado(a) para uma consulta, enquanto ainda estava suspenso, aduzindo que não pretendia continuar trabalhando na empresa. A partir dos dados apresentados, responda aos itens a seguir.

A) Em caso de indeferimento dos pedidos formulados por Ronaldo em reclamação trabalhista, qual a medida jurídica a ser adotada? Fundamente.

06) Pedro e Guilherme trabalhavam de 2ª a 6ª feira como auxiliares técnicos em uma mineradora. Em determinada tarde de um final de semana, enquanto passeava em um shopping da cidade, Pedro encontrou Guilherme. Por motivo fútil, eles discutiram por um lugar na fila para comprar ingresso para uma sessão de cinema. Irritado, Pedro agrediu Guilherme, com socos e tapas, que não reagiu e teve de ser hospitalizado para cuidar das lesões sofridas. A notícia se espalhou rapidamente, de modo que na 2ª feira seguinte todos os empregados da mineradora sabiam e comentavam o ocorrido. Aliás, diziam que Pedro era reincidente neste tipo de

situação, pois no passado havia agredido fisicamente outro auxiliar técnico, também colega de trabalho, num estádio de futebol, pois torciam para times diferentes. Diante da situação retratada e dos termos da CLT, responda às indagações a seguir.

A) Se a empresa tivesse rompido o contrato de Pedro e este não retornasse à sede do ex-empregador na data designada para receber seus direitos, que medida judicial você, contratado como advogado(a) da empresa, adotaria? Justifique.

07) Letícia trabalhava como operadora de empilhadeira e ganhava R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, valor previsto na convenção coletiva de sua categoria. Ocorre que na unidade da Federação na qual Letícia trabalhava foi fixado piso regional estadual de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para a função de operador de empilhadeira. Em razão disso, após ter trabalhado o ano de 2018 e ser dispensada sem justa causa, Letícia ajuizou reclamação trabalhista postulando a diferença salarial entre aquilo que ela recebia mensalmente e o piso regional estadual. Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir.

A) Caso o pedido de diferença salarial fosse julgado procedente e o juiz tivesse concedido na sentença, a requerimento da autora, tutela de evidência para pagamento imediato do direito, que medida jurídica você adotaria para tentar neutralizar essa tutela provisória? Justifique.

08) Em sede de reclamação trabalhista, na qual você defende os interesses da sociedade empresária, sua cliente foi condenada em primeira instância a indenizar o autor da ação por danos morais, em decorrência de exploração de imagem, pois o uniforme estampava logomarcas de fornecedores da empregadora. A ação fora ajuizada em 31/04/2022, sendo certo que o contrato de trabalho durou de 07/07/2018 a 20/12/2021. Você apresentou o recurso pertinente no 9º dia útil após a publicação da sentença, porém este teve o seguimento negado sob a alegação de intempestividade. Ocorre que o recurso era tempestivo, pois o último dia do prazo foi feriado nacional, o que não foi observado pelo juízo de origem. Diante disso, à luz do que dispõe a CLT, responda aos itens a seguir.

A) Qual a medida processual a ser adotada de modo a fazer com que o recurso pertinente seja conhecido e julgado? Justifique.

09) Em sede de convenção coletiva, as categorias profissional e econômica fixaram cláusula que previa direito à garantia de emprego quando o empregado completasse 20 anos na empresa e estivesse a um ano de se aposentar pelo INSS. A vigência desta norma coletiva foi fixada em dois anos, tendo durado de 2019 a 2021. Decorrido este prazo e sem que outra convenção coletiva tenha sobrevivido, um empregado foi dispensado na referida condição. Sendo assim, foi ajuizada ação trabalhista pleiteando os benefícios da cláusula, aduzindo que esta permaneceria íntegra com seus efeitos até que outra convenção coletiva substituísse ou revogasse. Diante disso, com base na legislação trabalhista em vigor, na qualidade de advogado da sociedade empresária, responda aos itens a seguir.

A) Admitindo que a ação teve o pedido julgado improcedente em primeiro grau, mas em sede de acórdão no Tribunal Regional a decisão que lhe era favorável foi revertida, considerando que a publicação da decisão se deu na data de hoje e não contém vícios processuais, qual a medida processual a ser adotada? Justifique.

GABARITO - IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (1)

Identifique a medida cabível em cada um dos casos concretos abaixo:

01) a) A medida a ser apresentada é a exceção de incompetência territorial/em razão do lugar, nos termos dos art. 799, caput e §2º e art. 800 da CLT.

b) A medida a ser apresentada é a contestação ou defesa, nos termos do art. 847 da CLT.

02) a) Não, não cabe recurso de imediato por se tratar de decisão interlocutória, nos termos do § 2º do art. 799 e § 1º do art. 893 da CLT.

b) A medida judicial é o mandado de segurança, nos termos da Lei 12.016/09.

03) a) Sim, da decisão do juiz cabe recurso ordinário porque se trata de decisão terminativa, pois o processo foi remetido para uma Vara do Trabalho que está sob jurisdição de Tribunal diferente de Campinas (Juízo excepcionado), nos termos do § 2º do art. 799 e súmula 214, c, do TST.

b) Não, não cabe recurso de imediato por se tratar de decisão interlocutória, nos termos do § 2º do art. 799 e § 1º do art. 893 da CLT.

c) A medida judicial é o mandado de segurança, nos termos da Lei 12.016/09.

04) a) Não, não cabe recurso de imediato por se tratar de decisão interlocutória, nos termos do § 2º do art. 799 e § 1º do art. 893 da CLT.

b) A medida judicial é o mandado de segurança, nos termos da Lei 12.016/09.

05) a) Não, não cabe recurso de imediato por se tratar de decisão interlocutória, nos termos do § 2º do art. 799 e § 1º do art. 893 da CLT.

b) A medida judicial é o mandado de segurança, nos termos da Lei 12.016/09.

06) a) Não, não cabe recurso de imediato por se tratar de decisão interlocutória, nos termos do § 2º do art. 799 e § 1º do art. 893 da CLT.

b) A medida judicial é o mandado de segurança, nos termos da Lei 12.016/09.

07) a) Não, não cabe recurso de imediato por se tratar de decisão interlocutória, nos termos do § 2º do art. 799 e § 1º do art. 893 da CLT.

b) A medida judicial é o mandado de segurança, nos termos da Lei 12.016/09.

08) a) Sim, da decisão do juiz cabe recurso ordinário porque se trata de decisão terminativa, pois o processo foi remetido para uma Vara do Trabalho que está sob jurisdição de Tribunal diferente de Macaé-RJ (Juízo excepcionado), nos termos do § 2º do art. 799 e súmula 214, c, do TST

b) Não, não cabe recurso de imediato por se tratar de decisão interlocutória, nos termos do § 2º do art. 799 e § 1º do art. 893 da CLT.

c) A medida judicial é o mandado de segurança, nos termos da Lei 12.016/09.

09) a) A medida judicial cabível é a Ação de Consignação em Pagamento, nos termos do art. 539 do CPC.

b) A medida judicial cabível é o Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I da CLT.

10) a) A medida judicial cabível é a Reclamação Trabalhista, nos termos do art. 840 da CLT.

b) A medida judicial cabível é o Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I da CLT.

11) a) A medida judicial cabível é a Ação de Cumprimento, nos termos do art. 872 e parágrafo único da CLT.

b) A medida judicial cabível é o Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I da CLT.

12) a) A medida judicial cabível é a Ação Homologatória de Acordo Extrajudicial, nos termos dos arts. 484-A e 855-B da CLT.

b) A medida judicial cabível é o Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I da CLT.

13) a) A medida judicial cabível é Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, nos termos do art. 853 da CLT.

b) A medida judicial cabível é o Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I da CLT.

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (2)

Após entrevista com seu cliente ou ainda durante a entrevista, um(a) bom(oa) Advogado(a) já vai pensando qual a medida correta para atender o pleito do cliente. De posse da CLT e/ou do CPC, indique a medida cabível para cada situação abaixo, acompanhada do dispositivo legal / jurisprudencial.

- 01) **Ação Rescisória**, nos termos do art. 966, CPC.
- 02) **Inquérito judicial para apuração de falta grave**, nos termos do art. 853, CLT.
- 03) **Ação de Consignação de Pagamento**, nos termos do art. 539, CPC.
- 04) **Recurso Ordinário com efeito suspensivo**, nos termos da súmula 414, I, TST.
- 05) **Agravo de Petição**, nos termos do art. 897, “a”, CLT.
- 06) **Reclamação Trabalhista com antecipação de tutela**, nos termos dos arts. 840, §1º, CLT e art. 300, CPC.
- 07) **Agravo de instrumento**, nos termos do art. 897, b, CLT.
- 08) **Recurso Ordinário Constitucional**, nos termos do art. 102, II, CF.
- 09) **Contestação**, nos termos do art. 847, CLT.
- 10) **Contestação**, nos termos do art. 847, CLT.
- 11) **Mandado de Segurança**, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.
- 12) **Contestação**, nos termos do art. 847, CLT.
- 13) **Embargos à Execução**, nos termos 884, CLT.
- 14) **Agravo de Petição**, nos termos do art. 897, a, CLT.
- 15) **Embargos**, nos termos do art. 894, II, CLT.
- 16) **Recurso de Revista**, nos termos do art. 896, a, CLT.

- 17) **Embargos de Terceiro, nos termos do art. 674, CPC.**
- 18) **Ação de Manutenção de Posse, nos termos dos arts. 560 a 566, CPC e art. 1022, CC.**
- 19) **Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, a, CF.**
- 20) **Ação de Cumprimento, nos termos do art. 872, CLT.**
- 21) **Recurso Ordinário Adesivo, nos termos dos arts. 997, § 1º, CPC, art. 895, inc. I, CLT e súmula 283, TST.**
- 22) **Habeas Corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, CF.**
- 23) **Agravo de Petição, nos termos do art. 897, a, CLT.**
- 24) **Agravo de Petição, nos termos do art. 897, a, CLT.**
- 25) **Mandado de Segurança, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.**
- 26) **Agravo de Petição, nos termos do art. 897, a, CLT.**
- 27) **Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I, CLT.**
- 28) **Agravo de instrumento, nos termos do art. 897, b, CLT.**
- 29) **Impugnar a competência territorial de vara do trabalho?**
Exceção de Incompetência Territorial, nos termos dos arts. 799 e 800 da CLT.
- 30) **Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I, CLT.**
- 31) **Contestação, nos termos do art. 847, CLT.**
- 32) **Contestação, nos termos do art. 847, CLT.**
- 33) **Mandado de Segurança, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.**
- 34) **Ação ordinária ou Ação Anulatória, nos termos do art. 319, CPC.**
- 35) **Ação de Execução, nos termos dos arts. 798, CPC e 876, CLT.**

- 36) **Ação de Execução, nos termos dos arts. 798, CPC e 876, CLT.**
- 37) **Ação Monitória, nos termos do art. 700, CPC.**
- 38) **Ação de Execução, nos termos dos arts. 798, CPC e 876, CLT.**
- 39) **Ação Monitória, nos termos do art. 700, CPC.**
- 40) **Ação Rescisória, nos termos do art. 966, CPC.**
- 41) **Reclamação Trabalhista, nos termos do art. 840, §1º, CLT.**
- 42) **Embargos, nos termos do art. 894, II, CLT.**
- 43) **Exceção de Pré-Executividade, nos termos da súmula 397, TST.**
- 44) **Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I, CLT.**
- 45) **Ação Rescisória, nos termos do art. 966, CPC.**

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (3)

- 01) *Recurso Ordinário, nos termos do Art. 895, inciso I, da CLT.*
- 02) A) *Deverá ser apresentado Recurso Ordinário, nos termos do Art. 895, inciso I, da CLT.*
B) *Deverá ser apresentado Recurso Adesivo, nos termos da Súmula 283 do TST OU do Art. 997, § 1º, do CPC/15.*
- 03) *Será necessário ajuizar um inquérito para apuração de falta grave, nos termos do Art. 853 da CLT OU da Súmula 379 do TST.*
- 04) A) *Agravo de instrumento, nos termos do Art. 897, b, CLT.*
- 05) A) *Caberá Agravo de Petição, conforme Art. 897, a, da CLT.*
- 06) A) *Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 414, II, do TST ou Art. 893, §1º da CLT ou Art. 5º, II, da Lei 12016/09.*
B) *Recurso Ordinário com pedido de efeito suspensivo, nos termos da Súmula 414, I, TST.*
- 07) A) *Ação de consignação em pagamento, nos termos do Art. 539, CPC ou Art. 335, I, CCB.*
- 08) A) *Agravo de instrumento, nos termos do Art. 897, “b”, CLT.*
- 09) *Recurso Adesivo ou Recurso Ordinário Adesivo, nos termos do Art. 997, § 1º, do CPC ou da Súmula 283 do TST.*
- 10) *A ação a ser proposta é o dissídio coletivo, conforme se depreende do art. 114, § 2.º, da Constituição Federal e do art. 856 e seguintes da CLT.*
- 11) *O remédio jurídico cabível ao INSS é o recurso ordinário, de que trata o art. 895, I, da CLT, incluído pela Lei n.º 11.925/2009.*
- 12) *É possível o ajuizamento de qualquer uma das seguintes medidas: mandado de segurança, ação anulatória, ação ordinária com antecipação de tutela.*

13) A) *Recurso Ordinário, nos termos do art. 895, I, CLT.*

14) *Sim. Cabimento de embargos de declaração OU mandado de segurança OU reclamação correicional, nos termos do art. 897-A, CLT OU da Lei 12.016/09 OU do art. 709, II, CLT.*

15) A) *Ação de Cumprimento, nos termos do art. 872, paragrafo único da CLT.*

16) A) *É possível interpor recurso ordinário adesivo, nos termos do Art. 500 do CPC OU Súmula 283 do TST.*

17) A) *Reclamação trabalhista com pedido de tutela provisória OU de urgência OU de evidência OU cautelar OU liminar, nos termos do Art. 300 do CPC.*

18) A) *Inquérito para apuração de falta grave porque ele tem estabilidade/garantia no emprego, nos termos da Súmula 379 do TST e art. 853 da CLT.*

19) A) *A medida processual cabível é o Mandado de segurança porque desta decisão não cabe recurso imediato OU próprio, nos termos da Súmula 414, inciso II, do TST.*

TREINO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS (4)

Identifique a medida cabível:

- 01) A) *Reclamação trabalhista com pedido de liminar a fim de sustar a transferência, na forma do Art. 659, inciso IX, da CLT.*
- 02) A) *Impetrar mandado de segurança, nos termos da Súmula 414, II OU 214, TST.*
- 03) *Ajuizar inquérito judicial para apuração de falta grave, nos termos do Art. 494, OU do Art. 543, § 3º, OU do Art. 853, todos da CLT OU Súmula 379 TST OU Súmula 197 STF.*
- 04) A) *Agravo de instrumento, nos termos do Art. 897, alínea b, CLT.*
- 05) A) *Recurso ordinário, nos termos do Art. 895, I, CLT.*
- 06) A) *Ação de consignação em pagamento, nos termos do Art. 539 CPC.*
- 07) A) *Recurso ordinário com requerimento de efeito suspensivo, ns termos da Súmula 414, I, TST OU Art. 1029, § 5º, CPC.*
- 08) A) *Agravo de instrumento, nos termos do Art. 897, alínea b, da CLT ou embargos de declaração por manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, nos termos do Art. 897-A da CLT.*
- 09) A) *Recurso de Revista, nos termos do art. 896 da CLT.*

ANATOMIA DAS TESES

TESES DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E RECURSO ORDINÁRIO (EMPREGADO)

TESE DE VÍNCULO EMPREGATÍCO URBANO E RURAL

O reclamante tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício** com **anotação e baixa na CTPS**, **porque** trabalhou de forma **não eventual** (explicação copiada do enunciado), **subordinada** (explicação copiada do enunciado) e **mediante salário** (explicação copiada do enunciado), **nos termos** dos arts. 2, 3, 13 e 29 da CLT.

TESE DE VÍNCULO EMPREGATÍCO DOMÉSTICO

O reclamante tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício doméstico** com **anotação e baixa na CTPS** **porque** trabalhou de forma **contínua**, **pois** (explicação copiada do enunciado), **subordinada** **pois** (explicação copiada do enunciado) e **mediante salário** **pois** (explicação copiada do enunciado), **nos termos** dos art. 1º da LC 150/15 e arts. 13 e 29 da CLT.

TESE DE HORAS EXTRAS

A reclamante tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade) **horas com adicional de 50%** **porque** **trabalhava** (diga a quantidade de horas trabalhadas/além da jornada) **por dia**, **pois** **entrava às** (diga o horário de entrada) e **saía às** (diga o horário de saída), **sem o pagamento de qualquer adicional**, **nos termos** do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE MINUTOS EXTRAS

A reclamante tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade) **minutos extras com adicional de 50%** **porque** (explique o que o empregado fez para extrapolar a jornada), **pois** **é tempo à disposição do empregador**, **sem o pagamento de qualquer adicional**, **nos termos** do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE HORAS NOTURNAS

O reclamante tem direito ao **pagamento do adicional noturno 20% pelo trabalho porque trabalhava** no período noturno, **pois** seu trabalho ia das 22h às ... sem o pagamento de qualquer adicional, nos termos do art. 73 da CLT e art. 7º inc. IX da CF.

TESE DE INTERVALO

O reclamante tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade do intervalo) **com adicional de 50% porque o intervalo** (diga qual intervalo) **não foi respeitado, pois trabalhada de tanto a tanto sem intervalo ou com intervalo de apenas ..., nos termos do art.** (diga os dispositivos do intervalo) da CLT.

TESE DE DESCONTO

O reclamante tem direito à **devolução do valor descontado** (diga o que foi descontado) **porque o desconto é indevido/ilegal/ilícito, pois** (explique porque o desconto é indevido), **nos termos do art.** (diga os dispositivos do desconto).

TESE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL

O reclamante tem direito às **diferenças salariais** (diga a diferença, se puder) **em decorrência da equiparação salarial com** (diga o nome do outro empregado), **pois** trabalhava para o **mesmo empregador** (diga o nome do empregador) **na mesma função** (diga o nome da função), **no mesmo estabelecimento** (diga o estabelecimento), **nos termos** do art. 461 (diga os parágrafos específicos) da CLT.

TESE DE RETIFICAÇÃO DA CTPS

O reclamante tem direito a **retificação na sua CTPS para que conste** (diga o que deve ser mudado) **porque** (dê o motivo), **pois** (explique a mudança), **nos termos do art.** 29 da CLT (e outro dispositivo específico, se houver).

TESE DE DIFERENÇAS SALARIAIS

O reclamante tem direito ao **pagamento das diferenças salariais** (diga o valor da diferença, caso tenha no enunciado), **porque** (dê o motivo), **pois** (explique a razão de ganhar mais), **nos termos do** (diga os dispositivos).

TESE DE INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

O reclamante tem direito **que** (diga a utilidade ou parcela) **seja integrada a sua remuneração** **porque** tem natureza salarial, **pois** salário-utilidade, **nos termos do** (diga os dispositivos).

TESE DE (RE) ENQUADRAMENTO FUNCIONAL OU MUDANÇA DE FUNÇÃO

O reclamante tem direito ao **(re)enquadramento na função** (diga a função) **porque** a alteração foi nula **porque** trouxe prejuízo, **pois** (explique o prejuízo) **OU** **pois** o reclamante exerce as funções de (descreva as funções) e não a função de (diga a função anterior), **nos termos do art.** (diga o dispositivo).

TESE DE NULIDADE DA JUSTA CAUSA

O reclamante tem direito a **nulidade da dispensa com justa causa** **porque** não cometeu falta grave (diga falta grave), **pois** (explique porque ele não cometeu falta grave), **nos termos do art.** (diga o dispositivo).

TESE DE TRANSFERÊNCIA (empregado já transferido)

O reclamante tem direito de **retornar** à (diga a Cidade ou Estado de origem) **porque** a transferência é nula, **pois** (explique porque a transferência é nula), **pelo que requer** **O RETORNO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, **nos termos do art.** (diga o dispositivo da estabilidade) e art. 300, § 2º do CPC.

TESE DE TRANSFERÊNCIA (empregado de ser transferido)

O reclamante tem direito de **permanecer na** (diga a Cidade ou Estado) **porque a transferência é nula, pois** (explique porque a transferência é nula), **pelo que requer A PERMANÊNCIA LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade) e art. 300, § 2º do CPC.

TESE DE ADICIONAL

O reclamante tem direito ao **adicional de** (diga o adicional) **porque trabalhava em ambiente/atividade** (diga qual ambiente), **pois** (descreva aqui o ambiente/atividade) sem receber qualquer adicional, nos termos do art. (diga o dispositivo).

TESE DE REINTEGRAÇÃO DE ESTÁVEL

O reclamante tem direito de **ser reintegrado e receber os salários do afastamento porque tem estabilidade** (diga a estabilidade), **pois** (explique porque tem estabilidade), **pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade) e art. 300, § 2º do CPC.

TESE DE REINTEGRAÇÃO DE NÃO ESTÁVEL

O reclamante tem direito de **ser reintegrado e receber os salários do afastamento porque sua dispensa é nula, pois** (explique porque a dispensa é nula), **pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade) e art. 300, § 2º do CPC.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O reclamante tem direito a **indenização por DANO MORAL no valor de R\$___, porque** sofreu **humilhação, constrangimento e abalos psicológicos, pois** o empregador (descreva o fato danoso), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 186 e 927 do CC, art. 223-A da CLT e art. 5º incisos V e X da CF.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

O reclamante tem direito a **indenização por DANO MATERIAL** (diga se é emergente ou lucro cessante) **no valor de R\$___ porque** GASTOU com (diga e explique o gasto) **OU porque** DEIXOU DE GANHAR (diga o que deixou de ganhar), **pois o empregador** (descreva o fato danoso), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 949 e 950 do CC.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO

O reclamante tem direito a **indenização por DANO ESTÉTICO no valor de R\$___, porque** sofreu **DEFORMIDADE FÍSICA APARENTE, pois** o empregador (descreva o fato danoso), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 186 e 927 do CC, art. 223-A da CLT e art. 5º incisos V e X da CF.

TESE DE PENSÃO VITALÍCIA OU TEMPORÁRIA

O reclamante tem direito a **PENSÃO** (diga se vitalícia ou temporária) **no valor de R\$___, correspondente a** (diga o percentual da pensão) **do salário do empregado porque** sofreu **redução de sua capacidade para o trabalho em** (diga o percentual da perda da capacidade) **em decorrência de o empregador** (explique o fato danoso), **nos termos do art.**(específico do dano, se houver) E arts. 949 e 950 do CC.

TESE GENÉRICA

O reclamante tem direito (diga o direito) **porque** (explique o direito), **pois** (descreva o fato), **nos termos de** (diga o dispositivo específico).

TESES DE CONTESTAÇÃO E RECURSO ORDINÁRIO (empregador)

TESE DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCO URBANO E RURAL

O reclamante **NÃO** tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício urbano ou rural** **porque** não trabalhou de forma **não eventual** (explique usando as informações do enunciado) OU **não pessoal** (explique usando as informações do enunciado) OU **não subordinada** (explique usando as informações do enunciado) OU **não onerosa** (explique usando as informações do enunciado), **nos termos** dos arts. 2, 3, 13 e 29 da CLT.

TESE DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCO DOMÉSTICO

O reclamante **NÃO** tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício doméstico** **porque** não trabalhou de forma **contínua** (diga a quantidade de dias) OU **subordinada** (explique usando as informações do enunciado) OU **para a pessoa ou família** (explique usando as informações do enunciado) OU com **finalidade lucrativa** (explique usando as informações do enunciado) OU **mediante salário** (explique usando as informações do enunciado), **nos termos** do art. 1º da LC 150/15 e arts. 13 e 29 da CLT.

TESE DE INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS

A reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento de horas extras** **porque** trabalhava **apenas dentro da jornada normal**, **pois** (diga a quantidade de horas trabalhadas e diga os horários, se for possível), **nos termos** do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS, MINUTOS EXTRAS, INEXISTÊNCIA DE INTERVALO DE GERENTE OU OUTRO EMPREGADO QUE NÃO TENHA CONTROLE DE JORNADA

A reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento de horas extras** **porque** exercia **das funções de** (diga a função exercida), **pois** (descreva as características) **estando excluído** do controle de jornada, por **expressa vedação legal**, **nos termos** do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE MINUTOS EXTRAS

A reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade) **minutos extras porque** tal fato não é tempo à disposição do empregador, **pois** (descrever o fato), **por expressa vedação legal, nos termos** do art. 7º inc. XVI da CF e art. 59 da CLT.

TESE DE HORAS NOTURNAS

O reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento do adicional noturno porque** não trabalhava no período noturno, **pois** trabalhava (diga a jornada trabalhada, se possível), **nos termos** do art. 73 da CLT e art. 7º inc. IX da CF.

TESE DE INTERVALO NÃO RESPEITADO

O reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade do intervalo requerida) **porque o intervalo** (diga qual intervalo) **foi respeitado, pois** (explique o fato), **nos termos do art.** (diga os dispositivos do intervalo) da CLT.

TESE DE INTERVALO INEXISTENTE

O reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade do intervalo requerida) **porque o intervalo** (diga qual intervalo) **foi respeitado, pois** falta previsão legal, **nos termos do art.** (diga os dispositivos do intervalo) da CLT.

OU

O reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento de** (diga a quantidade do intervalo requerida) **porque o intervalo** (diga qual intervalo) **foi respeitado, pois** o empregado preenchia o cartão de ponto com o intervalo gozado/usufruído, conforme cartões de ponto ou outra prova (diga a prova descrita no enunciado) **nos termos do art.** (diga os dispositivos do intervalo) da CLT.

TESE DE DESCONTO

O reclamante **NÃO** tem direito à **devolução do valor descontado** (diga o que foi descontado) **porque** o desconto é devido/válido/lícito, **pois** (explique porque o desconto é devido), **nos termos do art.** (diga os dispositivos do desconto).

TESE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL

O reclamante **NÃO** tem direito às **diferenças salariais** (diga a diferença, se puder) **em decorrência da equiparação salarial com** (diga o nome do outro empregado), **pois** **NÃO** trabalhava para o **mesmo empregador** (diga o nome do empregador), **NÃO** exercia a **mesma função** (diga o nome da função), **NÃO** **trabalhavam no mesmo estabelecimento** (diga o estabelecimento), **nos termos do art. 461** (diga os parágrafos específicos) da CLT.

TESE DE RETIFICAÇÃO DA CTPS

O reclamante **NÃO** tem direito a **retificação na sua CTPS para** (diga o que foi pedido) **porque** (diga o fato), **pois** (descreva usando as informações do enunciado), **nos termos do art. 29 da CLT** (e outro dispositivo específico, se houver).

TESE DE DIFERENÇAS SALARIAIS

O reclamante **NÃO** tem direito ao **pagamento das diferenças salariais** (diga o valor da diferença, caso tenha no enunciado), **porque** (explique o motivo), **pois** (descreva usando as informações do enunciado), **nos termos do** (diga os dispositivos).

TESE DE INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

O reclamante **NÃO** tem direito **que** (diga a utilidade ou parcela) **seja integrada a sua remuneração** **porque** não tem natureza salarial, **pois** **há expressa vedação legal, nos termos do** (diga os dispositivos).

TESE DE (RE) ENQUADRAMENTO FUNCIONAL OU MUDANÇA DE FUNÇÃO

O reclamante **NÃO** tem direito ao (re)enquadramento na função (diga a função), **porque o reclamante exerce as funções de** (descreva as funções de acordo com o enunciado da questão), **pois** (explique usando as informações do enunciado), **nos termos do art.** (diga o dispositivo).

TESE DE VALIDADE DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA

O reclamante **NÃO** tem direito a nulidade da dispensa com justa causa **porque ele cometeu falta grave** (diga falta grave), **pois** (explique porque ele cometeu falta grave de acordo com o enunciado da questão), **nos termos do art.** (diga o dispositivo).

TESE VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA

O reclamante **NÃO** tem direito de **retonar a** (diga a Cidade ou Estado de origem) **porque a transferência é válida**, **pois** (explique porque a transferência é válida), nos termos do Art. 469 e parágrafos da CLT.

TESE DE ADICIONAL

O reclamante **NÃO** tem direito ao **adicional de** (diga o adicional) **porque não** trabalhava em atividade (diga qual atividade: se insalubre ou perigosa), **pois** (explique porque não era insalubre/perigosa), nos termos do art. (diga o dispositivo).

TESE DE REINTEGRAÇÃO DE ESTÁVEL

O reclamante **NÃO** tem direito de **ser reintegrado e receber os salários do afastamento** **porque não tem estabilidade**, (diga a estabilidade desejada), **pois** (explique porque não tem estabilidade), **por falta de previsão legal**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade).

TESE DE REINTEGRAÇÃO DE NÃO ESTÁVEL

O reclamante **NÃO** tem direito de **ser reintegrado e receber os salários do afastamento** **porque** sua dispensa é válida, **pois** (explique porque a dispensa é válida), **por falta de previsão legal**, nos termos do art. (diga o dispositivo da estabilidade).

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O reclamante **NÃO** tem direito a **indenização por DANO MORAL** **porque o empregador não cometeu ato ilícito**, **pois** (explique o fato não gerador de dano), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 186 e 927 do CC, art. 223-A da CLT e art. 5º incisos V e X da CF.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

O reclamante **NÃO** tem direito a **indenização por DANO MATERIAL** **porque não houve gasto OU não houve a comprovação do gasto** (explique usando as informações do enunciado da questão) **OU porque não deixou de ganhar** (diga o que) **em decorrência de ato do empregador** (explique o ato do empregador usando as informações do enunciado), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 949 e 950 do CC.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO

O reclamante **NÃO** tem direito a **indenização por DANO ESTÉTICO** **porque não sofreu DEFORMIDADE FÍSICA APARENTE** em decorrência de o empregador (explique o fato de acordo com as informações do enunciado), nos termos do art. (específico do dano, se houver) E arts. 186 e 927 do CC, art. 223-A da CLT e art. 5º incisos V e X da CF.

TESE DE PENSÃO VITALÍCIA OU TEMPORÁRIA

O reclamante **NÃO** tem direito a **PENSÃO** (diga se vitalícia ou temporária), **correspondente a** (diga o percentual da pensão) **do salário do empregado** **porque NÃO sofreu redução de sua capacidade para o trabalho**, **pois** (explique o fato de

acordo com as informações contidas no enunciado da questão), **nos termos do** art. (específico do dano, se houver) E arts. 949 e 950 do CC.

TESE GENÉRICA

O reclamante **NÃO tem direito** a tal coisa **porque** (diga o fato), **pois** (explique o fato utilizando o enunciado da questão), **nos termos de** (diga o dispositivo específico).

ANATOMIA DAS TESES DE PRELIMINARES

TESE DE ILEGITIMIDADE

Há ilegitimidade da empresa SATE LTDA **porque** não tem responsabilidade pelos créditos do reclamante, **pois** quando adquiriu a empresa pintacor o grupo tinha idoneidade financeira ou era solvente, **pelo que requer** a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337, XI, CPC, OJ SDI1 411, TST e ART. 485, VI, CPC.

TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Há incompetência absoluta da justiça do trabalho **porque** não é relação de trabalho, **pois** a relação do servidor público temporário com a administração é de natureza administrativa, **pelo que requer** a remessa do processo para a justiça competente, nos termos do art. 337 II CPC, art. 37, IX, CF e ART. 114, I, CF.

TESE DE INÉPCIA

Há inépcia da ação **porque** falta pedido de pagamento do 13º salário de 2014, **pois** nos fatos foi narrado o não pagamento do 13º de 2014, **pelo que requer** a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337, IV, CPC e ART. 330, §1º, I, CPC.

Há inépcia do pedido de dano moral **porque** falta de causa de pedir, **pois** nos fatos não houve narração de ato ilícito praticado pelo empregador, **pelo que requer** a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 337, IV, CPC, ART. 330 §1º I CPC e ART. 485, I, CPC.

TESE DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Há falta de interesse de agir **porque** houve quitação, **pois** foi feito acordo em comissão de conciliação prévia **sem qualquer ressalva**, com eficácia liberatória geral, **pelo que requer** a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 625-E, §único, CLT e 485, VI, CPC.

Há falta de interesse de agir **porque** houve quitação, **pois** o empregado aderiu a pdv previsto em cct sem qualquer ressalva, com eficácia liberatória geral, **pelo que**

requer a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 477-B, CLT e 485, VI, CPC.

TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Há nulidade de citação **porque** **a citação foi feita por edital**, **pois** não é possível a citação por edital no procedimento sumaríssimo, **pelo que requer** o arquivamento do processo e a condenação do reclamante em custas processuais, nos termos do art. 337, I, CPC e ART. 852-B, §1º, CLT.

TESE DE LITISPENDÊNCIA

Há litispendência da segunda reclamação trabalhista **porque as ações são idênticas**, **pois** em 2016 o reclamante ingressou com idêntica ação **ainda em curso no TRT**, **pelo que requer** a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 485, V, CPC e art. 337 §1º, 3º CPC

TESE DE COISA JULGADA

Há coisa julgada da segunda reclamação trabalhista **porque** **as ações são idênticas**, **pois** o empregado fez acordo judicial na primeira reclamação dando ampla e geral quitação, sem ressalva, **pelo que requer** a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos art. 337, VII, art. 337, §1º, 4º§, CPC, OJ SDI2 132 e art. 485, V, CPC.

TESE DE INCORREÇÃO DO VALOR

Há incorreção do valor da causa **porque** a soma está errada, **pois** a soma dos pedidos é R\$... E não R\$... **pelo que requer** a correção do valor da causa, nos termos art. 2º, §1º, LEI 5.584/70 e art. 293 CPC.

TESE DE CONEXÃO

Há conexão entre a reclamação trabalhista da empresa e a reclamação de CHICO DA FEDORENTA, **porque** possuem a mesma causa de pedir, **pois** discutem a mesma relação de emprego, **pelo que requer** a reunião das duas ações num só processo, nos termos dos arts. 337, VIII, art. 55 e 58, todos do CPC e OJ SDI2 130 IV, TST.

TESE DE PREVENÇÃO

Há prevenção do juízo da 32ª vara do trabalho **porque** foi a primeira a ser distribuída, **pois** a ação da empresa suvaco de cobra foi distribuída em (data), **pelo que requer** a remessa da reclamação proposta por chico da fedorenta para a 32ª vara do trabalho de fortaleza/ce, nos termos do arts. 337, VIII, ART. 58 e 59, todos do CPC E OJ SDI2 130 IV, TST.

TESE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO

Há defeito de representação **porque** falta mandato, **pois** o advogado da reclamação trabalhista está sem procuração nos autos, **pelo que requer** que o vício seja sanado em 05 dias sob pena de arquivamento do processo, nos termos das sumulas 456, III e 383, II, TST e art. 337, inc. IX, CPC.

TESE DE PEREMPÇÃO

Há perempção **porque** o reclamante deixou arquivar duas reclamações trabalhistas, **pois** não compareceu às audiências inaugurais, **pelo que requer** a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do art. 732, CLT, art. 844, CLT e ART. 337, INC. V do CPC.

ANATOMIA DAS TESES DE PRESUPPOSTOS RECURSAIS

TESE DE TEMPESTIVIDADE

Há tempestividade do recurso **porque** houve feriado nacional, **pois** o feriado suspendeu o prazo do recurso prorrogando-se para o dia útil seguinte, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos do art. 775 da CLT.

TESE DE INTEMPESTIVIDADE

Há intempestividade do recurso **porque** interposto fora do prazo de 8 dias, **pois** a interposição ocorreu no 15º dia após a publicação, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos do art. 900 da CLT.

Há intempestividade do recurso **porque** não houve interrupção do prazo recursal, **pois** os embargos são intempestivos, protocolados no sexto dia do prazo (09.03.23) e não houve interrupção do prazo recursal, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos da súmula 335, inc. I TST e art. 775 da CLT.

TESE DE INREGULARIDADE

Há irregularidade de representação **porque** a procuração não é válida, **pois** não contém a qualificação legal da sociedade empresária, pelo que o recurso não deve ser admitido caso não seja sanado vício em cinco dias, nos termos da súmula 456, I do TST.

Há irregularidade de representação **porque** falta procuração, **pois** não há procuração nos autos do advogado subscritor do recurso, pelo que o recurso não deve ser admitido caso não seja sanado vício em cinco dias, nos termos das súmulas 383, I e 456, II do TST.

TESE DE REGULARIDADE

Há regularidade de representação porque o recurso foi assinado, **pois** é válida a assinatura na petição de apresentação/interposição, nos termos da OJ 120, SDI-1 do TST.

Há regularidade de representação porque existe procuração nos autos, **pois** é válida a interposição de recurso com procuração tácita, nos termos da súmula 383, I do TST.

Há regularidade de representação porque há procuração nos autos, **pois** é válida a interposição de recurso com procuração verbal com poderes para o foro em geral, nos termos do § 3º do art. 791 da CLT.

TESE DE DESERÇÃO

Há deserção do recurso porque houve recolhimento insuficiente das custas, **pois** deveria ter sido recolhido o valor de R\$ 1.000,00 relativo a 2% sobre o valor da condenação, pelo que o recurso não deve ser admitido por deserto caso não haja complementação do valor das custas, nos termos da OJ 140, SDI-1 do TST.

Não há deserção porque é desnecessário o recolhimento das custas, **pois** a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas, nos termos do art. 1º, inc. IV do DL 779/69.

Não há deserção porque é desnecessário o depósito recursal, **pois** a Massa Falida é isenta de depósito recursal, nos termos da súmula 86, TST.